Wladimir Sérgio Reale
Advogado
OAB/RJ nº 3.803

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
Coordenadoria de
Processamento Inicial
22/07/2008 16:31 101753

EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO PRESIDENTE DO COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

02
(2)

ADI 4112 - 6/600

ILICITUDE DA PROVA – INADMISSIBILIDADE DE SUA PRODUÇÃO EM JUÍZO (OU PERANTE QUALQUER INSTÂNCIA DE PODER) – INIDONEIDADE JURÍDICA DA PROVA RESULTANTE DA TRANSGRESSÃO ESTATAL AO REGIME CONSTITUCIONAL DOS DIREITOS E GARANTIAS INDIVIDUAIS. PRECEDENTES DO STF.

O **PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB** -, partido político com representação nacional, devidamente registrado perante o **TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL**, CNPJ/MF 03.605.136.0001/13, com sede na SEP/NORTE nº100, bloco A – CO, Brasília, DF, neste ato representado pelo seu Presidente, **Advogado ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO**, RG nº 1.213.751-SSP/RJ, CPF nº 280.907.647-20, brasileiro, separado judicialmente (**Docs. nºs 01/02**), vem por seu advogado abaixo assinado, regularmente constituído (**Doc. nº 03**), perante essa **COLENDA CORTE**, com fulcro no art. 103, inciso VIII e 102, inciso I, alíneas "a" e "p", da Constituição Federal e na Lei nº 9.868, de 10 de novembro de 1999, **propor AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, com pedido de concessão de MEDIDA CAUTELAR LIMINAR dos dispositivos adiante indicados da Lei Federal nº 9.296, de 24 de julho de 1996, (Regulamenta o inciso XII, parte final, do art. 5º da Constituição Federal).**

2. DA LEGITIMIDADE ATIVA E CABIMENTO:

2.1. O **AUTOR** detém inequívoca qualidade para agir em sede de controle jurisdicional concentrado (**C.F. art. 103, inciso VIII**).

2.2. A jurisprudência do **SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL** já reconheceu, em reiterados pronunciamentos, que os Partidos Políticos com representação no Congresso Nacional, detém legitimidade ativa "***ad causam***", para efeito de propositura de ações diretas de inconstitucionalidade:

> ***"A Bancada do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB – mantém representação no Congresso Nacional (Doc. nº 04)."***

2.3. Como decidiu a **Colenda Corte Constitucional** no julgamento da **ADI nº 1.096-4/RS**, relator o eminente **Ministro CELSO DE MELLO**, in D.J.U. de 22/09/95:

05

> ***"PARTIDO POLÍTICO E PERTINÊNCIA TEMÁTICA NAS AÇÕES DIRETAS: Os Partidos Políticos com representação no Congresso Nacional acham-se incluídos, para efeito de ativação da jurisdição constitucional concentrada do Supremo Tribunal Federal, no rol daqueles que possuem legitimação ativa universal, gozando, em conseqüência, da ampla prerrogativa de impugnarem qualquer ato normativo do Poder Público, independentemente de seu conteúdo material. Precedentes".***

2.4. Impende ainda ressaltar, na espécie, a decisão contida, posteriormente, **ADI nº 1.396-SC,** medida cautelar, RT 731/173, ***in verbis***:

> ***"Os partidos políticos têm legitimidade para o ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade, independentemente da matéria versada, na forma atacada, não se aplicando, em conseqüência, as restrições da pertinência temática".***

2.5. Por sua vez, como enfatizou o em. **Ministro SYDNEY SANCHES** em relação ao ***thema***:

> ***"E como a ação direta de inconstitucionalidade não se rege apenas pelos princípios estritamente jurídico-processuais, mas por outros, mais altos, de notório conteúdo político dado a sua própria natureza e finalidade, como tem acentuado esta Corte em vários precedentes, a legitimidade ativa e o interesse de agir devem ser aferidos por critérios políticos e não estritamente jurídicos e processuais."(ADI 138-8-RJ).***

2.6. Com efeito, relembre-se, que a fiscalização abstrata de inconstitucionalidade:

> *"é processo de natureza política, em que, na realidade, o Tribunal não presta jurisdição, tanto assim que não julga caso concreto, mas fiscaliza a atuação dos outros poderes em face da Constituição Federal", nos exatos termos do que se contém no despacho do em.* ***Ministro ILMAR GALVÃO*** *(M.S. nº 00213710/160, in D.J. 14/09/91, p. 12.808).*

04

3. **ASSIM SENDO, DEMONSTRADAS, À SACIEDADE E EVIDÊNCIA, TANTO A LEGITIMIDADE ATIVA *AD CAUSAM* DO AUTOR, QUANTO A INEXIGIBILIDADE DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA, ESPERA-SE O EXAME DO CABIMENTO DA AÇÃO, POR SE TRATAR DE ATO NORMATIVO FEDERAL, PRESENTE A POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO.**

4. **OS DISPOSITIVOS LEGAIS QUESTIONADOS, NO PONTO, DA LEI FEDERAL Nº 9.296, DE 24 DE JULHO DE 1996, ESTÃO INDICADOS NO DOC. Nº05. OS PRECEITOS IMPUGNADOS (INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL) SÃO APRESENTADOS COM OS FUNDAMENTOS JURÍDICOS DO PEDIDO EM RELAÇÃO A CADA UMA DAS IMPUGNAÇÕES, TUDO COM FIEL OBSERVÂNCIA DO PREVISTO NO INCISO I, DO ART. 3º, DA LEI 9.868, DE 10.11.99.**

5. A presente propositura, pela sua relevância, merece ser submetida a apreciação dessa **EXCELSA CASA**, ressaltando-se, por oportuno, a incompatibilidade dos dispositivos impugnados com o disposto **no artigo 5º, X, XII, LIV e LVI, todos da Constituição Federal.**

6. **INCONSTITUCIONALIDADE VERTICAL, NO PONTO, DOS DISPOSITIVOS IMPUGNADOS.**

6.1. Estabelecem, expressamente, esses preceitos constitucionais violados:

> *"Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes":*
>
> .....
>
> *X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas asseguradas o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;*
>
> .....
>
> *XII – é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal;*
>
> .....
>
> *LIV – ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;*

05

.....

LVI – são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos;

.....

6.2. DA INCONSTITUCIONALIDADE VERTICAL, NO PONTO, DA LEI FEDERAL Nº 9.296/96, TUDO POR OFENSA ÀS CLÁUSULAS PETREAS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL:

6.2.1. BREVE HISTÓRICO DA ATUAL LEI DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA:

Num brevíssimo escorço histórico, cabe recordar que, "ao regulamentar o preceito reitor do artigo 5º, inciso XII, da Constituição Federal, o Legislador Ordinário, inspirado pela lei processual penal italiana, inseriu no nosso ordenamento jurídico a Lei nº 9.296/1996, que disciplinou a interceptação telefônica, telemática e de dados, com objetivos de investigação criminal. Tão amplo foi o arco de possibilidades de mediante ordem judiciária, se excepcionar o princípio constitucional da privacidade (art. 5º, inciso X, da C.F.), que os chamados "grampos" telefônicos se banalizaram e se multiplicaram por todo Pais, gerando um efeito utilitarista e nocivo, mortificando a franquia nobre da privacidade constitucional (entre nós cláusula pétrea). De fato, por qualquer razão menor as autoridades incumbidas da persecução penal postulam e obtém facilmente autorização judicial para ao argumento de investigar prática criminosa, a interceptação dessas comunicações. Tão descuidada tem sido a concessão da escuta que, conta-se determinado juiz, por engano, teria sido levado a autorizar o monitoramento de sua própria linha telefônica...*Se non é vero*.

O que teria de ser uma exceção, de que se deveria lançar mão e apenas em casos de extrema gravidade, virou incidente corriqueiro no foro criminal, mesmo quando desnecessário esse instrumental, e para se apurar delitos de menor gravidade. Hoje, por faz ou nefas se autoriza a interceptação em juízo e se o faz de forma sucessiva (do telefone A que chamou o telefone B que, por sua vez, recebeu chamada do telefone C, e assim indefinidamente formando-se uma corrente incontrolável de intimidades devassadas, contra o que impõe o citado inciso X do art. 5º da C.F.).

O instrumento de que se cuida só deve ser utilizado em casos de investigação de crime de gravidade intensa e, mesmo assim, quando absolutamente necessário, não às mancheias e na investigação de qualquer crime, como tem ocorrido.

06

Penso que atualmente podemos repetir no Brasil aquilo que o Ministro da Justiça da Itália asseverou em entrevista recente, concedida a RAI: *Siamo tutti spiati (**Estamos todos espionados, vigiados**)*.Há, segundo consta, até um "mercado paralelo" do resultado dessas interceptações, abastecendo o círculo marginal da chantagem, até contra autoridades e políticos..." (**Projeto de Lei nº 6.311, de 2005 da Câmara dos Deputados, cf. Doc. nº 06**).

6.2.2. OFENSA ÀS CLÁUSULAS PÉTREAS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

6.2.2.1. DA INCONSTITUCIONALIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO ART. 1º, E CAPUT DO ART. 10 (EXPRESSÕES) DA LEI 9.296 QUE TÊM O SEGUINTE TEOR:

> *"Art. 1º - .....*
> *.....*
>
> ***Parágrafo Único** - O disposto nesta Lei aplica-se à interceptação do fluxo de comunicações em sistemas de informática e telemática.*
>
> *.....*
>
> *"**Art. 10** - Constitui crime realizar interceptação de comunicações telefônicas, "de informática ou telemática", ou quebrar segredo da Justiça, sem autorização judicial ou com objetivos não autorizados em lei."*

Como se verifica, preliminarmente, os dispositivos impugnados são ofensivos à Constituição Federal, pois a Lei Federal 9.296, de 24 de julho de 1996, ao instituir a possibilidade de interceptação do fluxo de comunicações em sistemas de **informática** e **telemática**, cf. parágrafo único do art. 1º, atentou contra a inviolabilidade do sigilo das comunicações no âmbito de processamento de dados (art. 5º, inciso XII, da C.F.), inadmissível como prova (art. 5º, inciso LVI, da C.F.), eis que resultará em laudos de degravação de computadores que, no caso concreto, ocorrerá sempre ao arrepio da garantia da inviolabilidade da intimidade das pessoas (art. 5º, inciso X, da C.F.).

Os dispositivos, ora questionados, recorde-se desde longa data, foram objeto de candente discussão no Senado Federal e o entendimento predominante foi no sentido de que o art. 5º, XII, da C.F., garantiu a inviolabilidade do sigilo das comunicações privadas de uma maneira geral, porém excetuando apenas os das comunicações telefônicas. **O parágrafo único do art. 1º foi considerado inconstitucional e suprimido**, como se constata no incisivo **Parecer** (nº 26, de 96), da lavra do **Nobre SENADOR JEFFERSON PERES** (**Doc. nº 07**), Relator, recentemente falecido e foi elaborado da seguinte forma, na espécie:

07

> *"Fica claro que a C.F. só abre exceção para interceptação no caso de comunicação telefônica. Não encontramos justificativas razoáveis para que a norma constitucional tenha mantido inviolável, em qualquer caso, outras formas de comunicações diversas da telefonia. Não obstante, esta é a norma a ser cumprida."*

Releva registrar, sobretudo, que após a aprovação, em revisão, no Senado Federal, eliminando a inconstitucionalidade referida, a Emenda foi surpreendentemente rejeitada pela Câmara dos Deputados (**Doc. nº 8**) prevalecendo, em conseqüência, o texto anterior aprovado pela própria Câmara e objeto à época de matéria política no Jornal do Brasil sobre o assunto **(Doc. nº 9).**

Aliás, os precedentes do Pretório Excelso, no sentido de considerar inadmissível as provas ilícitas, como se sabe, já se firmaram mesmo antes da atual Constituição, quer no processo civil (RTJ 84/609; RTJ 110/798), quer no processo penal (RTJ 122/47). Após a C.F./88: Ação Penal nº 307-3-DF; Inquérito nº 731-5/140-DF e Inquérito nº 918-1/140-DF. A jurisprudência da Suprema Corte é torrencial.

"Nessa linha, na Ação Penal nº 307, o STF, por seu Plenário, decidiu no sentido da inviolabilidade de dados constantes de computador, ao afirmar-se: "Inadmissibilidade, como prova (...) de registros contidos na memória de microcomputador (...) por estar-se diante de microcomputador que além de apreendido com violação de domicílio, teve a memória dele contida sido degravada ao arrepio da garantia da inviolabilidade da intimidade das pessoas (art. 5º, X e XI, da C.F.)."

Cabe assinalar, nesse aspecto, o magistério de **ADA PELLEGRINI GRINOVER, ANTÔNIO SCARANCE FERNANDES E ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO**, "As Nulidades no Processo Penal", 10ª edição, pág. 214/5, 2007, na espécie:

"Aplica-se a lei, a teor de seu art. 1º, à "interceptação de comunicações telefônicas, de qualquer natureza". Por mais amplitude que se pretenda atribuir ao conceito, permanece ele limitado à escuta e eventual gravação de conversa telefônica, quando praticada por terceira pessoa, diversa dos interlocutores (com ou sem conhecimento de um deles...). Ficam excluídas do regime legislativo as gravações entre presentes (...).

O parágrafo único do art. 1º, ao permitir a interceptação de "fluxo de comunicações em sistemas de informática e telemática", suscita questão de natureza constitucional.

> *A informática tem por objetivo o tratamento da informação através do uso de equipamentos e procedimentos da área de processamento de dados. A telemática versa sobre a manipulação e utilização da informação através do uso combinado do computador e meios de telecomunicação: é o caso da transmissão de dados informatizados via modem ou fac-símile.*

Em sentido técnico, só pela telemática pode haver a comunicação do fluxo de dados via telefone, donde já se vê a impropriedade da referência da lei à informática. Mas, mesmo com relação a telemática, deve-se dizer que o texto constitucional só parece permitir a interceptação de "comunicação telefônica" *stricto sensu* (ou seja, da voz), e não da "comunicação via telefone" (compreendendo a telemática). E como as regras limitadoras de direito, sobretudo quando excepcionais, devem ser interpretadas restritivamente, poderia afirmar-se que a previsão de interceptação do fluxo de comunicações, tanto pela informática como pela telemática, é inconstitucional.

> *Neste sentido, Vicente Greco e Sérgio Pitombo.*
>
> .....

Assim, será ilícita a prova derivada de interceptação de fluxo de dados transmitidos pela via telefônica, sujeitando-se às conseqüências processuais...(inexistência como prova, ineficácia, nulidade da sentença que nela se fundamentar)."

Enfatizou por sua vez, o saudoso Desembargador paulista **SÉRGIO PITOMBO** " Sigilo nas Comunicações. Aspecto Processual Penal; Boletim IBCCRIM nº 49 após análise da L. 9.296 e conclui, em resumo, no tocante aos dispositivos impugnados o seguinte (**Doc. nº 10**):

> *"**13.** Tipificou-se a violação de sigilo, o quanto segue: "Constitui crime realizar interceptação de comunicações telefônicas, de informática ou telemática, ou quebrar segredo de justiça, sem autorização judicial ou com objetivos não autorizados em lei. Pena reclusão, de dois a quatro anos, e multa." (art. 10, da Lei nº 9.296/96). Não vamos estender a análise ao direito penal, inobstante a construção tortuosa do tipo.*

09

> ***14.*** *Cabem algumas observações. A Lei admitiu a interceptação do fluxo de comunicações, em sistema de informática e telemática (art. 1º, parágrafo Único e art. 10, da Lei nº 9.296/96). A Constituição da República garantiu a inviolabilidade do sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas; ainda, dos dados pessoais, informatizados ou não, e das comunicações telefônicas, como visto. É relativo o sigilo, tão-só, das comunicações telefônicas. Ao que se depreende, o sistema de informática e de telemática, protegido, em razão de seu conteúdo, pelo sigilo das comunicações, não se pode interceptar. Convém renitir que a Lei Maior estabeleceu sigilo absoluto, para as três primeiras modalidades de comunicação, fora dos estados de defesa e de sítio (art. 5º, nº XII). A inconstitucionalidade emerge manifesta (parágrafo Único, do art. 1º, com reflexo no art. 10, da Lei nº 9. 296/96).*
>
> *A lei preferiu não proibir a interceptação telefônica de conversa, quando um dos falantes possui o dever de segredo. O Código de Processo Penal português, ao menos, vedou a interceptação de conversação, travada entre o argüido e seu defensor, com a exceção de o juiz ter fundado razões para crer que a interlocução contenha elementos de convencimento do crime, legitimante da interceptação e gravação (arts. 179 nº 2 e 187, nº 3). Louve-se a proibição, mas não a ressalva. Convém lembrar o segredo de Estado; funcional; e o profissional, por exemplo. Preocupou-se o diploma, tão-só, com o segredo de justiça, da diligência e de seu resultado (art. 8º e parágrafo Único, além de art. 10 da Lei nº 9.296/96)."*

Dentro do mesmo diapasão, **VICENTE GRECO FILHO,** "Interceptação Telefônica", 2ª edição, págs. 16/20, ao sustentar a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 1º destaca ***in verbis:***

> *"Nossa interpretação é no sentido de que "no último caso" refere-se apenas às comunicações telefônicas, pelas seguintes razões:*
>
> *Se a Constituição quisesse dar a entender que as situações são apenas duas, e quisesse que a interceptação fosse possível nas comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, a ressalva estaria redigida não como "no último caso", mas como "no segundo caso".*

Ademais, segundo os dicionários, último significa o derradeiro, o que encerra, e não, usualmente, o segundo.

Por outro lado, a garantia constitucional do sigilo é a regra e a interceptação a exceção, de forma que a interpretação deve ser restritiva quanto a esta (exceptiora non sunt amplianda).

Com esse entendimento, a conclusão é a de que a Constituição autoriza, nos casos nela previstos, somente a interceptação de comunicações telefônicas e não a de dados e muito menos as telegráficas (aliás, seria absurdo pensar na interceptação destas, considerando-se serem os interlocutores entidades públicas e análogas à correspondência).

Daí decorre que, em nosso entendimento, é inconstitucional o parágrafo único do art. 1º da lei comentada, porque não poderia estender a possibilidade de interceptação do fluxo de comunicação em sistemas de informática e telemática. Não se trata, aqui, de se aventar a possível conveniência de se fazer interceptação nesse sistema, mas sim de interpretar a Constituição e os limites por ela estabelecidos à quebra do sigilo.

Ademais, do ponto de vista técnico, comunicação telefônica é a comunicação de voz entre pessoas por meio de uma rede interligada que se utiliza de cabos de metal, fibras óticas ou ondas eletromagnéticas. Utiliza-se do mesmo sistema físico, que abrange inclusive cabos submarinos e satélites, outros conteúdos de comunicação (dados, imagem, fac-símile etc.) e que não se confundem com a comunicação telefônica, que se caracteriza pela transmissão de voz entre interlocutores.

6.2.2.2. DA INCONSTITUCIONALIDADE DO INCISO III DO ART. 2º DA LEI 9.296, SEM REDUÇÃO DA EXPRESSÃO LITERAL DO TEXTO, MEDIANTE INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO, A FIM DE SE LHE EXCLUIR A INTERPRETAÇÃO QUE PERMITE ADMITIR A INTERCEPTAÇÃO DE COMUNICAÇÃO TELEFÔNICA NOS CRIMES APENADOS COM RECLUSÃO QUE NÃO SEJAM CONSIDERADOS DE ESPECIAL GRAVIDADE PREVISTOS NO ART. 5º, XLIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL:

"Art. 2º - Não será admitida a interceptação de comunicações telefônicas quando ocorrer qualquer das seguintes hipóteses:

I - .....

II - .....

III – o fato investigado constituir infração penal punida, no máximo, com pena de detenção.

....."

Efetivamente, o dispositivo impugnado viola o devido processo legal (**C.F., art. 5º, LIV**), tendo em conta que o critério genérico adotado pela norma não atende o princípio da proporcionalidade em sentido estrito. O legislador, de forma irrazoável, não indicou expressamente os casos em que a interceptação poderia ser possível.

No Congresso Nacional tramita o Projeto de Lei nº 1.443, de 2007, da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados (**Doc. nº 11**) que busca corrigir a inconstitucionalidade apontada. Dá nova redação ao preceito, com base no direito comparado, estabelecendo taxativamente as infrações penais de especial gravidade passíveis de escuta telefônica. A atual legislação de regência admite a interceptação em todas as hipóteses de crimes com pena de exclusão em abstrato!!

Para **ADA PELLEGRINI GRINOVER** a redação é "extremamente infeliz" (A marcha do processo, São Paulo, Forense Universitária, 2000, pág. 106). Ademais, a postura do legislador na referida norma foi acoimada de inconstitucionalidade por não ter sido observado o princípio da proporcionalidade (op.cit. pág. 107). **LÊNIO LUIZ STRECK,** por sua vez, sustenta a existência de inconstitucionalidade, sem redução do texto, que deverá ser aplicado aos **delitos graves,** em vez de aos **delitos punidos com reclusão** (As interceptações telefônicas e os direitos fundamentais, Livr. do Advogado, 2001, págs. 60 e seguintes). Ainda, no magistério da doutrina (As novidades no Processo Penal, op. cit. Págs. 216 e seguintes) vê-se, inequivocamente, que a inconstitucionalidade é vertical, pois:

> *"É evidente o excesso da lei, que não se deu conta da excepcionalidade da interceptação telefônica como meio lícito de quebrar o sigilo das comunicações, estendendo sua permissão a crimes que podem não ser de grande potencial ofensivo e, em contrapartida, excluindo-a de infrações penais de menor relevância social, mas*

> *que, por sua índole, só poderiam ser devidamente apuradas por intermédio da referida interceptação.*
>
> .....
>
> *Consideramos inconstitucional a postura do legislador brasileiro. Os sistemas modernos, incluindo o brasileiro, adotam (expressa ou implicitamente) o* ***princípio da proporcionalidade****, segundo o qual uma lei restritiva, mesmo quando adequada e necessária, pode ser inconstitucional quando adote cargas coativas desmedidas, desajustadas, excessivas ou desproporcionais em relação aos resultados.*
>
> *Entre nós, o princípio decorre de várias cláusulas pelas quais a Constituição confere especial proteção aos direitos fundamentais como, por exemplo, o art. 60, § 4º, IV.*
>
> *É assim que o princípio da reserva legal converte-se em* ***princípio da reserva legal proporcional****. Decorre daí a conseqüência da inconstitucionalidade da previsão desarrazoada da lei, quando estende a possibilidade de interceptação a todo e qualquer crime apenado com reclusão, daí surgindo a necessária cautela com que o juiz deverá portar-se, ao autorizar a operação técnica de quebra do sigilo. Isso porque o critério da proporcionalidade não se dirige apenas ao legislador, mas também ao intérprete, pelo que o magistrado deverá negar a ordem de interceptação se o crime objeto de investigação ou processo não se configurar como sendo de especial gravidade.*
>
> .....

Nesse sentido, conclui a em. Jurista **ADA PELLEGRINI GRINOVER** (op. cit. Pág. 218), sobre o cabimento ***in casu*** da referida "**interpretação conforme**", ***verbis:***

> *"O Judiciário poderá considerar inconstitucional a ordem de interceptação em crimes de gravidade menor, no caso concreto, pelo controle difuso.* ***E o STF poderá, em ação direta, julgar o dispositivo inconstitucional*** *no que tange à sua aplicabilidade, com relação a qualquer crime apenado com*

> *reclusão, oferecendo à lei interpretação integrativa, nos moldes do que é usual nas Cortes Constitucionais de outros países. Já há precedentes nesse sentido na nossa Corte Suprema, que tem utilizado o termo "interpretação conforme" (ver, por exemplo, decisão sobre a forma de atualização monetária dos precatórios, contestada em ação direta pelo governo de São Paulo, em que o STF, em dezembro de 1996, assentou que a constitucionalidade dos incisos. 1, 6 e 10 do art. 337 do Regimento Interno do TJSP se submete a limites: v. Clipping da APESP, jan. 1997, p.1). É evidente que, nesses casos, não deverá o Senado suspender a execução do dispositivo, segundo o art. 52, X, da CF. Sustentou essa tese, em relação a tema diverso, Manoel Gonçalves Ferreira Filho."*

6.2.2.3. DA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 3º, *CAPUT* E INCISO II (EXPRESSÕES) DA LEI 9.296:

Eis o teor dos dispositivos impugnados (expressões):

> *"Art. 3º - A interceptação das comunicações telefônicas poderá ser determinada pelo juiz, "**de ofício ou**" a requerimento:*
>
> *I – da autoridade policial, na investigação criminal;*
>
> *II – do representante do Ministério Público, na investigação criminal "**e na instrução processual penal**".*

Como se constata no *caput* do art. 3º, a expressão impugnada que permite à **autoridade judiciária, de ofício,** determinar a escuta telefônica é flagrantemente inconstitucional. Há, na espécie, o "**comprometimento do princípio da imparcialidade e conseqüente violação ao devido processo legal (C.F., art. 5º LIV). Precedentes** em caso símile ao **STF (ADIs 1517 e 1570)**. Para **Luiz Flávio Gomes** (Interceptação Telefônica "de ofício": Inconstitucionalidade. Revista Jurídica, nº 242, págs. 31-37, dez. 1997), a parte do dispositivo do art. 3º que prevê a determinação a interceptação "de ofício" pelo juiz é flagrantemente inconstitucional porque cria a figura do "**juiz inquisidor**", inaceitável diante do processo acusatório adotado no Brasil. Cita posição restritiva de **JOÃO R. PARIZATTO** (Comentários à Lei nº 9.296, de 24.07.96, Leme: Led, 1996, pág. 37) e **ALTAMIRO ARAÚJO LIMA FILHO** (Alterações ao Código Penal e Processual Penal, 2º ed, São Paulo: Led, 1996), no sentido de o juiz apenas poder determinar ex-officio a interceptação na fase da instrução processual. **LÊNIO LUIZ STRECK** (op.

cit. Pág. 81), também entendendo pela inconstitucionalidade do dispositivo (**VICENTE GRECO FILHO, op. cit. Págs. 47/48)**.

Impende, outrossim, enfatizar que "A Constituição Federal de 1988, com clareza até então nunca vista em sede constitucional, fixou os parâmetros do processo (modelo) acusatório no Brasil, estatuindo":

> *"que as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais incumbem às polícias civis e à federal (e inclusive a militar, no que diz respeito aos crimes militares) – **art. 144 e parágrafos** - e que a tarefa de acusação, nos crimes de ação pública, é privativa do Ministério Público (**art.129**). Quando se refere ao Judiciário, no Capítulo próprio, inúmeras vezes utilizou a palavra **jurisdição**, que tem o sentido clássico de dizer o direito."*

Não se trata de um modelo acusatório "puro", mas é inegável que se aproximou do ideal (**LUIZ FLÁVIO GOMES** (Interceptação Telefônica, Ed. R.T., 1997, pág. 199).

Saliente-se, por oportuno, que é inequívoca a competência das **Polícias Judiciárias (Federal e Civil dos Estados e do DF)** para a execução da interceptação das comunicações telefônicas, mediante prévia autorização judicial formalizada em inquéritos policiais (**C.F., art. 144, §§ 1º, IV e 4º**). Certas Procuradorias – Gerais de Justiça, entretanto vêm realizando "grampos" (ilegais e inconstitucionais) em conjunto com as policias Militares e Rodoviárias Federais como ficou comprovado na **CPI – Escutas Telefônicas Clandestinas,** como se vê, a título exemplificativo, no **Doc nº 12.**

Por outro lado, no que se refere à "**interceptação das comunicações telefônicas determinadas pelo juiz na instrução processual penal**", *data venia,* se opera na espécie (**inciso II, do art. 3º**), a nítida inconstitucionalidade em razão da ausência de contraditório para a produção dessa espécie de prova. Como afirmam os eminentes juristas **ROBERTO DELMANTO** e **ROBERTO DELMANTO JUNIOR** (A permissão constitucional e a nova lei de interceptação telefônica, Boletim IBCCrim, São Paulo, nº 47, pág.2, out. 1996), ***in verbis:***

> *"apesar da nova lei estar em aparente consonância com o art. 5º, XII, da CF/88, que permite violação das comunicações telefônicas para fins de investigações criminal ou instrução processual penal, parece-nos que a interceptação telefônica durante a instrução judicial colida com as garantias constitucionais da igualdade (art. 5º, caput), do*

> *contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV), do direito à lealdade processual (fair play), abrangido pela garantia do devido processo legal (art.5º, LIV), e da própria inviolabilidade do exercício da advocacia (art.133), esta última no caso de interceptação de comunicação telefônica entre o acusado e seu defensor.*

6.2.2.4. DA INCONSTITUCIONALIDADE DO § 2º, DO ART. 4º DA LEI 9.296, que tem o seguinte teor:

> ***"Art. 4º -*** .....
> .....
> ***§ 2º - o juiz, no prazo máximo de vinte e quatro horas, decidirá sobre o pedido.***

Dentro da mesma conjugação, a determinação legal de que o despacho do Juiz que decidir sobre o pedido de interceptação telefônica deverá ser fundamentado "**E NO PRAZO MÁXIMO DE VINTE E QUATRO HORAS, CONTADAS A PARTIR DO RECEBIMENTO DO REQUERIMENTO**",visa, sem dúvida, impedir de modo indireto, por meio de um **prazo desproporcional (24 horas)** que o magistrado tenha a possibilidade de sequer examinar os autos. É o que se vê, no cotidiano do país, sobretudo em relação aos "**crimes contra o sistema financeiro c/c art. 288 do Código Penal"**, que, em geral, são apurados mediante inquéritos policiais com dezenas ou, em alguns casos com mais de uma centena de volumes. Trata-se de decisão em casos complexos e materialmente inexeqüíveis para ser prolatada em 24 horas. Sendo assim, as expressões impugnadas no art. 2º *caput*, parágrafo 2º, são inconstitucionais, outrossim, **por ofensa ao princípio do devido processo legal em sentido material (C.F., art. 5º, LIV)**.

Com efeito, trata-se de norma **desarrazoada** que, na espécie, embora obrigue ao magistrado despacho judicial fundamentado (**C.F. art. 93, IX**), na prática essa medida fica inviabilizada de modo indireto, nesse exíguo prazo de 24 horas. Ressalte-se, por certo que:

> *"O prazo de horas conta-se minuto a minuto. Seu momento a quo (início de contagem) é o termo de conclusão dos autos apartados ao Juízo Declarando motivo justo, pode o Juiz exceder por igual tempo o prazo de vinte e quatro horas (CPP, art. 800, § 3º). Não havendo motivo justo ou passadas quarenta e oito horas, pode o Juiz perder seus vencimentos, tantos dias quanto forem os excedidos (CPP, art. 801), cf.* LUIZ FLÁVIO GOMES *(op. cit. pág. 212).*

16

7. O PEDIDO:

7.1. Destarte, tendo em vista as razões invocadas na presente representação, como fundamento da "*actio*" e pelo mais que ocorrerão aos preclaros Ministros, requer o AUTOR a V.Exa., respeitosamente, seja recebida e processada esta AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, COM OS documentos que a instruem, observando-se o disposto nos parágrafos 1° e 3° do art. 103, da Constituição da República.

7.2. Pelo exposto, pede o PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO, a uma sejam suspensos "ad cautelam", liminarmente, todos os dispositivos impugnados constantes da Lei Federal nº 9.296, de 24 de julho de 1996 (Regulamenta o inciso XII, parte final, do art. 5º da Constituição Federal), em razão de inconstitucionalidade material, por ofensa às cláusulas petreas da Constituição Federal.

7.3. Exsurge, nitidamente, a incompatibilidade vertical entre os dispositivos, ora impugnados, da legislação referida no sub-item anterior, desta propositura em que o AUTOR pede a declaração de inconstitucionalidade e os incisos X, XII, LIV e LVI do artigo 5º, todos da Constituição Federal.

7.4. A duas, sucessivamente, pede o PTB, se a EXCELSA CORTE julgar melhor declarar a inconstitucionalidade da totalidade da legislação federal guerreada, tendo em vista ser "*impossível à apreciação da ação direta, uma vez que a declaração de inconstitucionalidade restrita a artigos que compõem sistema normativo acarretaria a permanência, no texto legal, de dicção indefinida e assistemática. (Entendimento assentado na jurisprudência do STF*". ADI nº 2.133-8-RJ, rel o em. Min. ILMAR GALVÃO, in DJU 04/05/01), reitera o AUTOR, por via do pedido subsidiário, que todos os dispositivos correlatos constantes da legislação impugnada referida, sejam declarados inconstitucionais por essa SUPREMA CORTE, tendo em conta, ressalte-se, os fundamentos jurídicos adotados em relação a cada uma das impugnações, com as suas especificações (incisos I e II, do art. 3º, da Lei nº 9.868, de 10.11.99).

7.5. Subsidiariamente, a três, pede, ainda, o AUTOR, se a EXCELSA CORTE julgar melhor declarar a inconstitucionalidade do inciso III, do art. 2º, sem redução da expressão literal do texto, roga-se por via do método de interpretação conforme à Constituição, de maneira a atribuir-se aos referidos dispositivos da legislação impugnada referida, a única interpretação que é aquela que considere, em harmonia com a lição de Canotilho, "a interpretação conforme a constituição só é legítima quando

existe um espaço de decisão (igual espaço de interpretação) aberto a várias propostas interpretativas, umas em conformidade com a constituição e que devem ser preferidas, e outras em desconformidade com ela". Sendo assim, a interpretação adequada, com fiel observância dos direitos e garantias fundamentais do cidadão é a seguinte:

> *"DA INCONSTITUCIONALIDADE DO INCISO III DO ART. 2º DA LEI 9.296, SEM REDUÇÃO DA EXPRESSÃO LITERAL DO TEXTO, MEDIANTE INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO, A FIM DE SE LHE EXCLUIR A INTERPRETAÇÃO QUE PERMITE ADMITIR A INTERCEPTAÇÃO DE COMUNICAÇÃO TELEFÔNICA NOS CRIMES APENADOS COM RECLUSÃO QUE NÃO SEJAM CONSIDERADOS DE ESPECIAL GRAVIDADE PREVISTOS NO ART. 5º, XLIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL."*

8. MEDIDA CAUTELAR LIMINAR:

8.1. Os dispositivos impugnados da Lei Federal nº 9.296, de 24 de julho de 1996, encontram-se em vigor. Impõe-se, por isso, sustar a eficácia dos dispositivos questionados, para garantia da ulterior decisão da causa, a fim de evitar a incidência de preceitos que contrariam flagrantemente a Constituição da República.

8.2. Para o efeito de concessão de medida cautelar, os fundamentos jurídicos da ação evidenciam a relevância da matéria e a pertinência da defesa liminar da Constituição e de cuja aplicação resultam lesões à própria ordem jurídica, preservando-se, sobretudo, a garantia aos cidadãos atingidos pela norma inconstitucional, o pleno exercício de seus direitos e garantias fundamentais previstos na Carta Magna.

8.3. Os fundamentos desta Ação Direta de Inconstitucionalidade, apresentados com observância dos critérios de aferição da tutela cautelar, demonstram *ex-abundantia* o *fumus boni juris*, enquanto o *periculum in mora* resulta, conseqüentemente, da própria vigência da legislação impugnada, que deve ser suspensa, até o juízo definitivo do E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Presença, sobretudo, da conveniência da concessão da medida cautelar liminar pelos tumultos que as normas impugnadas vêm causando no país, diante do notório "desvirtuamento da utilização do instituto da interceptação das comunicações telefônicas" (Justificação do PL 1443/07 da CCJC da Câmara dos Deputados – Doc. nº 06 págs. 87/88).

8.4. O AUTOR tem a honra de requerer, portanto, ao eminente Presidente, nos termos dos art. 102, inciso I, alíneas "a" e "p", da Constituição Federal, art. 10, § 3º da Lei nº 9.868, de 10 de novembro de 1999 e 13, inciso VIII, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que aprecie o pedido de EXCEPCIONAL URGÊNCIA, que agora formula, de concessão de MEDIDA CAUTELAR LIMINAR SEM A AUDIÊNCIA DOS ÓRGÃOS OU DAS AUTORIDADES DAS QUAIS EMANOU A LEGISLAÇÃO IMPUGNADA, visando a suspensão da eficácia das normas cuja constitucionalidade é questionada.

8.5. Havendo pedido de medida cautelar, o AUTOR requer, subsidiariamente, em face da relevância da matéria e de seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, seja aplicado ao feito, o rito abreviado, previsto no art. 12, da Lei nº 9.868, de 10 de novembro de 1999.

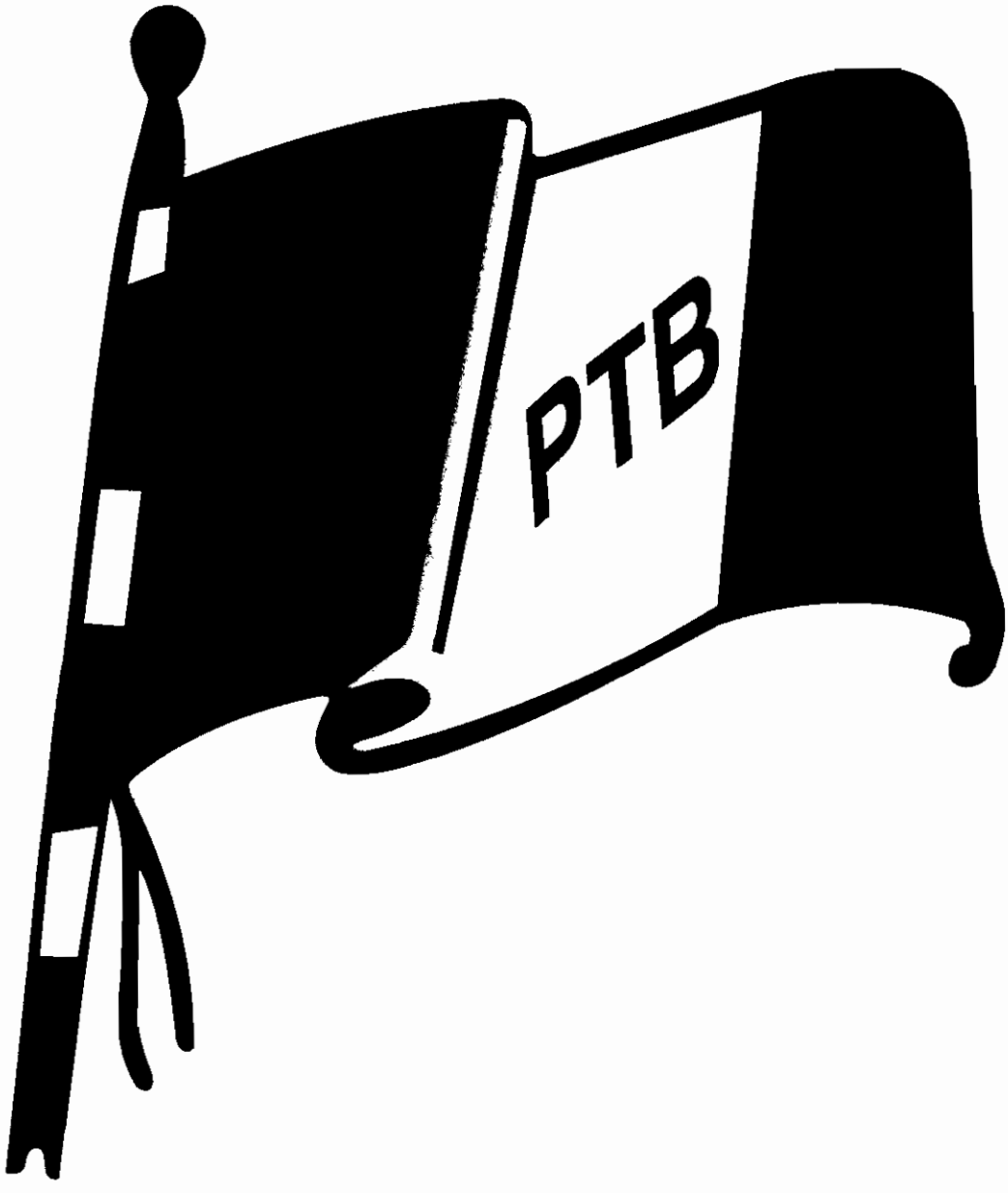
9. Finalmente, observado o procedimento cabível, julgar essa COLENDA CORTE, procedente esta ação, para declarar, em definitivo, a inconstitucionalidade da legislação impugnada.

Nestes Termos

Pede Deferimento

Brasília, DF, 21 de julho de 2008.

WLADIMIR SÉRGIO REALE
OAB-RJ 3.803



Muda Brasil com o PTB.

Diretório Nacional

Brasília - DF

1. OFICIO - BRASILIA
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS
Ficou arquivada cópia em microfilme
sob o n.00072773

ATA REUNIÃO NOVO DIRETÓRIO NACIONAL

Ata da reunião do diretório nacional do PTB realizada no 06 de outubro de 2006 convocada pelo senhor presidente na reunião conjunta entre os convencionais do PTB e do PAN que elegeu o novo diretório nacional face à incorporação entre as legendas. O senhor presidente, convidou para compor a mesa os companheiros Deputado Campos Machado, o vice-presidente Nabi Abi Chedid, deputado Nelson Marquizelli, o presidente do PTB no DF, Gim Argello, o Secretario do Trabalho no DF, Ivo Borges, o ex-presidente do PAN Dreyfus Bueno Rabelo, Firmino Luiz dos Santos Neto, do extinto PAN RJ, José do Carmo Vieira, do extinto PAN de MG, José Gomes Sobrinho do extinto PAN de MG, Silvany José Lourenço, do extinto PAN de MG e Cícero Amaral Filho do extinto PAN DF, e José Melo da Silva Sobrinho do extinto PAN do Amazonas. verificando a existência de quorum necessário para deliberação comunicou aos membros do diretório constar sobre a mesa chapa única de composição da comissão executiva nacional e dos conselhos de ética e disciplina partidária e do conselho fiscal, apresentados de forma completa e individual. Convidou para secretariar os trabalhos o senhor Emerson Palmieri determinando que o mesmo proferisse à leitura da nominata da comissão executiva. O senhor secretário proferiu a leitura nos seguintes termos:

EXECUTIVA NACIONAL Presidente: ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO – RJ, 1° Vice-Presidente:FLÁVIO DE CASTRO MARTINEZ – PR, 2° Vice-Presidente: MOZARILDO CAVALCANTI – RR, 3° Vice-Presidente: SERGIO PEDRO ZAMBIASI – RS, 4° Vice-Presidente:JORGE AFONSO ARGELLO – DF, 5° Vice-Presidente: SONIA SANTOS – RS, 6° Vice-Presidente: DREYFUS BUENO RABELLO – MG, 7° Vice-Presidente; NABI ABI CHEDID – SP, 8° Vice-Presidente: WALFRIDO SILVINO DOS MARES GUIA NETO – MG, **SECRETARIA GERAL**, Secretário Geral: ANTONIO CARLOS DE CAMPOS MACHADO – SP, Primeiro Secretário: EMERSON ELOY PALMIERI – PR, Segundo Secretario:RONALDO MONTEIRO FRANCISCO – RJ, **TESOURARIA GERAL**, Tesoureiro Geral: LUIZ RONDON DE MAGALHÃES FILHO – SP, Primeiro Tesoureiro: ROBERTO GARCIA SALMERON - RJ Segundo Tesoureiro: EDUARDO SEABRA DA COSTA – AP **SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS** Secretário de Direitos Humanos: CRISTIANE BRASIL – RJ, Primeiro Secretário: DJEDÁ SOUZA LISBOA – RS, Segundo Secretário: LUIZ FRANCISCO CORREA BARBOSA – RS, **SECRETARIA DE RELAÇÕES SINDICAIS, TRABALHISTA E MOBILIZAÇÃO**, Secretário de Relações Sindicais, Trabalhista e Mobilização: GEORGIOS STAIKOS TZEMOS – DF, Primeiro Secretário: CARLOS ALBERTO DE CARVALHO THADEO – SP, Segundo Secretário: CARLOS VARGAS – RS, **SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, PROJETO E AÇÃO MUNICIPAL**, Secretário de Projetos: ANTONIO OSORIO MENEZES BATISTA – BA, Primeiro Secretário de Projetos:CLAUDIO ANTONIO MANFRÓI - RS Segundo Secretario de Projetos: FIRMINO LUIZ DOS SANTOS NETO – PAN – RJ, **SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO**, Secretario de Comunicação: HONÉSIO PIMENTA PEDREIRA FERREIRA –RJ, Primeiro Secretário de Comunicação: FERNANDO ANTONIO FOLGADO GONÇALVES - RJ Segundo Secretário de Comunicação: PAULO ALVES DA SILVA – DF, **VOGAIS**, SOLANGE FERNANDES BEIRÓ – DF, JOFRAN FREJAT – DF, CRISTIANO NOGUEIRA ARAÚJO- DF, NELCIR TESSARO – RS, RODRIGO MARTINEZ – PR, MARCOS VINICIUS FERREIRA VASCONCELOS – RJ, JOSÉ TADEU VIEIRA DA CUNHA – GO, AUGUSTO CEZAR E. DE CARVALHO – PE, JOÃO VICENTE CLÁUDINO –PI, ANTONIO CLEBER DE PAULA – RS, JAIR DOS SANTOS – PR, IVO BORGES DE LIMA – DF, NORBERTO PAULO DE OLIVEIRA MARTINS – RJ, MARCOS VON SEE HAUSEN – PAN, EDUARDO NUNES SERDOURA – RJ. **SUPLENTES**, REINALDO DE SÁ MEIRELE S- RJ, CELSO RAMPINI DO CARMO – RJ, BALDUÍNO RODRIGUES – SC, VERA LÚCIA GORGULHO CHAVES DE AZEVEDO – PAN, ARLEN DE PAULA SANTIAGO – MG, JOENES DE SOUZA (PAN), NOEL MESSIAS DE OLIVEIRA – MG, ROQUE SARAIVA DE OLIVEIRA – DF, NARCIZO PARIZOTTO – SC

Ofício de Notas do Brasília DF
Documento Autenticado
Adson
Fls.

1. OFICIO - BRASILIA
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS

Ficou arquivada cópia em microfilme sob o n.00072773

PAULO BRAZ – DF, JOCELITO CANTO – PR, RODRIGO BRAGA RIBEIRO – RJ, JOSÉ RICARDO MARTINS VIEIRA (CADIM) RJ Concluída a leitura o senhor presidente submeteu ao crivo dos senhores membros do diretório a chapa completa, sendo a mesma aprovada por unanimidade de votos. Em seguida o senhor presidente declarou eleito com mandato de 3 (três) anos a contar desta data e imediatamente empossou os membros da comissão executiva nacional do PTB. Em seguida foi proferida a leitura das chapas dos membros dos conselhos, sendo elas: **CONSELHO FISCAL TITULARES** EDSON PACHACO DOS SANTOS – RJ, HAROLDO MEDEIROS – PAN, CICERO MIRANDA – DF, JOSÉ CARLOS ZORDAN- DF, FABIO PAGANELLA – DF, PATRICIA ALMEIDA DE ALENCAR – GO, LUIZ DUARTE SILVA NETO – DF, **SUPLENTES** RENATA CARNEIRO MENESCAL – PI, ANICELIA PINHEIRO ZORDAN – DF, WALDIR GUIDO VARANDAS JUNIOR – DF, EDMAR BRAZ QUEIROZ – DF, CARLOS ALBERTO TAURISANO – DF, JOÃO BATISTA CORDEIRO DA SILVA – GO, FELIPE SCHIMIT – SC Em seguida o senhor submeteu à votação sendo que a chapa foi eleita por unanimidade e declarada empossada, com mandato de três anos, a contar desta data. Ato contínuo o senhor determinou a leitura da chapa do CONSELHO DE ÉTICA E DISCIPLINA PARTIDÁRIA, com a seguinte composição: **TITULARES**: ISMAEL NASCIMENTO DE MEDEIROS - BA, MAURICIO AZIS ESTEVES – RJ, FERNANDO MAIA – RO, OSCAR FAKOURI – RO, JULIO BRASIL – RJ, WALDIR GUIDO VARANDAS JUNIOR – DF, BASILE GEORGE PANTAZIS - DF **SUPLENTES**: LUIGHI ROMANINI – DF ANICELIA PINHEIRO DE ABREU ZORDAN – DF RAID KAMAL – DF, GERONCIO ALVES DE OLIVEIRA – RJ, ALBINO FERNANDES RIBEIRO – RJ, JUAREZ MOREIRA LESSA – RJ, LUIZ FONTAINHA - RJ Submetida a nominata à votação foi a mesma aprovada por unanimidade e declarada empossada com mandato de três anos a contar desta data. Nada mais havendo a tratar o presidente agradeceu a presença de todos declarando encerrada a reunião, determinando a lavratura da presente ata que após lida e aprovada segue assinada por mim e pelo presidente. Brasília, 06 de outubro de 2006

CARTÓRIO MARCELO RIBAS
1. OF. DE REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS
SUPER CENTER - ED. VENANCIO 2000
SCS. Q.08 BL. B-60 SL. 140-E 1. ANDAR
BRASILIA/DF - TELEFONE: 224-4026

Registrado e Arquivado sob o numero 00003068 do livro n. A-05 em 16/12/1994 . Dou fé.
Protocolado e microfilmado sob nº00072773
Brasília: 01/11/2006.

Titular: Marcelo Caetano Ribas
Subst.: Marcelo Figueiredo Ribas
Geralda do Carmo A. Rodrigues
->Edlene Miguel Pereira
Eunice de Oliveira Pacheco
Edileuza Miguel Pereira Franco
[illegible] Gomes de Jesus
[illegible] C. Oliveira
[illegible]
[illegible] Gripp

PO 862216

Documento Autenticado Edson

Partido Trabalhista Brasileiro

22

PROCURAÇÃO

OUTORGANTE – PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO – PTB, partido político com representação no Congresso Nacional, CNPJ/MF 03.605.136.0001/13 com sede na SEP/Norte, 504 norte n° 100 bloco A - Cobertura, Brasília-DF, representado por seu presidente o senhor **ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO**, brasileiro, separado judicialmente, portador do RG n° S1213751-1 SSP RJ, inscrito no CPF sob n° 280.907.647-20, Advogado.

OUTORGADO – WLADIMIR SERGIO REALE, brasileiro, separado judicialmente, inscrito na OAB-RJ sob n° 3.803, com endereço na Avenida Rio Branco n° 257 salas 1404/1407, centro, Rio de Janeiro - RJ, onde deverá receber suas comunicações e intimações oficiais.

PODERES – os mais amplos, gerais e ilimitados poderes para o foro em geral, com a cláusula *ad judicia et* extra para que possam defender os direitos e interesses do outorgante, podendo requerer certidões e traslados, cópias e demais documentos oficiais, inclusive representar o outorgante junto ao **Supremo Tribunal Federal – STF, em especial com poderes especiais e específicos para ingressar com Ação Direta de Inconstitucionalidade-ADI, contra a totalidade da lei federal 9.296, de 24 de Julho de 1996. (Regulamenta o inciso XII, parte final, do art 5° da Constituição Federal).**

Brasília, 15 de Julho de 2008.

ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO
Presidente Nacional do PTB

Diretório Nacional
E – Mail: ptb@ptb.org.br
Home Page: http://www.ptb.org.br

CÂMARA DOS DEPUTADOS

SECRETARIA-GERAL DA MESA

25

CERTIDÃO

Certifico, para os devidos fins, que o **Partido Trabalhista Brasileiro – PTB:**

1) possui funcionamento parlamentar na Câmara dos Deputados;

2) no pleito do dia 06 de outubro de 2006, elegeu, para a Câmara dos Deputados, por unidade da Federação, os seguintes quantitativos: Amazonas – 01 (um), Ceará – 01 (um), Distrito Federal – 01 (um), Goiás – 02 (dois), Maranhão – 01 (um), Pernambuco – 03 (três), Piauí – 01 (um), Paraná – 01 (um), Rio de Janeiro – 02 (dois), Rondônia – 01 (um), Rio Grande do Sul – 03 (três), Sergipe – 01 (um), São Paulo – 04 (quatro), totalizando 22 (vinte e dois) Deputados;

3) em 1º de fevereiro de 2007, na posse dos Deputados Federais eleitos para a 53ª Legislatura (2007 – 2011), apresentava, por unidade da Federação, os seguintes quantitativos: Amazonas – 02 (dois), Ceará – 01 (um), Goiás – 02 (dois), Maranhão – 01 (um), Paraíba – 01 (um), Pernambuco – 03 (três), Piauí – 01 (um), Paraná – 01 (um), Rio de Janeiro – 01 (um), Rondônia – 01 (um), Rio Grande do Sul – 03 (três), Sergipe – 01 (um), São Paulo – 04 (quatro), totalizando 22 (vinte e dois) Deputados;

4) nesta data, às 17h. 12 min., apresenta os seguintes quantitativos, por unidade da Federação: Amazonas – 01 (um), Ceará – 01 (um), Goiás – 02 (dois), Maranhão – 01 (um), Paraíba – 01 (um), Pernambuco – 02 (dois), Piauí – 01 (um), Paraná – 01 (um), Rio de Janeiro – 01 (um), Rondônia – 01 (um), Rio Grande do Sul – 03 (três), Alagoas – 01 (um), São Paulo – 04 (quatro), totalizando 20 (vinte) Deputados.

Sendo o que consta acerca do solicitado, lavrei a presente certidão, à qual dou fé.

Brasília/DF, 12 de dezembro de 2007.

4º OFÍCIO DE NOTAS DO DF
SEPN QDA. 504 ED. MARIANNA LOJAS 106/114
Fone: 61 3326-5234
AUTENTICAÇÃO (eis)
CONFERE COM O ORIGINAL DE ACORDO COM O ARTIGO 7º V. DA L 8.935 DE 18/11/94, AUTENTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO FIEL DO ORIGINAL.
BRASÍLIA/DF 18 DEZ
TABELIÃO
VANILDA MENDONÇA SANT
LEÔNIDAS FABIANO R.
HÉLIO MENDONÇA

MOZART VIANNA DE PAIVA
Secretário-Geral da Mesa

(DOC. N°03)

TRIBUNAL FEDERAL SUPREMO 31

SEÇÃO 1

Diário Oficial

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

IMPRENSA NACIONAL — BRASÍLIA — DF

ANO CXXXIV - Nº 143 — QUINTA-FEIRA, 25 DE JULHO 1996 — PREÇO: R$ 0,42

Sumário

	PÁGINA
ATOS DO PODER LEGISLATIVO	13757
ATOS DO PODER EXECUTIVO	13758
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA	13761
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA	13762
MINISTÉRIO DO EXÉRCITO	13765
MINISTÉRIO DA FAZENDA	13765
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES	13796
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO	13796
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO	13796
MINISTÉRIO DA CULTURA	13797
MINISTÉRIO DO TRABALHO	13797
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	13797
MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA	13798
MINISTÉRIO DA SAÚDE	13800
MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO	13805
MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA	13806
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13819
MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES	13820
MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL E REFORMA DO ESTADO	13823
MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO	13826
ENTIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO DAS PROFISSÕES LIBERAIS	13826
PODER JUDICIÁRIO	13826
ÍNDICE	13828

Atos do Poder Legislativo

LEI Nº 9.296, DE 24 DE JULHO DE 1996.

Regulamenta o inciso XII, parte final, do art. 5º da Constituição Federal.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte

Art. 1º A interceptação de comunicações telefônicas, de qualquer natureza, para prova em investigação criminal e em instrução processual penal, observará o disposto nesta Lei e dependerá de ordem do juiz competente da ação principal, sob segredo de justiça.

Parágrafo único. O disposto nesta Lei aplica-se à interceptação do fluxo de comunicações em sistemas de informática e telemática.

Art. 2º Não será admitida a interceptação de comunicações telefônicas quando ocorrer qualquer das seguintes hipóteses:

I - não houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal;

II - a prova puder ser feita por outros meios disponíveis;

III - o fato investigado constituir infração penal punida, no máximo, com pena de detenção.

Parágrafo único. Em qualquer hipótese deve ser descrita com clareza a situação objeto da investigação, inclusive com a indicação e qualificação dos investigados, salvo impossibilidade manifesta, devidamente justificada.

Art. 3º A interceptação das comunicações telefônicas poderá ser determinada pelo juiz, de ofício ou a requerimento:

I - da autoridade policial, na investigação criminal;

II - do representante do Ministério Público, na investigação criminal e na instrução processual penal.

Art. 4º O pedido de interceptação de comunicação telefônica conterá a demonstração de que a sua realização é necessária à apuração de infração penal, com indicação dos meios a serem empregados.

§ 1º Excepcionalmente, o juiz poderá admitir que o pedido seja formulado verbalmente, desde que estejam presentes os pressupostos que autorizem a interceptação, caso em que a concessão será condicionada à sua redução a termo.

§ 2º O juiz, no prazo máximo de vinte e quatro horas, decidirá sobre o pedido.

Art. 5º A decisão será fundamentada, sob pena de nulidade, indicando também a forma de execução da diligência, que não poderá exceder o prazo de quinze dias, renovável por igual tempo uma vez comprovada a indispensabilidade do meio de prova.

Art. 6º Deferido o pedido, a autoridade policial conduzirá os procedimentos de interceptação, dando ciência ao Ministério Público, que poderá acompanhar a sua realização.

§ 1º No caso de a diligência possibilitar a gravação da comunicação interceptada, será determinada a sua transcrição.

§ 2º Cumprida a diligência, a autoridade policial encaminhará o resultado da interceptação ao juiz, acompanhado de auto circunstanciado, que deverá conter o resumo das operações realizadas.

§ 3º Recebidos esses elementos, o juiz determinará a providência do art. 8º, ciente o Ministério Público.

Art. 7º Para os procedimentos de interceptação de que trata esta Lei, a autoridade policial poderá requisitar serviços e técnicos especializados às concessionárias de serviço público.

Art. 8º A interceptação de comunicação telefônica, de qualquer natureza, ocorrerá em autos apartados, apensados aos autos do inquérito policial ou do processo criminal, preservando-se o sigilo das diligências, gravações e transcrições respectivas.

Parágrafo único. A apensação somente poderá ser realizada imediatamente antes do relatório da autoridade, quando se tratar de inquérito policial (Código de Processo Penal, art. 10, § 1º) ou na conclusão do processo ao juiz para o despacho decorrente do disposto nos arts. 407, 502 ou 538 do Código de Processo Penal.

Art. 9º A gravação que não interessar a prova será inutilizada por decisão judicial, durante o inquérito, a instrução processual ou após esta, em virtude de requerimento do Ministério Público ou da parte interessada.

Parágrafo único. O incidente de inutilização será assistido pelo Ministério Público, sendo facultada a presença do acusado ou de seu representante legal.

Art. 10. Constitui crime realizar interceptação de comunicações telefônicas, de informática ou telemática, ou quebrar segredo da Justiça, sem autorização judicial ou com objetivos não autorizados em lei.

Pena: reclusão, de dois a quatro anos, e multa.

Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 12. Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 24 de julho de 1996, 175º da Independência e 108º da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim

Biblioteca Machado de Assis

Acervo das principais publicações da Imprensa Nacional e de obras raras de inestimável valor histórico e literário.

Horário de atendimento: 7:30 às 19 horas.

Informações: Imprensa Nacional, SIG, Quadra 6, Lote 800, CEP 70604-900, Brasília, DF.
Telefone (061) 313-9903

Art. 2º Não será admitida a interceptação de comunicações telefônicas quando ocorrer qualquer das seguintes hipóteses:

I - não houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal;

II - a prova puder ser feita por outros meios disponíveis;

III - o fato investigado constituir infração penal punida, no máximo, com pena de detenção.

Parágrafo único. Em qualquer hipótese deve ser descrita com clareza a situação objeto da investigação, inclusive com a indicação e qualificação dos investigados, salvo impossibilidade manifesta, devidamente justificada.

.....

Art. 10. Constitui crime realizar interceptação de comunicações telefônicas, de informática ou telemática, ou quebrar segredo da Justiça, sem autorização judicial ou com objetivos não autorizados em lei.

PENA: reclusão, de dois a quatro anos, e multa.

Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 12. Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 24 de julho de 1996; 175º da Independência e 108º da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Nelson A. Jobim

PROJETO DE LEI N.º 6.311, DE 2005

(Do Sr. Inaldo Leitão)

Dá nova redação ao inciso III do Art.2º da Lei nº 9.296, de 24 de Julho de 1996.

DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-1258/1995.

APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário

PL 6311/2005
Mesa Diretora da Câmara dos Deputados
20/03/2007
Arquivado nos termos de § 4° do artigo 58 do RICD. DCD de 21/03/07, pág. 11214 – COL 01.

O Congresso Nacional Decreta:

Art.1°. Esta lei altera a redação ao inciso III do Art.2° da Lei n° 9.296, de 24 de Julho de 1996.

Art.2°. O inciso III do Art. 2° da Lei n° 9.296, de 24 de Julho de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação:

> Art.2°.....
> "III- o fato investigado for o tráfico ilícito de substância entorpecente, em qualquer de suas modalidades, ou infração penal a que se refere o artigo 1° da Lei n° 8.072, de 25 de julho de 1990, ou a ela equiparada."(NR)

Art.3°. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

Este projeto foi sugerido por um grupo de renomados advogados. Concordo com a tese exposta e o submeto ao debate nesta Casa.

Ao regulamentar o preceito reitor do artigo 5°, inciso XII, da Constituição Federal, o Legislador Ordinário, inspirado pela lei processual penal italiana, inseriu no nosso ordenamento jurídico a Lei n° 9.296/1996, que disciplinou a interceptação telefônica, telemática e de dados, com objetivos de investigação criminal. Tão amplo foi o arco de possibilidades de, mediante ordem judiciária, se excepcionar o princípio constitucional da privacidade (art. 5°, inciso X, da CF), que os chamados "grampos" telefônicos se banalizaram e se multiplicaram por todo País, gerando um efeito utilitarista e nocivo, mortificando a franquia nobre da privacidade constitucional (entre nós cláusula pétrea). De fato, por qualquer razão menor as autoridades incumbidas da persecução penal postulam e obtém facilmente autorização judicial para, ao argumento de investigar prática criminosa, a interceptação dessas comunicações. Tão descuidada tem sido a concessão da escuta que, conta-se determinado juiz, por engano, teria sido levado a autorizar o monitoramento de sua própria linha telefônica... *Se non é vero...*

27

O que teria de ser uma exceção, de que se deveria lançar mão e apenas em casos de extrema gravidade, virou incidente corriqueiro no foro criminal, mesmo quando desnecessário esse instrumental, e para se apurar delitos de menor gravidade. Hoje, por fas ou nefas se autoriza a interceptação em juízo e se o faz de forma sucessiva (do telefone A que chamou o telefone B que, por sua vez, recebeu chamada do telefone C, e assim indefinidamente formando-se uma corrente incontrolável de intimidades devassadas, contra o que impõe o citado inciso X do art. 5° da CF).

O instrumento de que se cuida só deve ser utilizado em casos de investigação de crime de gravidade intensa e, mesmo assim, quando absolutamente necessário, não às mancheias e na investigação de qualquer crime, como tem ocorrido.

Penso que atualmente podemos repetir no Brasil aquilo que o Ministro da Justiça da Itália asseverou em entrevista recente, concedida a RAI : *Siamo tutti spiati (Estamos todos espionados, vigiados).* Há, segundo consta, até um "mercado paralelo" do resultado dessas interceptações, abastecendo o círculo marginal da chantagem, até contra autoridades e políticos...

É preciso moderar!

Assim, restringindo a interceptação aos casos de tráfico de drogas, dos crimes hediondos e dos que se acham a estes equiparados, teremos a sociedade armada contra essa modalidade criminalidade de elevada monta, sem incorrer no excesso que ora vivenciamos e que tanto ofende o princípio constitucional da intimidade. Peço, por isso, o apoio de meus pares para o presente projeto de lei.

Sala das sessões, 01 de dezembro de 2005.

Deputado **Inaldo Leitão**

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CEDI

CONSTITUIÇÃO
DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

.....

TÍTULO II
DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS

CAPÍTULO I
DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição;

II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei;

III - ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante;

IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato;

V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem;

VI - é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias;

VII - é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva;

VIII - ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei;

IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença;

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;

XII - é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal;

XIII - é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer;

XIV - é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional;

XV - é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens;

XVI - todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente;

XVII - é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar;

XVIII - a criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento;

XIX - as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado;

XX - ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado;

XXI - as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente;

XXII - é garantido o direito de propriedade;

XXIII - a propriedade atenderá a sua função social;

XXIV - a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição;

XXV - no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano;

XXVI - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento;

XXVII - aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar;

XXVIII - são assegurados, nos termos da lei:

a) a proteção às participações individuais em obras coletivas e à reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas;

b) o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas;

XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas,

aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País;

XXX - é garantido o direito de herança;

XXXI - a sucessão de bens de estrangeiros situados no País será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhes seja mais favorável a lei pessoal do de cujus;

XXXII - o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor;

XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado;

XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:

a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder;

b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal;

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;

XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada;

XXXVII - não haverá juízo ou tribunal de exceção;

XXXVIII - é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados:

a) a plenitude de defesa;

b) o sigilo das votações;

c) a soberania dos veredictos;

d) a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida;

XXXIX - não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal;

XL - a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu;

XLI - a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais;

XLII - a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei;

XLIII - a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem;

XLIV - constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático;

XLV - nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido;

XLVI - a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes:

a) privação ou restrição da liberdade;
b) perda de bens;
c) multa;
d) prestação social alternativa;
e) suspensão ou interdição de direitos;
XLVII - não haverá penas:
a) de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do art.84, XIX;
b) de caráter perpétuo;
c) de trabalhos forçados;
d) de banimento;
e) crucis;
XLVIII - a pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado;
XLIX - é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral;
L - às presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação;
LI - nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum, praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei;
LII - não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião;
LIII - ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente;
LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;
LVI - são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos;
LVII - ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória;
LVIII - o civilmente identificado não será submetido a identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei;
LIX - será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal;
LX - a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem;
LXI - ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei;
LXII - a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada;
LXIII - o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado;

LXIV - o preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial;

LXV - a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária;

LXVI - ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança;

LXVII - não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel;

LXVIII - conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder;

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

LXX - o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por:

a) partido político com representação no Congresso Nacional;

b) organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados;

LXXI - conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania;

LXXII - conceder-se-á habeas data:

a) para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público;

b) para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo;

LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência;

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;

LXXV - o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença;

LXXVI - são gratuitos para os reconhecidamente pobres, na forma da lei:

a) o registro civil de nascimento;

b) a certidão de óbito;

LXXVII - são gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data, e, na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania;

LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

** Inciso LXXVIII acrescido pela Emenda Constitucional nº 45, de 08/12/2004.*

§ 1º As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata.

§ 2º Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte.

§ 3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais.

** § 3º acrescido pela Emenda Constitucional nº 45, de 08/12/2004.*

§ 4º O Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional a cuja criação tenha manifestado adesão.

** § 4º acrescido pela Emenda Constitucional nº 45, de 08/12/2004.*

CAPÍTULO II
DOS DIREITOS SOCIAIS

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

** Artigo com redação dada pela Emenda Constitucional nº 26, de 14/02/2000.*

.....

.....

LEI Nº 9.296, DE 24 DE JULHO DE 1996

Regulamenta o Inciso XII, Parte Final, do art.5º da Constituição Federal.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º A interceptação de comunicações telefônicas, de qualquer natureza, para prova em investigação criminal e em instrução processual penal, observará o disposto nesta Lei e dependerá de ordem do juiz competente da ação principal, sob segredo de justiça.

Parágrafo único. O disposto nesta Lei aplica-se à interceptação do fluxo de comunicações em sistemas de informática e telemática.

Art. 2º Não será admitida a interceptação de comunicações telefônicas quando ocorrer qualquer das seguintes hipóteses:

I - não houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal;

II - a prova puder ser feita por outros meios disponíveis;

III - o fato investigado constituir infração penal punida, no máximo, com pena de detenção.

Parágrafo único. Em qualquer hipótese deve ser descrita com clareza a situação objeto da investigação, inclusive com a indicação e qualificação dos investigados, salvo impossibilidade manifesta, devidamente justificada.

Art. 3º A interceptação das comunicações telefônicas poderá ser determinada pelo juiz, de ofício ou a requerimento:

I - da autoridade policial, na investigação criminal;

II - do representante do Ministério Público, na investigação criminal e na instrução processual penal.

.....

.....

LEI Nº 8.072, DE 25 DE JULHO DE 1990

Dispõe sobre os crimes hediondos, nos termos do art.5º, Inciso XLIII, da Constituição Federal, e determina outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º São considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, consumados ou tentados:

* *Artigo, caput, com redação dada pela Lei nº 8.930, de 06/09/1994.*

I - homicídio (Art. 121), quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente, e homicídio qualificado (Art. 121, § 2º, I, II, III, IV e V);

* *Inciso I com redação determinada pela Lei nº 8.930, de 06/09/1994.*

II - latrocínio (Art. 157, § 3º, in fine);

* *Inciso II com redação determinada pela Lei nº 8.930, de 06/09/1994.*

III - extorsão qualificada pela morte (Art. 158, § 2º);

* *Inciso III com redação determinada pela Lei nº 8.930, de 06/09/1994.*

IV - extorsão mediante seqüestro e na forma qualificada (Art. 159, caput, e §§ 1º, 2º e 3º);

* *Inciso IV com redação determinada pela Lei nº 8.930, de 06/09/1994.*

V - estupro (Art. 213 e sua combinação com o art.223, caput e parágrafo único);

* *Inciso V com redação determinada pela Lei nº 8.930, de 06/09/1994.*

VI - atentado violento ao pudor (Art. 214 e sua combinação com o art.223, caput e parágrafo único);

* *Inciso VI com redação determinada pela Lei nº 8.930, de 06/09/1994.*

VII - epidemia com resultado morte (Art. 267, § 1º).

* *Inciso VII com redação determinada pela Lei nº 8.930, de 06/09/1994.*

VII-A - (VETADO)

** Inciso acrescido pela Lei nº 9.695, de 20/08/1998.*

VII-B - falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais (art.273, caput e § 1º, § 1º-A e § 1º-B, com a redação dada pela Lei nº 9.677, de 2 de julho de 1998).

** Inciso acrescido pela Lei nº 9.695, de 20/08/1998.*

Parágrafo único. Considera-se também hediondo o crime de genocídio previsto nos artigos 1º, 2º e 3º da Lei nº 2.889, de 1º de outubro de 1956, tentado ou consumado.

** Parágrafo com redação dada pela Lei nº 8.930, de 06/09/1994.*

Art. 2º Os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de:

I - anistia, graça e indulto;

II - fiança e liberdade provisória.

§ 1º A pena por crime previsto neste artigo será cumprida integralmente em regime fechado.

§ 2º Em caso de sentença condenatória, o juiz decidirá fundamentadamente se o réu poderá apelar em liberdade.

§ 3º A prisão temporária, sobre a qual dispõe a Lei nº 7.960, de 21 de dezembro de 1989, nos crimes previstos neste artigo, terá o prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade.

.....

.....

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA

I - RELATÓRIO

Trata a proposição em apreço de disciplinar o inciso XII da Constituição Federal, ou seja, estabelecer os casos de interceptação das telecomunicações telefônicas, por ordem judicial.

A ela estão apensados os seguintes PLs:

- **PL 4.825/01**, que acrescenta dispositivo à Lei nº 9.296/96, para tipificar como crime a divulgação, por qualquer meio, do conteúdo de interceptação de comunicações telefônicas realizadas ilegalmente;

- **PL 173/03**, que altera dispositivos da Lei nº 9.296/96, para dispor que a quebra de sigilo deve tramitar sob segredo de justiça com recurso de ofício para o Tribunal competente, para impor ao Ministério Público a obrigação de requerer a suspensão da quebra de sigilo quando verificar sua inutilidade ou a inexistência das hipóteses autorizativas, para dar ao juiz competência para determinar, *ex officio*, a destruição da gravação que não interessar como meio de prova e, por último, para tornar necessária a autorização do interessado ao seu representante legal para que este assista ao incidente de inutilização da gravação. Tipifica também como crime de responsabilidade do juiz e do Presidente do Tribunal competente o deferimento de interceptação de comunicações de quaisquer sistemas sem a observância devidamente comprovada e fundamentada das hipóteses previstas na lei e determina a competência do Plenário do Tribunal para o julgamento de seu presidente que decidir pelo deferimento das gravações dos sistemas de comunicação;

- **PL 195/03** – acrescenta dispositivo à Lei nº 9.296/96 que tipifica como crime a realização de interceptação de comunicações telefônicas ou de informática e a quebra de segredo de justiça com a finalidade de perseguição ou espionagem por motivo de crença religiosa ou convicção filosófica, ideológica ou política;

- **PL 2.114/03** – que também altera dispositivo da Lei nº 9.296/96 para ampliar o prazo da interceptação de quinze para sessenta dias.

O projeto é da competência do Plenário da Casa.

- **PL 4.323/2004** – Acrescenta parágrafos aos artigos primeiro e dez da Lei n.º 9.296/96. O primeiro acréscimo exige que o Ministério Público seja ouvido sempre, em cada pedido de interceptação do fluxo de comunicações telefônicas, em sistemas de informática e telemática. O segundo acréscimo atribui responsabilidade civil, penal e administrativa às autoridades (policial, judicial, do Ministério Público ou parlamentar) que der ensejo ao vazamento de informações protegidas pelo segredo de justiça.

- O **PL 6.311/2005** altera a redação do inciso III do artigo 2.º da Lei 9.296. A redação atual do inciso veda a interceptação telefônica quando a infração estiver sujeita, no máximo, à pena de detenção.

Cabe a esta Comissão a análise da constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, nos termos regimentais.

É o relatório.

II - VOTO DO RELATOR

Os projetos de lei em apreço atendem aos pressupostos de constitucionalidade relativos à competência da União (art. 22 da CF), ao processo legislativo (art. 59 da CF) e à legitimidade de iniciativa (art. 61 da CF).

Todas as proposições foram apresentadas na forma regimental adequada, inexistindo reparos a serem feitos quanto à juridicidade.

Quanto à técnica legislativa, os projetos pecam pela inobservância do art. 7º da LC 95/98, que determina que o primeiro artigo do texto deve indicar que o objeto da lei e seu respectivo âmbito de aplicação.

No mérito, analiso os projetos um a um.

O **PL 1.258/95**, de origem do Senado Federal, data do ano de 1995. Ora, em 1996 foi promulgada a Lei nº 9.296, que regulamenta o inciso XII, parte final, do art. 5º da Constituição Federal, que trata, justamente, da interceptação das comunicações telefônicas por ordem judicial, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal.

Havendo lei a respeito, só me resta analisar o projeto para ver se há algum dispositivo que possa ser aproveitado para modificação do texto em vigor.

O art. 1º do PL restringe a possibilidade de interceptação apenas nos casos que menciona, não me parecendo tal proposta adequada. A possibilidade prevista no art. 4º do projeto, em um dos interlocutores consentindo na escuta telefônica, seria a de que a autoridade responsável pelo inquérito poderia, ela mesma, proceder à interceptação. Tal proposta parece-me inconstitucional, uma vez que o inciso XII da CF é cristalino ao dispor que a interceptação deve ser feita mediante ordem judicial.

Quanto aos demais dispositivos, não há alteração significativa da Lei atualmente em vigor, razão pela qual voto pela rejeição do PL 1.258/95.

Os projetos restantes todos fazem alteração à Lei nº 9.296/96.

O **PL 4.825/01** criminaliza a conduta de divulgação do conteúdo de interceptação telefônica realizada ilegalmente, o que me parece bastante adequado. Afinal, se houve ilegalidade na obtenção do conteúdo, sua divulgação não deve contar com o beneplácito legal. Voto, pois, pela aprovação do PL na forma do substitutivo.

O **PL 173/03**, a meu ver, complica muito o procedimento de interceptação telefônica quando submete a decisão judicial a recurso obrigatório, e também determina a presença do Ministério Público no incidente de inutilização da gravação. É ainda inconstitucional o art. 10 do PL, que dá competência ao Pleno do Tribunal para o julgamento de seu presidente em eventual crime de responsabilidade, já que a Constituição deu esta competência ao STJ, nos termos da alínea *a*, do inciso I do seu art. 105. Por essas razões, rejeito o PL 173/03.

O **PL 195/03** tipifica a conduta de "realizar a interceptação de comunicações telefônicas, de informática ou telemática, ou quebrar segredo de justiça, com a finalidade de perseguição ou espionagem por motivo de crença religiosa ou convicção filosófica, ideológica ou política" com pena de reclusão de 4 a 10 anos e multa. Na verdade, a Lei só permite a interceptação para prova em investigação criminal e em instrução processual penal, não sendo admitida se não houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal, se a prova puder ser feita por outros meios disponíveis ou ainda se o fato investigado constituir infração penal punida, no máximo, com pena de detenção (arts. 1º e 2º da Lei nº 9.296/96). Além do mais, o art. 10 do mesmo diploma legal diz que constitui crime realizar interceptação de comunicações telefônicas de informática ou telemática, ou quebrar segredo da Justiça, sem autorização judicial ou com objetivos não autorizados em lei. Ou seja, o que ora está previsto no PL 195/03 já está contido na Lei em vigor, razão pela qual voto pela sua rejeição.

O **PL 2.144/03** amplia o prazo de quinze dias para a realização da escuta, prazo esse determinado pelo art. 5º da Lei em vigor, para sessenta dias. Creio assistir razão ao ilustre autor da proposta. Realmente às vezes o prazo de quinze dias revela-se bastante exíguo, já que o investigado pode-se encontrar ausente de seu domicílio ou então que o assunto ensejador da escuta não tenha sido veiculado no período determinado. Por essa razão, voto por sua aprovação.

O PL 4.323/2004 exige a manifestação do Ministério Público em todo requerimento de quebra de sigilo de comunicação telefônica e manda responder civil, penal e administrativamente qualquer autoridade que der ensejo ao vazamento de informações protegidas pelo segredo de justiça. A primeira modificação ficaria melhor como alteração do artigo terceiro da Lei 9.296/1996. Uma vez que esse artigo permite ao Juiz quebrar o sigilo de ofício ou a requerimento de autoridade policial ou do Ministério Público, esse artigo teria eficácia nos pedidos da autoridade policial, uma vez que o pedido do Ministério Público contém a manifestação do órgão, e o Juiz não faz pedido, mas determina de ofício. Nesse momento poderia excluir a possibilidade do Juiz determinar a produção da prova de ofício, por ofensa ao princípio da imparcialidade do juiz, e por conseqüência o princípio do devido processo legal, razão da ADI 3450/2005. Por outro lado, sendo o Ministério Público o titular da ação penal, nada mais lógico de que se manifestar em relação às provas necessárias à instrução criminal, mesmo que produzidas durante o inquérito policial. Outra razão é a competência do Ministério Público para exercer o controle externo da atividade policial (CF, art. 129, VII). O acréscimo de parágrafo ao art. 10 mandando responder civil, penal e administrativamente as autoridades que menciona é ineficaz. A independência dessas instâncias é regra no ordenamento jurídico pátrio, portanto, somente tem eficácia definir os tipos penais e suas respectivas penas, bem como as infrações administrativas e respectivas penalidades. Civilmente há regra geral de que aquele que causar dano a alguém deve reparálo. O particular lesado pode procurar reparação do Estado em relação aos atos dessas autoridades que lhe causarem danos materiais ou morais. O Estado, por sua vez, pode agir regressivamente contra seu agente. Ante o exposto, apenas a primeira sugestão deve ser acatada, mas como alteração de outro dispositivo, conforme substitutivo.

O PL 6.311/2005, não alterando o *caput* do artigo, exclui a interceptação telefônica justamente para os casos em que são mais indicados, eivando-se de injuridicidade.

Ante o exposto, voto pela constitucionalidade dos PLs 1.258/95 (salvo seu art. 4º), 4.825/01, 173/03 (salvo de seu art. 10), 195/03, 2.114/03, PL 4.323/2004 e PL 6.311/2005; pela injuridicidade do PL 6.311/2005;

pela juridicidade e inadequada técnica legislativa dos PLs 1.258/95, 173/03 e 195/03, e no mérito, por sua rejeição, e pela juridicidade e adequada técnica legislativa, com aprovação do mérito, dos PLs 4.825/01, 2.114/03 e 4.323/2004, nos termos do substitutivo que apresento.

40

Sala da Comissão, em 21 de nov. de 2006.

Deputado LUIZ EDUARDO GREENHALGH
Relator

SUBSTITUTIVO

Altera a Lei nº 9.296/96, que regulamenta o inciso XII, parte final, do art. 5º da Constituição Federal.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º Esta lei modifica a Lei nº 9.296, de 24 de julho de 1996, alterando-lhe a redação e acrescentando dispositivos.

Art. 2.º O art. 3.º da Lei nº 9.296, de 24 de julho de 1996 passa a vigorar com a seguinte redação, acrescido do parágrafo único:

"Art. 3.º A interceptação das comunicações telefônicas poderá ser determinada pelo juiz a requerimento: (NR)

I - da autoridade policial, na investigação criminal;

II - do representante do Ministério Público, na investigação criminal e na instrução processual penal.

Parágrafo único. O Ministério Público será ouvido em todos os pedidos de interceptação de comunicação da autoridade policial."

Art. 3º. O art. 5º da Lei nº 9.296, de 24 de julho de 1996 passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 5º. A decisão será fundamentada, sob pena de nulidade, indicando também a forma de execução da diligência, que não poderá exceder o prazo de 60 (sessenta) dias, renovável por igual tempo, uma vez comprovado ser indispensável o meio de prova." (NR)

Art. 3º O art. 10 da Lei nº 9.296, de 24 de julho de 1996 passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único:

"Art. 10. . . . . .

Na mesma pena incorre quem divulga, por qualquer meio, o conteúdo de interceptação de comunicação telefônica realizada ilegalmente."

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

Sala da Comissão, em 22 de maio de 2006.

Deputado LUIZ EDUARDO GREENHALGH
Relator

III - PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade, falta de técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição do Projeto de Lei nº 1.258/1995, dos de nºs 173/2003, 195/2003, apensados; pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação dos de nºs 4.825/2001, 2.114/2003 e 4.323/2004, apensados, com substitutivo, e pela constitucionalidade e injuridicidade do de nº 6.311/2005, apensado, nos termos do Parecer do Relator, Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

42

Sigmaringa Seixas - Presidente, José Eduardo Cardozo e Osmar Serraglio - Vice-Presidentes, Antonio Carlos Biscaia, Cezar Schirmer, Colbert Martins, Darci Coelho, Humberto Michiles, Ivan Ranzolin, Jamil Murad, João Lyra, João Paulo Cunha, Luiz Couto, Luiz Piauhylino, Marcelo Ortiz, Mendes Ribeiro Filho, Paes Landim, Paulo Magalhães, Renato Casagrande, Roberto Magalhães, Robson Tuma, Sérgio Miranda, Vicente Arruda, Vilmar Rocha, Zenaldo Coutinho, Agnaldo Muniz, Aníbal Gomes, Antônio Carlos Biffi, Carlos Abicalil, Dr. Francisco Gonçalves, Fleury, Gilberto Nascimento, Iara Bernardi, João Fontes, João Paulo Gomes da Silva, José Pimentel, Leonardo Vilela, Luiz Eduardo Greenhalgh, Mauro Benevides e Paulo Afonso.

Sala da Comissão, em 21 de dezembro de 2006.

Deputado SIGMARINGA SEIXAS
Presidente

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA

SUBSTITUTIVO ADOTADO - CCJC

Altera a Lei nº 9.296/96, que regulamenta o inciso XII, parte final, do art. 5º da Constituição Federal.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º Esta lei modifica a Lei nº 9.296, de 24 de julho de 1996, alterando-lhe a redação e acrescentando dispositivos.

Art. 2.º O art. 3.º da Lei nº 9.296, de 24 de julho de 1996 passa a vigorar com a seguinte redação, acrescido do parágrafo único:

43

"Art. 3.º A interceptação das comunicações telefônicas poderá ser determinada pelo juiz a requerimento: (NR)

I - da autoridade policial, na investigação criminal;

II - do representante do Ministério Público, na investigação criminal e na instrução processual penal.

Parágrafo único. O Ministério Público será ouvido em todos os pedidos de interceptação de comunicação da autoridade policial."

Art. 3º. O art. 5º da Lei nº 9.296, de 24 de julho de 1996 passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 5º. A decisão será fundamentada, sob pena de nulidade, indicando também a forma de execução da diligência, que não poderá exceder o prazo de 60 (sessenta) dias, renovável por igual tempo, uma vez comprovado ser indispensável o meio de prova." (NR)

Art. 3º O art. 10 da Lei nº 9.296, de 24 de julho de 1996 passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único:

"Art. 10. . . . . .

Na mesma pena incorre quem divulga, por qualquer meio, o conteúdo de interceptação de comunicação telefônica realizada ilegalmente."

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

Sala da Comissão, em 21 de dezembro de 2006.

Deputado SIGMARINGA SEIXAS
Presidente

44

Of. n. 979 /2007/SGM/P

Brasília, 24 de maio de 2007.

A Sua Excelência o Senhor
DEPUTADO JOÃO CAMPOS
Presidente da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado
NESTA

Assunto: **Requerimento n. 989, de 2007, destinado à revisão do despacho de distribuição do PL 1.258/95 e apensados.**

Senhor Presidente,

Em atenção ao Requerimento supra, de sua autoria, voltado à inclusão da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado como competente quanto ao mérito do Projeto de Lei n. 1.258, de 1995, do Senado Federal, que *disciplina o inciso XII do artigo 5º da Constituição Federal e dá outras providências*, e apensados, comunico haver proferido despacho do seguinte teor:

> DEFIRO. Revejo o despacho de distribuição aposto ao PL 1.258/1995, extensivo aos Projetos que tramitam apensados, para incluir como competente quanto ao mérito a Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. Esclareço, por oportuno, que o substitutivo ofertado pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania terá preferência sobre eventual substitutivo da Comissão ora incluída, por ocasião da apreciação da matéria no Plenário da Câmara dos Deputados, não obstante o estatuído no art. 191, inciso III, do Regimento Interno.
>
> Oficie-se e, após, publique-se.

Atenciosamente,

ARLINDO CHINAGLIA
Presidente

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
Serviço Judiciário
61

OFÍCIO Nº 408 /96-PRES Brasília, 9 de outubro de 1996.

Senhor Presidente,

Em atenção ao Ofício nº 523/P, de 05 de setembro de 1996, encaminho a Vossa Excelência as informações preparadas pela Advocacia do Senado, por determinação desta Presidência, em resposta à Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.488-9/600, requerida pela Associação dos Delegados de Polícia do Brasil - ADEPOL contra o parágrafo único do art. 1º e da expressão "de informática ou telemática", do art. 10, da Lei nº 9.296, de 24 de julho de 1996.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência protestos de alto apreço e consideração.

Senador JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal

Excelentíssimo Senhor
Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE
Digníssimo Presidente do Supremo Tribunal Federal
NESTA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 1488-9/600
REQUERENTE: Associação dos Delegados de Polícia do Brasil - ADEPOL

Informações ao Supremo Tribunal Federal sobre a Ação Direta de Inconstitucionalidade no. 1488-9/600 proposta pela Associação dos Delegados de Polícia do Brasil - ADEPOL contra o parágrafo único do art. 1º e a expressão "de informática ou telemática", do art. 10, ambos da Lei nº 9.296 de 24 de julho de 1996.

Senhor Advogado-Geral,

Trata-se de AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE proposta pela Associação dos Delegados de Polícia do Brasil - Adepol, visando a que seja declarada a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 1º e a expressão "de informática ou telemática", do art. 10, ambos da Lei nº 9.296, de 24 de julho de 1996, que trata da interceptação de comunicações, dando aplicabilidade ao art. 5º, inciso XII, parte final da Constituição Federal.

Como fase processual prevista no art. 170 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, faculta-se ao Congresso Nacional a apresentação de suas informações perante aquela Egrégia Corte.

A Lei nº 9.296/96 foi originada do Projeto de Lei da Câmara dos Deputados nº 1.156, de 1995, de iniciativa do Presidente da República, nos termos do art. 61 da Constituição Federal.

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
Serviço Judiciário
63

O Projeto, tal qual enviado pelo Poder Executivo, já continha os artigos impugnados, com a mesma redação.

Em 09.11.95, foi lido no Plenário da Câmara dos Deputados e encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça e de Redação onde se concluiu, na forma de parecer do Relator, Deputado Jarbas Lima, no sentido da constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do Projeto, e, quanto ao mérito, pela apresentação de substitutivo. É que, à vista da identidade de matérias, o Projeto do Executivo foi examinado juntamente com dois outros que já tramitavam na Casa, um da Deputada Rita Camata e outro do Deputado Miro Teixeira. Afinal, foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça e de Redação o substitutivo do Relator sobre a matéria, tendo-se concentrado toda a discussão em pontos outros que não o art. 1º e o art. 10, na parte em que estão sendo impugnados.

Na realidade, os debates travados na referida Comissão se ativeram à questão de se elencar, ou não, os tipos de crimes em que seria possível a interceptação telefônica, tendo-se chegado à conclusão de que, por se tratar de matéria excepcional, em que se estaria, de certa forma, quebrando a garantia constitucional do sigilo de correspondência e de comunicação, seria inconveniente conceder às autoridades policiais e judiciais o poder de decidir, por si, a quebra de sigilo.

Conseqüentemente, por unanimidade a Comissão entendeu que o procedimento de autorização de escuta telefônica, em sendo uma excepcionalidade, deveria conduzir-se de modo a co-responsabilizar as autoridades que nele atuassem, o que significava que cada caso deveria ser

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
Serviço Judic

concreta e profundamente examinado, não se podendo incluir dispositivo que pudesse permitir a facilidade da concessão da escuta, ou seja, que já previsse os casos em que seria permitida a escuta.

Na verdade, enquanto o Projeto esteve sob apreciação da Câmara dos Deputados, em nenhum momento se aventou a questão da inconstitucionalidade da interceptação do fluxo de comunicações em sistemas de informática e telemática.

No Senado Federal, porém, a questão foi tratada de forma explícita.

Com efeito, o Senador Gilvam Borges propôs emenda ao mencionado Projeto de Lei no sentido de suprimir o parágrafo único do artigo 1º e a expressão "de informática ou telemática" do *caput* do art. 10.

Tal proposição recebeu Parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em que funcionou como Relator o Senador Jefferson Péres, que, na oportunidade, se manifestou nos seguintes termos:

> *"Fica claro que a CF só abre exceção para interceptação no caso da comunicação telefônica.*
>
> *Não encontramos justificativa razoável para que a norma constitucional tenha mantido inviolável, em qualquer caso, outras formas de comunicação diversas da telefonia. Não obstante, esta é a norma a ser cumprida. Aproveitamos para sugerir um estudo, visando à revisão deste dispositivo da Carta Magna."*

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
65
Serviço Jurídico

Assim, suprimiu-se o parágrafo único do art. 1º, que tratava da interceptação do fluxo de comunicações em sistemas de informática e telemática, assim como a expressão "informática ou telemática" do art. 10.

Com tais alterações o Projeto de Lei nº 04/96 (ou nº 1.156/96 na Casa de origem) foi restituído à Câmara dos Deputados, na qual as modificações do Senado não encontraram receptividade, tendo sido rejeitadas.

Reintegrado a sua redação original, foi o Projeto enviado a sanção, sem alteração nem no art. 1º nem no art. 10 da proposta original, vindo a converter-se na Lei nº 9.296, de 24.07.96.

Quanto ao mérito da questão sobre a constitucionalidade ou não da interceptação do fluxo de comunicações em sistemas de informática e telemática cabe assinalar que ela perderá, muito em breve, o interesse que ainda possa suscitar.

Isso porque, com os avanços tecnológicos na área de telefonia e transmissão de dados, principalmente com a implantação do sistema digital, torna-se difícil identificar se a transmissão que está sendo processada é de telefonia, de informática ou de telemática, já que pelo sistema não se ouvirão vozes, mas apenas sons ininteligíveis.

No caso, haveria necessidade de decodificação para se saber o tipo de transmissão enviada. Ocorre que nessa decodificação, já se tomaria conhecimento do teor da transmissão, afrontando, assim, a garantia constitucional de sigilo das comunicações.



Assim, a autoridade, especialmente a judicial, não poderá controlar ou sequer saber se a transmissão interceptada é originária de processamento de dados, conversas telefônicas ou de telemática, a não ser após o pleno conhecimento de seu teor.

Diante disso, seria de todo conveniente uma lei que regulasse de forma geral todos os tipos de transmissão, evitando-se, com isso, o abuso na interceptação de processamento de dados e de telemática, caso fosse ela restrita aos casos de transmissão telefônica.

Evitar-se-iam, ainda, possíveis alegações de nulidade quanto aos meios de obtenção da prova no processo penal, o que, como se sabe, tumultua um rito que não pode ser demorado, *maxime* quando há réu preso.

Procurou o legislador, assim, defender o interesse público, prevendo uma situação que fatalmente ocorrerá, pelo que não se pode afirmar de antemão que exista a alegada inconstitucionalidade.

São estas as informações.

Brasília, 9 de outubro de 1996.

ALBERTO MACHADO CASCAIS MELEIRO
Advogado do Senado Federal
Matrícula nº 5358 - OAB/DF nº 9.334



Aprovo. Encaminhe-se ao Senhor Presidente do Senado como texto destinado ao atendimento da solicitação contida no Ofício nº 523/P, de 05 de setembro de 1996, do STF.

Brasília, 9 de outubro de 1996.

TERESO DE JESUS TORRES
Advogado-Geral do Senado Federal

(DOC Nº 04)

TRIBUNAL FEDERAL SUPREMO 32

SENADO FEDERAL

PARECER Nº 26, DE 1996

Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 4, de 1996, (nº 1.156/95, na casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que Regulamenta o inciso XII, parte final, do art. 5º da Constituição Federal.

Relator: Senador **Jefferson Péres**

Vem a esta Comissão, para exame, o Projeto de Lei da Câmara nº 4 (nº 1.156/95, na Casa de origem), de 1996, de iniciativa do Executivo, que Regulamenta o inciso XII, parte final, do art. 5º da Constituição Federal.

A proposição recebeu 8 (oito) emendas de ilustres parlamentares, a saber, 5 (cinco) do Senador Gilvan Borges, 1 (uma) do Senador Pedro Simon, 1 (uma) do Senador Bello Parga e 1 (uma) do Senador Romeu Tuma.

A proposta objetiva regulamentar o inciso XII do art. 5º da CF no que diz respeito à interceptação de comunicações telefônicas e dos fluxos de comunicação de informática e telemática, como meio de levantamento de provas em investigação criminal e na instrução processual penal.

A iniciativa é altamente meritória, mas um estudo cuidadoso de seu teor permite concluir que merece alguns aperfeiçoamentos quanto a sua constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.

O art. 1º da proposta dispõe:

> Art. 1º – A interceptação de comunicações telefônicas (...) dependerá de ordem de juiz competente da **ação principal**, sob **segredo de justiça**.
>
> Parágrafo único. O disposto nesta lei aplica-se à interceptação do fluxo de comunicações em sistemas de **informática e telemática**.(grifos nossos)

Entendemos que o significado jurídico da expressão ação principal é, no caso imprecisa e sua presença no texto expletiva. O estabelecimento de que os fatos levantados e informações obtidas através dessa interceptação deverão permanecer em segredo de justiça é inconstitucional. Dispõe a Constituição Federal (CF):

> art. 5º .....
>
> LX – a lei **só poderá** restringir a publicidade dos atos processuais quando a **defesa da intimidade** ou o **interesse social** o exigirem;
>
> .....(grifo nosso)

Convenhamos que serão minoria as informações, surgidas nesse tipo de meio de investigação, merecedoras de cuidados para a defesa da intimidade ou interesse social. Não podemos colocar todas as informações obtidas como segredo de justiça. Além disso, encontramos na CF:

> Art. 93 .....
>
> IX – **todos os julgamentos** dos órgãos do Poder Judiciário **serão públicos**, fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, **podendo a lei,** se o interesse público o exigir **limitar a presença** em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes;
>
> .....(grifos nossos)

Ora, eventuais atos que causem danos a pessoas inocentes, praticados por policiais ou membros da justiça, através da divulgação ou fornecimento precipitado de versões não confirmadas ou deturpadas dos fatos, já são, dentro das normas vigentes, passíveis de sanções penais e cíveis, quaisquer que tenham sido os meios de investigação. Por que razão uma mesma informação, obtida por meio dife-

rente da interceptação, deve ter tratamento diferente quanto ao segredo de justiça? Não é o meio utilizado que caracteriza a necessidade de um fato ser mantido em segredo de justiça e sim a natureza desse fato. No nosso caso, a escuta telefônica é, meramente, um meio em determinadas condições, mais rápido e menos oneroso de obtenção de provas.

O disposto no parágrafo único do art. 1º parece-nos, também, inconstitucional, porque a CF estabelece:

> Art. 5º .....
> XII – é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, **salvo, no último caso,** por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer. (...) (grifo nosso)

Fica claro que a CF só abre exceção para interceptação no caso de comunicação telefônica. Não encontramos justificativa razoável para que a norma constitucional tenha mantido inviolável, em qualquer caso, outras formas de comunicação diversas da telefonia. Não obstante, esta é a norma a ser cumprida. Aproveitamos para sugerir um estudo, visando à revisão deste dispositivo da Carta Magna.

O art. 2º da proposição estabelece:

> art. 2º – Não será admitida a interceptação de comunicações telefônicas quando ocorrer qualquer das seguintes hipóteses:
> I – .....
> II – a prova **puder ser feita** por outros meios disponíveis;
> III – o fato investigado constituir infração penal punida, no máximo, com pena de detenção.
> Parágrafo único. **Em qualquer hipótese deve ser descrita** com clareza **a situação objeto da investigação,** inclusive com a indicação e qualificação dos investigados, salvo impossibilidade manifesta, devidamente justificada. (grifos nosso)

O inciso II do art. 2º cria uma situação de difícil definição e indesejável para o interesse social. Como podemos garantir, **a priori,** que a prova poderá ser levantada por outros meios e, se obtida, que terá a eficácia jurídica e desejada?

Se admitimos a interceptação telefônica é porque as circunstâncias atuais e o interesse social o exigem. Não nos parece sensato abrirmos mão desse eficaz meio de prova, simplesmente porque estejam disponíveis outros meios provavelmente menos ágeis e eficientes.

O inciso III do art. 2º impede a investigação por escuta telefônica no caso de delitos punidos, no máximo, com pena de detenção. Concordamos, em princípio, com a limitação, mas imaginemos a seguinte situação: há fortes indícios de que uma determinada pessoa esteja envolvida com uma quadrilha dedicada ao roubo de cargas, delito punido com pena de reclusão; obtida a autorização judicial para interceptação telefônica, ao fazê-la, constata-se que, de fato, o delito tipifica-se como receptação culposa, punível com pena de detenção. Devemos considerar prejudicada a prova obtida? O bom senso nos diz que não. A proposta deveria, a nosso ver, prever situações desta natureza.

No parágrafo único do art. 2º da iniciativa, a expressão Em qualquer hipótese é, juridicamente, desnecessária e a obrigação de ser descrita a situação objeto da investigação estabelece disposições vagas e imprecisa. Entendemos que a petição para interceptação deva conter, fundamentalmente, os indícios ou evidências que permitam crer que, especificamente, ou um ou mais delitos enquadrados nas condições do inciso III foram ou estão sendo cometidos. Além disso, por sua natureza, o assunto desse parágrafo estaria melhor colocado no art. 4º da proposição.

O § 1º do art. 4º da proposta admite, desde que presentes os pressupostos que autorizam a interceptação, que o pedido à autoridade judiciária seja feito verbalmente. Dada a excepcionalidade da situação em que, embora legalmente, por interesse social relevante, está sendo quebrada uma das fundamentais garantias constitucionais e pelas extensas e profundas conseqüências jurídicas que podem resultar do ato , consideramos não ser adequada a modalidade verbal de petição. Ademais, se a urgência impuser, podemos valer-nos dos plantões permanentes, criados em todas as comarcas e seções judiciárias pela Lei nº7.960, de 21 de dezembro de 1989.

Somos de opinião, também, que o prazo de 15 (quinze) dias, renovável, estabelecido para a vigência da autorização de interceptação, conforme o art. 5º da iniciativa, é curto, considerando-se as características desse meio de prova e suas naturais dificuldades técnicas e operacionais. Julgamos mais adequado o prazo da proposta orginal do Executivo que será de 30 (trinta) dias.

Determina, ainda, o art. 5º que a renovação

será concedida, uma vez comprovada a indispensabilidade do meio de prova. A nosso ver essa indispensabilidade já ficou caracterizada na petição inicial. Trata-se, agora, de justificar a indispensabilidade da **permanência de utilização** do meio de prova.

A autorização constante no art. 6º da proposição, para que o Ministério Público possa acompanhar os procedimentos de interceptação, é desnecessária porque é a ele, Ministério Público, que a CF, incumbe de promover **privativamente** a ação penal pública (...) e exercer o controle externo da atividade policial (...) na forma da lei complementar (...) (incisos I e VII do art. 129 da CF) (grifo nosso)

A Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993 – Estatuto do Ministério Público da União – dispõe, ainda:

CAPÍTULO III
Do Controle Externo da Atividade Policial

"Art. 9º O Ministério Público da União exercerá o controle externo da atividade policial por meio de medidas judiciais e extrajudiciais, podendo:

I – ter livre ingresso em estabelecimento policiais ou prisionais;

II – ter acesso a quaisquer documentos relativos à atividade-fim policial;

III – representar à autoridade competente pela adoção de providências para sanar a omissão indevida, ou para prevenir ou corrigir ilegalidade ou abuso de poder;

IV – requisitar à autoridade competente a instauração de inquérito policial sobre omissão ou fato ilícito ocorrido no exercício da atividade policial;

V – promover a ação penal por abuso de poder.

....."

Pelos mesmos motivos acima apontados, não cabem as disposições dos §§ 2º e 3º desse art, quando prevêem que cumprida a diligência, **a autoridade policial encaminhará** o resultado da interceptação ao juiz (...) e recebidos esses elementos, **o juiz determinará** a providência do art. 8º (...), isto é, atuação e apensação aos autos do inquérito porlicial. Essas disposições colidem com prerrogativas constitucionais do Ministério Público. (grifo nossos.)

O art. 8º, além de outras disposições, estabelece a obrigatoriedade de preservação do sigilo das diligências, gravações e transcrições respectivas e, em seu parágrafo único, que a apensação das gravações e transcrições somente poderá ser realizada na conclusão do processo ao juiz para o despacho decorrente do disposto nos arts. 407, 500 ou 538 do Código de Processo Penal.

Como podemos ver, o art. 8º não determina limites no espaço e no tempo para o sigilo das gravações e transcrições e, pior, só admite a anexação das provas levantadas por intermédio de escuta telefônica num tempo processual posterior (sentença de pronúncia ou de acatamento de denúncia e julgamento) ao das alegações escritas e ao arrolamento de testemunhas de defesa, de que fala o art. 395 do Código de Processo Penal. Essas disposições se opõem, frontalmente, ao inciso LV do art. 5º da CF que estabelece:

"Art.5º .....

LV – aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são **assegurados o contraditório** e a ampla defesa, com os meios e recursos a eles inerentes;

.....

(grifo nosso.)

Finalmente, o art. 10 da proposta dispõe:

"Art. 10. Constitui crime realizar interceptação de comunicações telefônicas, **de informática ou telemática, ou quebrar segredo de justiça, sem autorização judicial** ou com objetivos não autorizados em lei.

Pena: (...)" (grifo nosso.)

Identificamos neste texto equívocos e impropriedades jurídicas. Primeiro, como já vimos anteriormente, a interceptação de sistemas de informática e telemática é inconstitucional, em qualquer caso. Não cabe autorização judicial para realizá-la. Além disso, a quebra de eventual segredo de justiça, definido com base no disposto no inciso LX do art. 5º da CF, obtido como conseqüência de interceptação de telefonia, não pode ser feita nem por força de autorização judicial, instrumento incompetente para isso.

Neste parecer, foram acolhidas, parcialmente, as seguintes emendas dos ilustres parlamentares: nº 1 do Senador Pedro Simon; nºs 4, 6 e 7 do Senador Gilvan Borges; nº 5 do Senador Bello Parga e nº 8 do Senador Romeu Tuma. Foi acolhida, na íntegra, a emenda nº 2 do Senador Gilvan Borges e não foi considerada a emenda nº 3, deste último, por não

contribuir para o aperfeiçoamento da medida. Quanto a esta última emenda, não concordamos que expressão de qualquer natureza do art. 8º possa ser confundida com autorização para interceptação que não a de telefonia.

Pelo exposto, opino favoravelmente à aprovação do Projeto de Lei da Câmara nº 4, de 1996, observadas as seguintes emendas que este Relator submete à apreciação desta Comissão:

EMENDA Nº 1 – CCJ

Dê-se à ementa do Projeto de Lei da Câmara nº 4/96 a seguinte redação; e suprima o parágrafo único:

"Regulamenta o inciso XII, parte final, do art. 5º da Constituição Federal e dá outras providências."

EMENDA Nº 2 – CCJ

Dê-se ao art. 1º do Projeto de Lei da Câmara nº 4/96 a seguinte redação:

"Art. 1º A interceptação de comunicações telefônicas, de qualquer natureza, para prova em investigação criminal e em instrução processual penal, observará o disposto nesta Lei e dependerá de ordem do juiz competente."

EMENDA Nº 3 – CCJ

Dê-se ao art. 2º do Projeto de Lei da Câmara nº 4/96 a seguinte redação:

"Art.2º .....

I – não houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal;

II – o fato investigado constituir infração penal punida, no máximo, com pena de detenção.

Parágrafo único. Se, no entanto, no curso de investigação autorizada, surgirem provas de crime menos grave, estas deverão ser mantidas e poderão ser usadas em persecução criminal."

EMENDA Nº 4 – CCJ

Dê-se ao art. 4º do Projeto de Lei da Câmara nº 4/96 a seguinte redação:

"Art. 4º O pedido de autorização para interceptação de comunicação telefônica arrolará os indícios ou evidências que façam crer que um delito, nas condições do art. 2º, foi ou está sendo cometido e a demonstração de que a sua realização é fundamental à apuração penal.

§ 1º O pedido deverá indicar a qualificação dos investigados e os meios a serem empregados, salvo impossibilidade manifesta, devidamente justificada.

§ 2º .....

§ 3º Em casos de urgência comprovada, a interceptação poderá ser determinada pelos plantões permanentes instituídos pela Lei nº 7.960, de 21 de dezembro de 1989."

EMENDA Nº 5 – CCJ

Dê-se ao art. 5º do Projeto de Lei da Câmara nº 4/96 a seguinte redação:

"Art. 5º A decisão que deferir o pedido indicará a modalidade e a duração da interceptação, que não poderá exceder o prazo de trinta dias, podendo o juiz prorrogá-lo, fundamentadamente, em virtude da necessidade da prova e do tempo indispensável à sua formação."

EMENDA Nº 6 – CCJ

Dê-se ao art. 10 do Projeto de Lei da Câmara nº 4/96 a seguinte redação:

"Art. 10. É crime:

I – Interceptar comunicação telefônica sem autorização judicial ou com objetivos não autorizados pela lei;

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos e multa;

II – Interceptar comunicações de informática ou telemática;

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos e multas;

III – Difundir ou fornecer informações que, de acordo com a lei, constituem segredo de justiça, obtidas por intermédio de interceptação de comunicações telefônicas;

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos e multa."

Sala da Comissão 7 de fevereiro de 1996. – **Iris Rezende**, Presidente – **Jefferson Peres**, Relator – **Esperidião Amin** – **Ademir Andrade** – **Romeu Tuma** – **José Blanco** – **José Fogaça** – **Pedro Simon** – **Edison Lobão** – **Lúcio Alcântara** – **Bernardo Cabral** – **José Eduardo Dutra** – **Luiz Alberto.**

Publicado no **Diário do Senado Federal**, de 09.02.96

(DOC. Nº 05)

TRIBUNAL FEDERAL
SUPREMO
36
56

CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE LEI Nº 1. 156-C, DE 1995

EMENDAS DO SENADO AO PROJETO DE LEI Nº 1.156-B, DE 1995, que "regulamenta o inciso XII, parte final, do artigo 5º da Constituição Federal. Pendente de parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação".

(PROJETO DE LEI Nº 1.156-B, DE 1995)

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1° - A interceptação de comunicações telefônicas, de qualquer natureza, para prova em investigação criminal e em instrução processual penal, observará o disposto nesta lei e dependerá de ordem do juiz competente da ação principal, sob segredo de justiça.

Parágrafo único - O disposto nesta lei aplica-se à interceptação do fluxo de comunicações em sistemas de informática e telemática.

Art. 2° - Não será admitida a interceptação de comunicações telefônicas quando ocorrer qualquer das seguintes hipóteses:

I - não houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal;

II - a prova puder ser feita por outros meios disponíveis;

III - o fato investigado constituir infração penal punida, no máximo, com pena de detenção.

Parágrafo único - Em qualquer hipótese deve ser descrita com clareza a situação objeto da investigação, inclusive com a indicação e qualificação dos investigados, salvo impossibilidade manifesta, devidamente justificada.

Art. 3° - A interceptação das comunicações telefônicas poderá ser determinada pelo juiz, de ofício ou a requerimento:

57

I - da autoridade policial, na investigação criminal;

II - do representante do Ministério Público, na investigação criminal e na instrução processual penal.

Art. 4° - O pedido de interceptação de comunicação telefônica conterá a demonstração de que a sua realização é necessária à apuração de infração penal, com indicação dos meios a serem empregados.

§ 1° - Excepcionalmente, o juiz poderá admitir que o pedido seja formulado verbalmente, desde que estejam presentes os pressupostos que autorizem a interceptação, caso em que a concessão será condicionada à sua redução a termo;

§ 2° - O juiz, no prazo máximo de 24 horas, decidirá sobre o pedido.

Art. 5° - A decisão será fundamentada, sob pena de nulidade, indicando também a forma de execução da diligência, que não poderá exceder o prazo de 15 (quinze) dias, renovável por igual tempo uma vez comprovada a indispensabilidade do meio de prova.

Art. 6° - Deferido o pedido, a autoridade policial conduzirá os procedimentos de interceptação, dando ciência ao Ministério Público, que poderá acompanhar a sua realização.

§ 1° - No caso de a diligência possibilitar a gravação da comunicação interceptada, será determinada a sua transcrição.

§ 2° - Cumprida a diligência, a autoridade policial encaminhará o resultado da interceptação ao juiz, acompanhado de auto circunstanciado, que deverá conter o resumo das operações realizadas.

§ 3° - Recebidos esses elementos, o juiz determinará a providência do art. 8°, ciente o Ministério Público.

Art. 7° - Para os procedimentos de interceptação de que trata esta lei, a autoridade policial poderá requisitar serviços e técnicos especializados às concessionárias de serviço público.

Art. 8° - A interceptação de comunicação telefônica, de qualquer natureza, ocorrerá em autos apartados, apensados aos autos do inquérito policial ou do processo criminal, preservando-se o sigilo das diligências, gravações e transcrições respectivas.

Parágrafo único - A apensação somente poderá ser realizada imediatamente antes do relatório da autoridade, quando se tratar de inquérito policial (Código de Processo Penal, art. 10, § 1°) ou na conclusão do processo ao juiz para o des-

pacho decorrente do disposto nos arts. 407, 502 ou 538 do Código de Processo Penal.

Art. 9° - A gravação que não interessar à prova será inutilizada por decisão judicial, durante o inquérito, a instrução processual ou após esta, em virtude de requerimento do Ministério Público ou da parte interessada.

Parágrafo único - O incidente de inutilização será assistido pelo Ministério Público, sendo facultada a presença do acusado ou de seu representante legal.

Art. 10 - Constitui crime realizar interceptação de comunicações telefônicas, de informática ou telemática, ou quebrar segredo da Justiça, sem autorização judicial ou com objetivos não autorizados em lei.

Pena: reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 12 - Revogam-se as disposições em contrário.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, 1o de janeiro de 1996.

Emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 4, de 1996 (PL nº 1.156, de 1995, na Casa de Origem), que "regulamenta o inciso XII, parte final, do art. 5º da Constituição Federal e dá outras providências".

Emenda nº 1
(Corresponde à Emenda nº 2 - CCJ)

Dê-se ao *caput* do art. 1º a seguinte redação; e suprima-se o parágrafo único:

"Art. 1º A interceptação de comunicações telefônicas, de qualquer natureza, para prova em investigação criminal, observará o disposto nesta Lei."

Emenda nº 2
(Corresponde à Emenda nº 3 - CCJ)

Dê-se ao art. 2º a seguinte redação.

"Art. 2º .....

I - não houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal;

II - o fato investigado constituir infração penal punida, no máximo, com pena de detenção.

Parágrafo único. Se, no entanto, no curso de investigação autorizada, surgirem provas de crime menos grave, estas deverão ser mantidas e poderão ser usadas em persecução criminal."

Emenda nº 3
(Corresponde à Emenda nº 4 - CCJ)

Dê-se ao art. 4º a seguinte redação:

"Art. 4º O pedido de autorização para interceptação de comunicação telefônica arrolará os indícios ou evidências que façam crer que um delito, nas condições do art. 2º, foi ou está sendo cometido e a demonstração de que a sua realização é fundamental à apuração penal.

§ 1º O pedido deverá indicar a qualificação dos investigados e os meios a serem empregados, salvo impossibilidade manifesta, devidamente justificada.

§ 2º .....

§ 3º Em casos de urgência comprovada, a interceptação poderá ser determinada pelos plantões permanentes instituídos pela Lei nº 7.960, de 21 de dezembro de 1989."

Emenda nº 4
(Corresponde à Emenda nº 5 - CCJ)

Dê-se ao art. 5º a seguinte redação:

"Art. 5º A decisão que deferir o pedido indicará a modalidade e a duração da interceptação, que não poderá exceder o prazo de trinta dias, podendo o juiz prorrogá-lo, fundamentadamente, em virtude da necessidade da prova e do tempo indispensável à sua formação."

Emenda nº 5
(Corresponde à Emenda nº 6 - CCJ)

Dê-se ao art. 10 a seguinte redação:

"Art. 10 É crime:

I - interceptar comunicação telefônica sem autorização judicial ou com objetivos não autorizados pela lei:

Pena - reclusão, de dois a quatro anos e multa;

II - interceptar comunicações de informática ou telemática:

Pena - reclusão, de dois a quatro anos e multa;

III - difundir ou fornecer informações que, de acordo com a lei, constituem segredo de justiça, obtidas por intermédio de interceptação de comunicações telefônicas:

Pena - reclusão, de dois a quatro anos e multa."

Emenda nº 6
(Corresponde à Subemenda da CCJ à Emenda nº 13 de Plenário)

Dê-se à ementa a seguinte redação.

"Regula o inciso XII, parte final, do art. 5º da Constituição Federal e dá outras providências."

Emenda nº 7
Corresponde à Subemenda da CCJ à Emenda nº 8 de Plenário)

Dê-se ao *caput* do art. 3º a seguinte redação:

TRIBUNAL FEDERAL
38
60
(3)

"Art. 3º A interceptação das comunicações telefônicas, poderá ser determinada pelo juiz, de ofício, ouvido o Ministério Público, ou a requerimento:"

Emenda nº 8
(Corresponde à Emenda nº 12 de Plenário)

Suprimam-se as seguintes expressões:

- do art. 1º "... e em instrução processual penal...." e "... dependerá de ordem do juiz competente da ação principal.";
- do art. 3º, inciso II "...e na instrução processual penal";
- do art. 8º, parágrafo único, *in fine*, as expressões: "...ou na conclusão do processo ao juiz para o despacho decorrente do disposto nos arts. 407, 502 ou 538 do Código de Processo Penal"

Senado Federal, em de julho de 1996

Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS-CeDI"

República Federativa do Brasil

CONSTITUIÇÃO

.....

TÍTULO II

DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS

CAPÍTULO I

DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

.....

XII – é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal;

.....

.....

LEI Nº 7.960, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1989 (*)

Dispõe sobre prisão temporária.

Art. 1º Caberá prisão temporária:

• Vide *Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990.*

I — quando imprescindível para as investigações do inquérito policial;

II — quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade;

III — quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes:

a) homicídio doloso (art. 121, *caput*, e seu § 2º);

b) seqüestro ou cárcere privado (art. 148, *caput*, e seus §§ 1º e 2º);

c) roubo (art. 157, *caput*, e seus §§ 1º, 2º e 3º);

d) extorsão (art. 158, *caput*, e seus §§ 1º e 2º);

e) extorsão mediante seqüestro (art. 159, *caput*, e seus §§ 1º, 2º e 3º);

f) estupro (art. 213, *caput*, e sua combinação com o art. 223, *caput*, e parágrafo único);

g) atentado violento ao pudor (art. 214, *caput*, e sua combinação com o art. 223, *caput*, e parágrafo único);

h) rapto violento (art. 219, e sua combinação com o art. 223, *caput*, e parágrafo único);

i) epidemia com resultado de morte (art. 267, § 1º);

j) envenenamento de água potável ou substância alimentícia ou medicinal qualificado pela morte (art. 270, *caput*, combinado com o art. 285);

l) quadrilha ou bando (art. 288), todos do Código Penal;

m) genocídio (arts. 1º, 2º e 3º da Lei nº 2.889, de 1º-10-1956), em qualquer de suas formas típicas;

n) tráfico de drogas (art. 12 da Lei nº 6.368, de 21-10-1976);

o) crimes contra o sistema financeiro (Lei nº 7.492, de 16-6-1986).

Art. 2º A prisão temporária será decretada pelo Juiz, em face da representação da autoridade policial ou de requerimento do Ministério Público, e terá o prazo de 5 (cinco) dias, prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade.

§ 1º Na hipótese de representação da autoridade policial, o Juiz, antes de decidir, ouvirá o Ministério Público.

§ 2º O despacho que decretar a prisão temporária deverá ser fundamentado e prolatado dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas a partir do recebimento da representação ou do requerimento.

§ 3º O Juiz poderá, de ofício, ou a requerimento do Ministério Público e do Advogado, determinar que o preso lhe seja apresentado, solicitar informações e esclarecimentos da autoridade policial e submetê-lo a exame de corpo de delito.

§ 4º Decretada a prisão temporária, expedir-se-á mandado de prisão, em duas vias, uma das quais será entregue ao indiciado e servirá como nota de culpa.

§ 5º A prisão somente poderá ser executada depois da expedição de mandado judicial.

§ 6º Efetuada a prisão, a autoridade policial informará o preso dos direitos previstos no art. 5º da Constituição Federal.

§ 7º Decorrido o prazo de 5 (cinco) dias de detenção, o preso deverá ser posto imediatamente em liberdade, salvo se já tiver sido decretada sua prisão preventiva.

Art. 3º Os presos temporários deverão permanecer, obrigatoriamente, separados dos demais detentos.

Art. 4º O art. 4º da Lei nº 4.898, de 9 de dezembro de 1965, fica acrescido da alínea *i*, com a seguinte redação:

• *Texto integrado à Lei modificada*

Art. 5º Em todas as comarcas e seções judiciárias haverá um plantão permanente de 24 (vinte e quatro) horas do Poder Judiciário e do Ministério Público para apreciação dos pedidos de prisão temporária.

TRIBUNAL FEDERAL
39
62

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, em 21 de dezembro de 1989; 168º da Independência e 101º da República.

JOSÉ SARNEY

LEI Nº 5.869, DE 11 DE JANEIRO DE 1973 (*)

Institui o Código de Processo Civil.

O Presidente da República:

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

LIVRO I
DO PROCESSO DE CONHECIMENTO

.....

TÍTULO II
DAS PARTES E DOS PROCURADORES

CAPÍTULO I
DA CAPACIDADE PROCESSUAL

.....

Art. 10. O cônjuge somente necessitará do consentimento do outro para propor ações que versem sobre direitos reais imobiliários.

• Caput *com redação determinada pela Lei nº 8.952, de 13 de dezembro de 1994.*

§ 1º Ambos os cônjuges serão necessariamente citados para as ações:

• *Antigo parágrafo único transformado em § 1º pela Lei nº 8.952, de 13 de dezembro de 1994.*

I — que versem sobre direitos reais imobiliários;

• *Inciso I com redação determinada pela Lei nº 8.952, de 13 de dezembro de 1994.*

II — resultantes de fatos que digam respeito a ambos os cônjuges ou de atos praticados por eles;

III — fundadas em dívidas contraídas pelo marido a bem da família, mas cuja execução tenha de recair sobre o produto do trabalho da mulher ou os seus bens reservados;

• Vide *art. 669, § 2º.*

• Vide *art. 226, § 5º, da Constituição Federal de 1988.*

IV — que tenham por objeto o reconhecimento, a constituição ou a extinção de ônus sobre imóveis de um ou de ambos os cônjuges.

• Vide *arts. 233, I, 235, 237, 242, 245, 246, 248, 251, 252, 254, 274, 674, 1.723 do Código Civil.*

§ 2º Nas ações possessórias, a participação do cônjuge do autor ou do réu somente é indispensável nos casos de composse ou de ato por ambos praticados.

• *§ 2º acrescentado pela Lei nº 8.952, de 13 de dezembro de 1994.*

.....

TÍTULO VIII
DO PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

.....

CAPÍTULO VI
DAS PROVAS

Seção I
Das Disposições Gerais

.....

Seção VI
Da Prova Testemunhal

.....

Subseção II
Da produção da prova testemunhal

Art. 407. Incumbe à parte, 5 (cinco) dias antes da audiência, depositar em cartório o rol de testemunhas, precisando-lhes o nome, a profissão e a residência.

• Vide *art. 847.*

Parágrafo único. É lícito a cada parte oferecer, no máximo, dez testemunhas; quando qualquer das partes oferecer mais de três testemunhas para a prova de cada fato, o juiz poderá dispensar as restantes.

.....

TÍTULO X
DOS RECURSOS

• *Sobre o recurso especial,* vide *art. 105, III, da Constituição Federal de 1988.*

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

.....

Art. 502. A renúncia ao direito de recorrer independe da aceitação da outra parte.

.....

CAPÍTULO V
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Art. 535. Cabem embargos de declaração quando:

• Caput *com redação determinada pela Lei n.º 8.950, de 13 de dezembro de 1994.*

I — houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição;

• *Inciso I com redação determinada pela Lei n.º 8.950, de 13 de dezembro de 1994.*

II — for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal.

• *Inciso II com redação determinada pela Lei n.º 8.950, de 13 de dezembro de 1994.*

Art. 536. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz ou relator, com indicação do ponto obscuro, contraditório ou omisso, não estando sujeitos a preparo.

• *Artigo com redação determinada pela Lei n.º 8.950, de 13 de dezembro de 1994.*

Art. 537. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias; nos tribunais, o relator apresentará os embargos em mesa na sessão subseqüente, proferindo voto.

• *Artigo com redação determinada pela Lei n.º 8.950, de 13 de dezembro de 1994.*

Art. 538. Os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de outros recursos, por qualquer das partes.

TRIBUNAL FEDERAL
40

• Caput *com redação determinada pela Lei n.º 8.950, de 13 de dezembro de 1994.*

Parágrafo único. Quando manifestamente protelatórios os embargos, o juiz ou o tribunal, declarando que o são, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente de 1% (um por cento) sobre o valor da causa. Na reiteração de embargos protelatórios, a multa é elevada a até 10% (dez por cento), ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do valor respectivo.

• *Parágrafo único com redação determinada pela Lei n.º 8.950, de 13 de dezembro de 1994.*

64
(4)

SINOPSE

Projeto de Lei da Câmara nº 4, de 1996
(PL nº 1.156, de 1995, na origem)

Regulamenta o inciso XII, parte final, do art. 5º da Constituição Federal.

Apresentado pelo Poder Executivo

Lido no expediente da Sessão de 12/01/96, e publicado no DCN (Seção II) de 13/01/1996, devendo sua tramitação obedecer o prazo de 45 dias. Despachado à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, pelo prazo de 5 dias úteis, para recebimento de emendas.
Em 02/02/96, perante a Comissão, foram oferecidas às seguintes emendas à matéria: nº 1, de autoria do Sen. Pedro Simon; nºs 2, 3, 4, 6, 7, de autoria do Sen. Gilvan Borges; nº 5, de autoria do Sen. Bello Parga; e nº 8, de autoria do Sen. Romeu Tuma (fls. 36 a 47)
Em 07/02/96, o relator apresenta relatório inicial, favorável ao projeto, com as Emendas de nºs 1 a 9 que oferece, acolhendo integralmente a Emenda nº 2, parcialmente as Emendas de nºs 1, 4, 5, 6, 7 e 8, e rejeitando a Emenda nº 3, oferecidas à matéria (fls. 48 a 57) Em fase de discussão, o relator reformula seu parecer, retirando as Emendas de nºs 6, 7 e 8 Anexado parecer da comissão, pela aprovação da matéria, com as Emendas de nº 1 a 6-CCJ (fls. 58 a 66).
Em 08/02/96, leitura do Parecer nº 26/96-CCJ, relatado pelo Sen. Jefferson Péres, pela aprovação do projeto, com as Emendas de nºs 1 a 6.
Em 09/02/96, a Presidência comunica ao Plenário o deferimento do Recurso nº 1, de 1996, subscrito pelo Sen. Pedro Simon e outros Senadores, no sentido de serem submetidas ao Plenário as emendas apresentadas ao projeto, que não foram acatadas pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Em 12/02/96, anunciada a matéria, usada da palavra no encaminhamento de sua discussão, o Sen. Pedro Simon. A seguir é lido e aprovado o RQS nº 96/96, do Sen. Élcio Alvares, solicitando adiamento da discussão para o dia 13/02/96, após usarem da palavra os Senadores José Ignácio Ferreira e Jefferson Péres.
Em 13/02/96, a Presidência retira a matéria, nos termos do art. 175, "e", do Regimento Interno, e abre o prazo de 5 dias úteis para recebimento de emendas, nos termos do art 235, II, "d", do Regimento Interno.
Em 27/02/96, a Presidência comunica ao Plenário o término do prazo para oferecimento de emendas, sendo que ao mesmo foram oferecidas 8 emendas, subscritas pelos Senadores José Ignácio Ferreira e José Eduardo Dutra À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para exame das emendas.
Em 22/05/96, anexado ao processado parecer da Comissão, concluindo pelo acolhimento parcial das Emendas de nºs 8, 12 e 13, pela rejeição das Emendas de nºs 7, 9, 10, 11 e 14; e, pelo oferecimento das Emendas de nºs 15, 16 e 17-CCJ (fls. 81 a 88).
Em 19/06/96, discussão adiada para reexame da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, nos termos do Requerimento nº 608, de 1996, subscrito pelo Sen. Pedro Simon, lido e aprovado nesta oportunidade, tendo usada da palavra os Senadores José Ignácio Ferreira, Pedro Simon, Bernardo Cabral, Romeu Tuma e Jefferson Péres.

Em 26/06/96, anexado ao processado, parecer da Comissão, pela aprovação da matéria, acolhendo a Emenda nº 12, oferecida pelo Sen. José Ignácio Ferreira.
Em 01/07/96, anexado às fls. 91, avulso da Mensagem nº 288.96-CN, do Senhor Presidente da República, de convocação do Congresso Nacional para o período de 01 a 31/07/96, da qual consta a presente proposição.
Em 11/07/96, anunciada a matéria usam da palavra em sua discussão os Senadores Jefferson Péres, Pedro Simon, Romeu Tuma, José Ignácio Ferreira e José Eduardo Dutra. A seguir é lido e rejeitado o RQS nº 675/96, do Sen. José Eduardo Dutra, solicitando destaque para votação em separado do parágrafo único, do art. 1º do projeto, com o seguinte resultado: Sim=11, Não=41, Total=52. Logo após, é lido o RQS nº 676/96, do Sen. José Eduardo Dutra, solicitando destaque para votação em separado do art. 10 do projeto, sendo retirado em seguida nos termos do RQS 677/96, do mesmo autor, que é lido e deferida nesta oportunidade. Aprovado o projeto. É lido e aprovado o RQS 678/96, do Sen. Jefferson Péres, solicitando preferência para votação da Emenda nº 12. Aprovada a Emenda nº 12, de parecer favorável, ficando prejudicada a subemenda a ela oferecida, bem como, as expressões "... em instrução processual penal" e ". dependerá de ordem do juiz competente da ação principal", constantes da Emenda nº 2-CCJ. Aprovadas em globo, as emendas nºs 1 a 6, de parecer favorável. É lido e aprovado o RQS nº 679/96, do Sen. Jefferson Péres, solicitando votação, em globo, das subemendas às Emendas nºs 8 e 13. Aprovadas as subemendas destacadas, ficando prejudicadas as Emendas nºs 8 e 13. Rejeitadas em globo as Emendas nºs 7, 9, 10, 11 e 14, de parecer contrário. À CDIR, para Redação Final. Leitura do Parecer nº 411/96 (Relator Sen. Ney Suassuna), oferecendo a Redação Final da matéria. Aprovada, nos termos do RQS nº 682/96, de dispensa de publicação da Redação Final
À Câmara dos Deputados com o Ofício SF/Nº .. 1093 de 15/06/96

65

Ofício nº 1093 (SF)

Senhor Primeiro-Secretário,

Comunico a Vossa Excelência que o Senado Federal aprovou, em revisão, com emendas, o Projeto de Lei da Câmara nº 4, de 1996 (PL nº 1.156, de 1995, nessa Casa), que "regulamenta o inciso XII, parte final, do art. 5º da Constituição Federal e dá outras providências".

Em anexo, encaminho a Vossa Excelência os autógrafos referentes às emendas em apreço, bem como, em devolução, um da proposição primitiva.

Senado Federal, em 15 de julho de 1995

Senador Bello Parga
Primeiro-Secretário, em exercício

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Wilson Campos
DD. Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados

Assessoria de Divulgação e Relações Públicas
ADIRP
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Hoje na Câmara

PORTE PAGO
DR-BSB
ISR 47-331/86

QUARTA, 24 DE JULHO DE 1996 — EDIÇÃO Nº 5.701

O DIA DE TRABALHO DOS DEPUTADOS FEDERAIS

PINGA-FOGO

- Adylson Motta e Roberto Magalhães querem excluir réus já condenados pela justiça brasileira como beneficiários do Tratado de Extradição Brasil-Canadá, a ser votado pela Câmara
- Jandira Feghali critica *"sensacionalismo"* em torno da viagem de parlamentares brasileiros à Atlanta
Pág.2

GRANDE EXPEDIENTE

- Álvaro Gaudêncio defende um planejamento direcionado para as regiões menos desenvolvidas, para acabar com as desigualdades regionais **Pág. 3**

Regulamentada escuta telefônica

O Plenário rejeitou ontem as emendas do Senado ao Projeto de Lei nº 1.156/95, do Executivo, que regulamenta a escuta telefônica com fins judiciais. Em conseqüência, prevaleceu o texto aprovado pela Câmara em 9 de janeiro deste ano. O projeto vai à sanção presidencial.

Estabelece a proposta aprovada que a interceptação de comunicações telefônicas, bem como de sistemas de informática e telemática, será aceita como prova em investigação criminal e em instrução processual penal, desde que sob autorização judicial, e sob segredo de justiça.

A interceptação não será admitida quando: 1) não houver indícios razoáveis de autoria ou participação em infração penal; 2) a prova puder ser feita por outros meios disponíveis; 3) o fato investigado constituir infração penal punida, no máximo, com pena de detenção.

A situação objeto de investigação deverá ser descrita com clareza na autorização judicial, inclusive com a indicação e qualificação dos investigados, salvo impossibilidade manifesta, devidamente justificada.

Sessão extraordinária

Ao final da votação, o presidente da Casa, Luís Eduardo, convocou sessão extraordinária para hoje às 10 horas da manhã.

• *Reforma Tributária*

FHC deve manter prerrogativas da Zona Franca

O presidente Fernando Henrique Cardoso garantiu, ontem, que manterá as prerrogativas da Zona Franca de Manaus (ZFM), incluídas no projeto de reforma tributária, assegurou o deputado Pauderney Avelino (PPB-AM). *"O presidente me disse que a Zona Franca é um compromisso que assumiu, e que esse compromisso é firme e está mantido"*, destacou.

O parlamentar explicou que o substitutivo do deputado Mussa Demes (PFL-PI) ao projeto de reforma tributária determina que o ICMS passe a ser cobrado no destino da mercadoria, em vez de na origem, como ocorre atualmente. Segundo Avelino, como essa modificação prejudicaria a ZFM, Mussa Demes a resguardou no artigo 14 do substitutivo, mantendo a Zona Franca com suas atuais prerrogativas.



Deputado Pauderney Avelino

"Esse artigo provocou críticas por parte do Ministério do Planejamento que, em comunicado ao deputado Mussa Demes, afirmou ser o tratamento dado à Zona Franca incompatível com as normas do novo ICMS", contou o deputado, ressaltando porém que, após a conversa com o presidente FHC, estava afastada a possibilidade de qualquer ministro interferir na ZFM.

Pauderney Avelino lembrou o quanto a Zona Franca é importante para o desenvolvimento do Amazonas, declarando que a renúncia fiscal que o país tem com sua existência não chega a 2% do PIB nacional. *"O meu estado é recordista em arrecadação de tributos federais na região Norte. Em 1995, a arrecadação superou os US$ 4,8 bilhões"*, revelou, enumerando, também, as melhorias que o governador Amazonino Mendes tem feito no Amazonas com recursos advindos do setor.

MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Wilson Campos	1º Secretário	Luís Eduardo	Presidente
Leopoldo Bessone	2º Secretário	Ronaldo Perim	1º Vice-Presidente
Benedito Domingos	3º Secretário	Beto Mansur	2º Vice-Presidente
João Henrique	4º Secretário		

Robson Tuma	Suplente
Vanessa Felippe	Suplente
Luiz Piauhylino	Suplente
Wilson Braga	Suplente

(Doc. nº 06)

TRIBUNAL FEDERAL 44 67

O medo do grampo

■ A velha mania dos arapongas de bisbilhotar conversas alheias aumentou muito a venda de todo tipo de aparelhos antiescuta

VASCONCELO QUADROS

SÃO PAULO — O medo de ser vítima de escuta telefônica clandestina — conhecido na gíria dos arapongas por *grampofobia* — aumentou os pedidos de varredura eletrônica e a procura por equipamentos antigrampo, mas está estimulando também um comércio de ilusões. "Em qualquer lojinha da Rua Santa Ifigênia (no centro de São Paulo) estão vendendo esses aparelhos a granel, mas nenhum deles oferece segurança", afirma o técnico em telefonia Agilson Quaranta, conhecido por *Alemão*, dono de uma empresa de contra-espionagem, a Assessoria Especial de Segurança S/A Ltda (AESE) e sócio da Tegmar Telecomunicações Ltda. Esses aparelhinhos custam, em média, R$ 300,00 e são facilmente destruídos por qualquer araponga.

Os pedidos de varredura, segundo ele, saltaram de dois para 15 por mês e a procura por equipamentos que impeçam o grampo aumentaram na mesma proporção. O aparelho mais eficaz para dificultar a ação dos arapongas, conforme adverte *Alemão*, é um sistema eletrônico de proteção que altera a tensão da



São Paulo — Hélvio Romero

O técnico em telefonia, Agilson Quantas, mostra como se faz a varredura e alerta para a vaulnerabilidade da maioria dos aparelhos existentes à venda

linha e impede que o grampo seja acionado. O equipamento custa no Brasil algo em torno de R$ 1.200,00, mas também não oferece garantia total, já que o espião pode destrui-lo com uma simples descarga elétrica na linha, se perceber que foi descoberto. "Sempre oriento que os usuários acionem o aparelho apenas quando a conversa é sigilosa. Assim o grampeiro grava conversas banais e terá mais dificuldade de saber que há um antigrampo", afirma o técnico.

A alternativa mais recomendável para quem quer evitar a escuta é uma varredura semanal na linha telefônica e nas salas que utiliza, já que além do velho grampo, os arapongas costumam utilizar um microfone conhecido por *Bug* que, acoplado à fiação de eletricidade, transmite via UHF qualquer tipo de som a uma distância de um quilômetro. "Não há antigrampo eficaz. A maior garantia continua sendo não falar nada importante no telefone", afirma.

Detetives — *Alemão* acha que, com a proximidade da campanha eleitoral, a tendência é aumentar ainda mais o medo do grampo. Uma cidade como São Paulo, segundo ele, tem algo em torno de 10 mil detetives particulares, cuja matéria-prima da espionagem é o grampo. Grande parte deles chega a anunciar seus serviços, de formas difarçadas, através de classificados publicados em revistas e jornais. Também há o chamado *grampo oficial*, que é autorizado pela justiça, e uma terceira categoria, a dos espiões solitários e experientes que trabalham para políticos e grandes empresários.

Governo se protege contra vazamento

FRANCISCO LEAL

BRASÍLIA — Preocupado em resguardar o sigilo das conversas telefônicas, a cúpula do Poder Executivo vem tentando reforçar os sistemas de segurança contra o grampo. O receio do vazamento de diálogos sigilosos ou comprometedores atingiu ministros, senadores e deputados. Quem não recorre a tecnologias modernas de segurança, como misturadores de vozes, segue uma das máximas do ex-presidente Tancredo Neves: telefone só para marcar encontro e, mesmo assim, em lugar errado.

> **"Os ministérios mais importantes deveriam fazer uma varredura a cada 15 dias"**
>
> **Senador Romeu Tuma (PSL-SP)**

Escolada no episódio da escuta na casa do embaixador Júlio César Gomes dos Santos, a Presidência da República também quer se precaver. Vai modernizar seu sistema de telefonia. O Palácio do Planalto, o da Alvorada e o Jaburu — residência do vice-presidente —, e a Granja do Torto trocarão os antigos cabos telefônicos por novos, de fibra ótica. O sistema será protegido por um codificador. O cabo de fibra ótica não evita o grampeamento autorizado pela Justiça, mas impede a instalação de escutas improvisadas na fiação.

Atualmente, o presidente Fernando Henrique Cardoso já conta com a proteção de um aparelho de criptofonia digital (misturador de vozes) somente para conversas com ministros. Quando quer falar um assunto reservado com algum de seus ministros, Fernando Henrique usa esta linha. Os telefones nos gabinetes dos subordinados não têm disco ou teclas e só recebem as ligações do presidente.

Entre os ministros, o que mais toma precauções é o da Fazenda, Pedro Malan. Regularmente, agentes do Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal fazem uma varredura no gabinete e nas demais linhas telefônicas do ministro. "Malan fala com informações de repercussão e nem sempre pode tratar de assuntos em reuniões. Ele tem que usar o telefone", explica o secretário executivo do Ministério da Justiça, Milton Seligman.

No começo do governo Fernando Henrique, a maioria dos ministros adotou o mesmo procedimento. "Os ministérios mais importantes deveriam fazer essa varredura de 15 em 15 dias", aconselha o senador Romeu Tuma (PSL-SP), com a autoridade de quem já foi superintendente da Polícia Federal por duas vezes.



Anaildo Schutz — 22/8/95

O ministro Malan exige a varredura regular em suas linhas telefônicas

Os ministros das Comunicações, Sérgio Motta; da Educação, Paulo Renato; e da Agricultura, Andrade Vieira, estão entre os seguidores de Tancredo. Falam apenas o necessário e evitam conversas sigilosas ao celular. "O ministro gosta mesmo é de conversar pessoalmente", revela um assessor de Motta.

O presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP), tem o mesmo hábito. "Por telefone, só fala o essencial", afirma seu assessor Fernando César Mesquita. A exemplo do presidente da Câmara, deputado Luís Eduardo Magalhães (PFL-BA), Sarney tem à sua disposição uma central telefônica com sistema informatizado capaz de detectar grampos. Essa proteção serve para impedir a instalação de escutas improvisadas que reduzem a corrente da linha telefônica. As centrais telefônicas captam esta redução e bloqueiam a linha.

> **"Para garantir minha privacidade, não uso mais o telefone celular"**
>
> **Senador Jefferson Peres (PSDB-AM)**

Em breve, também serão instalados cabos de fibra ótica para ligar os apartamentos funcionais dos senadores à central telefônica no Senado. Os senadores passarão a ter, em casa, ramais da central telefônica do Senado.

O senador Romeu Tuma conhece bem os riscos da violação de ligações telefônicas. Depois de ter encontrado uma escuta em seu gabinete quando ainda era diretor da Polícia Federal, Tuma viu seu filho Robson ser vítima de detetives particulares. No ano passado, encontrou duas escutas em seu escritório na capital paulista.

Relator do projeto que regulamenta a escuta telefônica no país, o senador Jefferson Peres (PSDB-AM) tem dois bons exemplos da facilidade de escutar conversas telefônicas. No fim do ano passado, um senador lhe mostrou como, apenas digitando um código, um aparelho celular poderia captar conversas de outras pessoas. Na mesma época, um amigo da família lhe avisou que uma conversa sua usando telefone sem fio tinha sido escutada. "Não uso mais esse aparelho", conta Jefferson.

Enquanto os políticos tentam se proteger dos grampos, a Polícia Federal enfrenta problema diferente. Desde novembro não pode instalar escutas mesmo com autorização judicial. Portaria do ministro da Justiça determinou a suspensão das escutas até que o Congresso aprove lei regulamentando o assunto. "Fomos obrigados a redimensionar as investigações. A suspensão dos grampos afetou muito o trabalho do setor de repressão aos entorpecentes", comenta um agente federal.

Relator altera projeto

BRASÍLIA — Uma barbeiragem política do ministro da Justiça, Nelson Jobim, poderá retardar a aprovação do projeto de lei da escuta telefônica, que tramita em regime de urgência. Jobim não deu a atenção prometida ao relator do projeto na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, senador Jefferson Peres (PSDB-AM), e a proposta do governo — já aprovada na Câmara — corre o risco de ser alterada pelos senadores. Se isso ocorrer, o projeto terá que ser novamente apreciado pelos deputados.

Há pouco mais de uma semana, o ministro da Justiça ligou para o relator e disse que queria conversar sobre o projeto do grampo. Querendo se inteirar da posição do governo, Jefferson Peres decidiu, então, adiar a conclusão de seu parecer, que já estava esboçado. O senador tucano tinha simpatizado com algumas das emendas de seus colegas, mas estava disposto a ouvir os argumentos do ministro, em defesa de uma rápida tramitação do projeto.

Na terça-feira passada, entretanto, o humor do senador mudou. Ele estava em Manaus e foi informado do cancelamento do encontro. Um assessor de Jobim limitou-se a deixar um recado em seu gabinete: "O governo quer aprovar o projeto sem alterações."

Alterações — Sentindo-se maltratado pelo ministro, Jefferson Peres se convenceu de que a proposta do governo precisa ser melhorada. Na próxima segunda-feira, o relator deverá apresentar seu parecer à Comissão de Constituição e Justiça, propondo pelos menos duas alterações no texto.

A principal delas é a retirada do trecho que autoriza a interceptação de informações em sistemas de transmissão de dados por computador. A escuta ficaria limitada, portanto, às conversas telefônicas. A alteração foi sugerida numa emenda do senador Gilvam Borges (PMDB-AP).

Jefferson Peres pretende encampar também uma sugestão do senador Pedro Simon (PMDB-RS), que proíbe o grampo nas conversas telefônicas entre criminosos e seus advogados. "O tema é polêmico, mas minha tendência é incluí-lo no parecer, para a discussão na comissão e no plenário", afirmou.

Jefferson Peres queria que o projeto fosse debatido em audiências públicas e discutido com a Ordem dos Advogados do Brasil e o Ministério Público. Mas o projeto tramita em regime de urgência e não há tempo para todas as audiências.

A maior parte do projeto que regulamenta o grampo será mantida. O texto prevê a interceptação das comunicações por um período de 15 dias, prorrogáveis por mais 15. As gravações que não interessarem às investigações só poderão ser destruídas com autorização judicial. Neste caso, um representante do Ministério Público terá que acompanhar o processo de destruição do que for inútil ao processo.

Além disso, o projeto estabelece que os responsáveis por grampos ilegais receberão pena de prisão de dois a quatro anos. (F.L.)



Brasília — Anaildo Schutz

Peres ficou magoado com Jobim

Precaução extra

■ *FH teria celular com misturador de voz acoplado*

BRASÍLIA — O presidente Fernando Henrique Cardoso virou gauto-propaganda de equipamentos contra grampos telefônicos. Pela Internet ou em cartas enviadas por mala-direta, uma empresa sediada em Recife oferece modernos sistemas de proteção que seriam usados por ele.

"Não tenha medo do grampo telefônico. Proteja-se como o presidente. Instale o nosso misturador de vozes", diz o anúncio da Triad Tecnológica, que inclui Fernando Henrique entre os 12 mil clientes, espalhados por 85 países, que usam tecnologia da empresa americana Transcrypt International, a qual representa no Brasil. Além do presidente, também seriam usuários do sistema o FBI (a Polícia Federal dos EUA), a Agência de Comunicação da Casa Branca e a Disney Studios.

A assessoria de imprensa de Fernando Henrique Cardoso garante, porém, que ele não comprou produtos da empresa Triad Tecnológica. Informada pelo JORNAL DO BRASIL sobre a propaganda, a assessoria disse que o caso será investigado. Quando soube que o Planalto não confirmava a compra do produto, a empresa pernambucana esclareceu que não vendeu diretamente para Fernando Henrique.

A Triad disse ter sido informada pela Transcrypt que o presidente tinha comprado o sistema de segurança telefônica diretamente do fabricante. Por telefone, informou que Fernando Henrique adquiriu um *scrambler* — tecnologia mais avançada de misturador de vozes — para seu celular. A empresa também transforma os impulsos telefônicos em batidinhos ultrapassados, instalados, o aparelho custa R$ 2.750. (F.L.)

*quer forma... As discussões deveriam ter sido feitas no momento da elaboração da Constituição" (**O Estado de S. Paulo**, edição de 10 de outubro).*

O Ministério Público, por meio do sr. procurador-geral de justiça, tem, em reiteradas manifestações, afirmado que não pretende o confronto com a polícia judiciária. Muito pelo contrário; quer uma convivência harmônica e respeitosa entre as duas instituições que devem ter em mente que disputas corporativas só prejudicam o interesse público.

O bom entrosamento entre as duas instituições só vai trazer mais eficiência para apuração dos crimes e condenação de seus autores.

Sendo o Ministério Público o titular da ação penal, é mais que certo que o destinatário do inquérito policial é o promotor de justiça que, assim, para uma maior eficiência deve controlar a regularidade do inquérito policial, evitando os freqüentes retornos para diligências complementares.

Os setores da polícia civil que resistem ao decidido pelo Colégio de Procuradores de Justiça ou são contra o controle externo em si, o que está fora de discussão face ao que dispõe a Constituição Federal, ou fazem uma interpretação equivocada do espírito do Ato.

Não há nenhum interesse em exercer um controle interno ou em interferir nos aspectos funcionais e disciplinares da polícia judiciária, o que está bem claro no artigo 4º que, ao tratar das visitas nas delegacias de polícia e nos estabelecimentos penais, assim dispõe: *"As visitas realizadas nas Delegacias de Polícia **limitar-se-ão** à atividade de Polícia Judiciária, **não envolvendo** aspectos funcionais ou disciplinares, os quais estão sujeitos à fiscalização hierárquica e poder correicional por parte dos Órgãos e Autoridades do próprio Organismo Policial, nos termos da lei."*

Na verdade, superados os primeiros problemas e que tem como uma de suas causas, é justo se reconhecer, a demora por parte do próprio Ministério Público em assumir e sistematizar esta sua função institucional, acredito piamente que a presença de promotores de justiça nas delegacias de polícia poderá ser de grande valia para a própria polícia civil que terá no Ministério Público um importante aliado para as suas justas reivindicações de melhores condições de trabalho.

O autor é promotor de justiça e coordenador do Centro de Apoio Operacional dos Promotorios de Justiça Criminais de São Paulo.

Sigilo nas Comunicações. Aspecto Processual Penal

(Sérgio Pitombo)

01. O mandamento constitucional assim se ostenta: *"é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal* (art. 5º, nº XII, *in fine*).

O preceito tanto garante a **liberdade de manifestação do pensamento**, quanto protege a **intimidade do indivíduo** (art. 5º, nºs IV e X, da Const. da República).

Tal sigilo desaparece, durante os **estados de defesa** e de **sítio** (arts. 136, § 1º, nº I, letras **b** e **c**; e 139, nº III, da Lei Maior).

02. O sigilo de correspondência, comunicações telegráficas e de dados pessoais surge **absoluto**, em **estado normal**. A carta particular, por exemplo, obtida de modo ilícito, viola o mencionado sigilo e fere a lei processual penal; não sendo, por isso, admitida em juízo (art. 233, do Cód. de Proc. Penal). Já as comunicações telefônicas admitem incursão, por ordem judicial e, tão-só, para servir às duas fases da **persecução penal**.

A Lei Maior, assim, estabeleceu **três requisitos**, para se ultimar a interceptação, a saber: **primeiro**, existência de lei ordinária, que fixe os casos e a forma de interceptar; **segundo**, autorização judicial, que implica na inafastabilidade de **motivo e motivação**; e, **terceiro**, mostrar-se fadada, unicamente, a constituir prova processual penal (art. 5º, nº XII).

03. *Nescit vox missa revert*: ***"a palavra lançada não pode voltar"*** (**Horácio**, ***Ars Poetica***, 390). Cabe, também, recordar o aforismo; *verba volant, scripta manent*: ***"as palavras voam, os escritos permanecem."*** Tais assertivas não mais surgem verdadeiras; ou melhor, não ostentam toda a verdade. No instante em que se tornou possível **aprisionar a palavra falada**, **apanhá-la**, criaram-se situações, que importam ao direito, nomeadamente, ao penal e ao processual penal.

Assim, necessidade de punir as violações, ou tentativas de violação, à **liberdade de manifestação do pensamento**, pela escuta e gravação ilícitas. Ainda, a precisão de tutelar a **intimidade**, a **vida privada**, sancionando-lhe a grave indiscrição, a devassa, do mesmo modo praticada.

No âmbito do processo penal, mais outra vez, vedar a prova, ilicitamente colhida ou produzida, considerando-a imprestável (art. 5º, nº LVI, da Const. da República). Ambos os direitos, protegidos pela Lei Maior, prevalecem, assim, sobre os fins do processo penal.

04. Em face da permissão constitucional, de quebrantar-se o **sigilo das comunicações telefônicas**, importa apartar **três** situações diversas. **Devassa**, por alguém, da conversa alheia, sem conhecimento dos falantes. **Escuta** de conversação telefônica, possuindo o **devassador** o consentimento de um dos interlocutores. A **gravação**, realizada, de forma oculta, encoberta, por um dos falantes, da conversa ao telefone. Observe-se que a figura do **devassante** inexiste, na derradeira situação.

05. A Lei nº 9.296, de 24 de julho de 1996, tratou de atender ao **primeiro requisito**, para poder-se, de maneira lícita, proceder à **interceptação de comunicação telefônica**. Completou, pois, o mandamento constitucional, marcando as **hipóteses** e a **forma** de interceptação (art. 5º, nº XII, *in fine*).

06. Utiliza-se a lei da expressão: *"interceptação de comunicações telefônicas de qualquer natureza"*. Assentam os dicionários que interceptar é interromper o curso de algo; impedir, cortar ou cruzar a passagem. A toda luz, não se deseja impedir o fluxo da comunicação telefônica; menos ainda cortar a interlocução. Quer-se ouvir, **autorizado**, sem interferência, rolarem as palavras, **capturando-as**, ou **recolhendo-as**, tanto que possível, e para *"prova em investigação criminal e em instrução processual penal"* (art. 1º, da Lei nº 9.296/96). Pretende-se, licitamente, pôr a descoberto a palavra confidenciada, que só importa ao esclarecimento da verdade criminal.

A crítica interessa, exclusivamente, para clarear o entendimento. A lei italiana menciona *"intercettazioni di conversazioni o comunicazioni"* (arts. 266 a 271, do Cod. di Proc. Penale). A lei portuguesa, sob o título *"Das escutas telefônicas"*, refere *"a interceptação e a gravação de conversações ou comunicações telefônicas"* (arts. 187 e 188, do Cod. de Proc. Penal). A palavra **interceptação**, se não emerge a melhor, já se acha aceita e consagrada.

07. Admite-se, em regra, que a permitida **interceptação de comunicação telefônica**, apenas irrompe, se e quando existe o **devassador** da conversação, ocorrente "entre outras pessoas"(como diziam, já, o art. 151, § 1º, nº II, do Cód. Penal e o art. 56 e parágrafo único, da Lei nº 4.117/62). Alguém que se coloca, invadindo a conversa, ou a simples comunicação verbal, sem, ou com a anuência de um dos falantes, para ouvi-los.

A gravação de conversa telefônica, **feita por um dos interlocutores**, de forma escondida, não interessa ao **sigilo das comunicações**, de que se cuida. Muitas vezes a chamada **gravação clandestina** exibe-se qual meio de a vítima defender-se da injúria verbal, ameaça e da extorsão; ou de outros crimes, especialmente, funcionais, como a concussão e a corrupção passiva; não esquecendo a ativa (arts. 140, 147, 158, 316, 317 e art. 333, do Cód. Penal).

08. A interceptação é procedimento que comporta várias técnicas. Visa a obter **meios de prova**, voltados a revelar a verdade criminal: fato ilícito e típico; ainda, respectiva autoria, co-autoria ou participação. Ela, se chegar a bom êxito, conseguirá **documento**, ou **testemunho**, conforme suceda, ou não, **gravação**.

Quem ouve, mas não participa do fato, bem pode depor, narrando, se a gravação da interlocução impossibilitou-se, ou se perdeu (art. 6º, § 1º, da Lei nº 9.296/96). Presta **testemunho**.

Ora, **documento** é o símbolo, testemunho material, ou qualquer escrito, figurante de um fato ou circunstância e tendente a comprová-los, nos limites de sua força e efeito. Assim, a **gravação** e a **transcrição** exsurgem como **documentos**. A primeira emerge como documento por equiparação (ver art. 306, do anteprojeto de Cód. Penal, Parte Especial, de 1987).

Todo documento há de ostentar autenticidade e veracidade, para ter eficácia. Daí, os cuidados com a **gravação** e sua **transcrição**.

09. A **ordem judicial** de interceptação e o procedimento incidental decorrente guardam **natureza cautelar**. Trata-se de **captu-rar**, ou **captar**, a **palavra falada**, conservando-a, para servir à **persecução penal**. Alude-se à **apreensão imprópria**, com vistas à suposta tomada de conversação telefônica.

→

A **apreensão** consiste na tomada conservatória, preventiva ou incidental, de coisas, ou de pessoas, do poder de quem as retém, ou detém, para fins penais, ou processuais penais.

A **captação** lícita de conversa mais se aproxima da atividade de **colher, recolher**, já referida na lei processual penal: *"colher todas as provas, que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias"*; e *"colher qualquer elemento de convicção"* (arts. 6º, nº III e 240, § 1º, letra **h**, do Cód. de Proc. Penal). Ninguém **apreende** impressão digital; nem **palavra falada**; pode, sim **recolhê-las, apanhá-las**.

Note-se, contudo, que a cautelaridade no processo penal é específica. Descabe invocar-se o *fumus boni juris* e o *periculum in mora*, sem ressalva.

Não se decreta a **interceptação** telefônica, em base de mera **probabilidade** ou **plausibilidade da existência de direito ao asseguramento**. Exigem-se indícios razoáveis de autoria, ou de concurso de pessoas, em fato, que se desenha ilícito e típico: ocorrência concreta, jamais cogitação. **Imprescindibilidade evidente, ou evidenciada, da interceptação**, para obter prova. Ser a mencionada infração penal **crime e punido com reclusão** (art. 2º, nºs I, II e III, da Lei nº 9.296/96). Reclama, também, formalidade, consistente em descrever-se, com clareza, o objeto da prova; indicando-se a qualificação dos investigados, tirante "impossibilidade manifesta, devidamente justificada" (art. 2º, parág. único da Lei nº 9.296/96).

O **perigo da demora**, de outra sorte, nem sempre se encontra presente, no processo penal, quando se necessita garantir a instrução criminal, ou assegurar a futura e contingente execução penal.

10. A **ordem judicial de interceptação de comunicação telefônica** pode aflorar **espontânea**; ou a **requerimento** da autoridade policial, no correr do inquérito; ou do Ministério Público, durante o inquérito policial, ou no curso da instrução judicial (art. 3º, *caput* e nºs I e II, da Lei nº 9.296/96). Não se divisa o porque de a vítima não poder pleitear a interceptação.

O requerimento de interceptação deverá trazer a demonstração de sua inafastabilidade, ou necessidade imperiosa, para apuração do crime, com indicação do meio técnico a empregar-se (art. 4º, da Lei nº 9.296/96). Além de atender aos requisitos, antes referidos (art. 2º, nºs I e III, ainda, parág. único, da Lei nº 9.296/96). O pedido verbal há de ser reduzido a termo, observados os mesmos requisitos (art. 4º, § 1º, da Lei nº 9.296/96).

O ato decisório judicial, a exarar-se, no prazo máximo de vinte e quatro horas, necessita emergir fundamentado (art. 93, nº IX, da Const. da República, c/c arts. 4º, § 2º e 5º, prim. parte, da Lei nº 9.296/96). Apontar, também, a forma de execução da diligência, "que não poderá exceder o prazo de quinze dias, renovável por igual tempo uma vez comprovada a indispensabilidade do meio de prova" (art. 5º, da Lei nº 9.296/96).

Toda norma que restrinja direito individual, ou sua garantia, interpreta-se de modo restritivo. Assim, o prazo máximo de trinta dias, de mantença da interceptação de comunicação telefônica, não se permite alargar. Pode, entretanto, o juiz, com outro **motivo** e diversa **motivação**, determinar nova interceptação do mesmo telefone.

Bem ou mal sucedida a **interceptação**, acabada a **diligência**, a autoridade policial "encaminhará ao juiz", autorizante, **auto circunstanciado**, com o resumo "das operações realizadas" (art. 6º, § 2º, da Lei nº 9.296). Tal peça é relevante. Se positiva a diligência, o auto integra a autenticidade do resultado. Se negativa, pode constituir-se em elemento de defesa; além de poder exibir contingente responsabilidade civil, administrativa e penal.

11. A lei só pode restringir a publicidade dos atos processuais, para atender à defesa da intimidade, ao interesse social, ou público (arts. 5º, nº LX e 93, nº IX, da Const. da República). O segredo de justiça, portanto, jamais atinge o defensor do acusado. O sigilo das diligências, gravações e transcrições não podem afastar a defesa técnica, salvo inconstitucionalidade (art. 5º, nºs LIV e LV). O máximo que se pode tolerar é o contraditório diferido, ou retardado. Vale dizer, garantido após a transcrição, em algum momento antes da decisão interlocutória de pronúncia, ou das sentenças de impronúncia ou de absolvição sumária, no procedimetno especial de júri; ou, antes da sentença final, no procedimento comum ordinário (art. 8º e parág. único, da Lei nº 9.296/96).

12. A gravação, que sobeja, a que não interessa à prova, será destruída, com autorização judicial, a requerimento do Ministério Público, ou "da parte interessada", entenda-se acusado, seu representante legal, ou ofendido (art. 9º e parág. único, da Lei nº 9.296/96). Restou de fora o **conhecimento fortuito** de outra infração penal, de todo desligada da que se inquire. Em boa doutrina, tal ciência deve-se ignorar, posto que desautorizada.

13. Tipificou-se a violação de sigilo, o quanto segue: *"Constitui crime realizar interceptação de comunicações telefônicas, de informática ou telemática, ou quebrar segredo de justiça, sem autorização judicial ou com objetivos não autorizados em lei. Pena: reclusão, de dois a quatro anos, e multa."* (art. 10, da Lei nº 9.296/96). Não vamos estender a análise ao direito penal, inobstante a construção tortuosa do tipo.

14. Cabem algumas observações. A Lei admitiu a interceptação do fluxo de comunicações, em *sistemas de informática e telemática* (art. 1º, parág. único e art. 10, da Lei nº 9.296/96). A Constituição da República garantiu a inviolabilidade do sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas; ainda, dos dados pessoais, informatizados ou não, e das comunicações telefônicas, como visto. É relativo o sigilo, tão-só, das comunicações telefônicas. Ao que se depreende, o sistema de informática e de telemática, protegido, em razão de seu conteúdo, pelo sigilo das comunicações, **não se pode interceptar**. Convém remitir que a Lei Maior estabeleceu sigilo absoluto, para as três primeiras modalidades de comunicação, fora dos *estados de defesa e de sítio* (art. 5º, nº XII). *A inconstitucionalidade emerge manifesta* (par. único, do art. 1º, com reflexo no art. 10, da Lei nº 9.296/96).

A lei preferiu não proibir a **interceptação telefônica** de conversa, quando um dos falantes possui o **dever de segredo**. O Código de Processo Penal português, ao menos, vedou a interceptação de conversação, travada entre o **argüido e seu defensor**, com a exceção de o juiz ter fundadas razões para crer que a interlocução contenha elementos de convencimento do crime, legitimante da interceptação e gravação (arts. 179, nº 2 e 187, nº 3). Louve-se a proibição, mas não a ressalva. Convém lembrar o segredo de Estado; funcional; e o profissional, por exemplo. Preocupou-se o diploma, tão-só, com o segredo de justiça, da diligência e de seu resultado (art. 8º e parág. único, além de art. 10 da Lei nº 9.296/96).

O autor é desembargador do TJ do Estado de São Paulo

"É Crime Doutor?" Aspecto Criminal da Radiodifusão

(Daniel Pereira da Silva)

I - Prólogo

1. A radiodifusão tem, nos últimos anos, assistido ao aparecimento das denominadas "rádios comunitárias", que se espalham por todos os cantos do Brasil, com a pretensão de **comunitarizar** um excelente meio de comunicação.

2. O Ministério das Comunicações, por seu turno, tem, repetidas vezes, colocado a sua fiscalização no encalço dos responsáveis por tal empreendimento, argumentando — *ad nauseam* — que a prática de tal constitui crime apenado com detenção variável de um a dois anos.

II - Histórico

1. Como advogado de uma pequena estação radiofônica, e o faço com a maior boa vontade e distância pecuniária, tenho trabalhado em prol de fazer conquistar mais este espaço a todos aqueles que, sem voz e nem vez, quiserem fazer-se expressar e, como consectário disso, garantir à população de nosso lugar o direito sagrado e inalienável de construção da vida comunitária.

2. Meus constituintes sofrem a iminência da *persecutio criminis* por força do artigo 70 da Lei nº 4.117/62. Seus equipamentos foram apreendidos pela polícia federal em função de Mandado Judicial e, ainda hoje, pelas ruas da minúscula cidade, os ribeirão-clarenses me perguntam: — E a nossa rádio? É crime, doutor?

3. A "Rádio Comunitária de Ribeirão Claro" é pessoa jurídica de direito privado, composta de uma diretoria e conselho comunitário, agindo sem fins lucrativos e com intuitos culturais; mas o que considero de mais moderno em seu estatuto é a inclusão da figura do *ombudsman*, a ser nomeado pelo representante local do Ministério Pú-

→

70

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CEDI

LEI Nº 9.296, DE 24 DE JULHO DE 1996

Regulamenta o inciso XII, parte final, do art. 5º da Constituição Federal.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º A interceptação de comunicações telefônicas, de qualquer natureza, para prova em investigação criminal e em instrução processual penal, observará o disposto nesta Lei e dependerá de ordem do juiz competente da ação principal, sob segredo de justiça.

Parágrafo único. O disposto nesta Lei aplica-se à interceptação do fluxo de comunicações em sistemas de informática e telemática.

Art. 2º Não será admitida a interceptação de comunicações telefônicas quando ocorrer qualquer das seguintes hipóteses:

I - não houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal;

II - a prova puder ser feita por outros meios disponíveis;

III - o fato investigado constituir infração penal punida, no máximo, com pena de detenção.

Parágrafo único. Em qualquer hipótese deve ser descrita com clareza a situação objeto da investigação, inclusive com a indicação e qualificação dos investigados, salvo impossibilidade manifesta, devidamente justificada.

.....
.....

PROJETO DE LEI N.º 1.443, DE 2007

(Da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania)

Altera dispositivos da Lei nº 9.296, de 24 de julho de 1996, que regulamenta o inciso XII, parte final, do art. 5º da Constituição Federal.

71
(2

DESPACHO:
APENSE-SE AO PL-1258/1995.

APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1º Esta Lei altera dispositivos da Lei nº 9.296, de 24 de julho de 1996, que regulamenta o inciso XII, parte final, do art. 5º da Constituição Federal.

Art. 2º Os arts. 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 8º, 10, 11 e 12 da Lei nº 9.296, de 24 de julho de 1996, passam vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1º A interceptação de comunicações telefônicas, de qualquer natureza, e a captação de imagem e som ambiental por todos os meios, para prova em investigação criminal e em instrução processual penal, observará o disposto nesta Lei e dependerá de ordem expressa do juiz competente da ação principal, sob segredo de justiça.

....." (NR)

"Art. 2º A interceptação de comunicação telefônica e captação de imagem e som ambiental, referidas no artigo anterior, serão autorizadas pelo Poder Judiciário, somente em inquérito policial, quando preencher as seguintes condições.

I – houver indícios da existência dos crimes de terrorismo; tráfico de substância entorpecente e drogas afins; tráfico de pessoas e subtração de incapazes; quadrilha ou bando; contra a administração pública, contra a ordem econômica e financeira; falsificação de moeda; extorsão simples e extorsão mediante seqüestro; contrabando; homicídio qualificado e roubo seguido de morte; estupro e atentado violento ao pudor; ameaça ou injúria quando cometidas por telefone; e outros decorrentes de organização criminosa;

II – indícios razoáveis de autoria ou participação nas infrações penais relacionadas no inciso anterior;

III – ficar demonstrada a efetiva necessidade da realização da medida, para apuração e elucidação das infrações penais, nos termos do artigo 4º desta Lei.

Parágrafo único. Em qualquer hipótese deve ser descrita com clareza a situação objeto da investigação, os delitos que serão apurados, inclusive com a indicação e qualificação dos investigados." (NR)

"Art. 3º A interceptação das comunicações telefônicas ou a captação de imagem e som ambiental poderá ser determinada pelo juiz, atendendo a requerimento:

I - da autoridade policial, que deverá instruir o pedido com cópia da portaria do inquérito policial instaurado a respeito, devidamente registrado;

II - do representante do Ministério Público, no curso do inquérito policial." (NR)

"Art. 4º O pedido de interceptação de comunicação telefônica ou de captação de imagem e som ambiental conterá a demonstração de que a sua realização é efetivamente necessária à apuração de infração penal, por não ser possível realizar a prova de outra forma e porque o meio utilizado é o mais adequado a produzir o resultado pretendido, com indicação dos métodos a serem empregados e a identificação dos servidores incumbidos da execução desta medida.

§ 1º revogado.

§ 2º Fica assegurado às autoridades policiais, indicadas pelo chefe da respectiva Polícia Judiciária, o direito de acessar o cadastro de assinantes das concessionárias do serviço público de telefonia, mediante senha pessoal e intransferível.

§ 3º A autoridade policial, por ocasião do pedido de interceptação de comunicação telefônica, identificará o nome do assinante, especificando o número da linha objeto de captação.

§ 4º O juiz, no prazo máximo de vinte e quatro horas, decidirá sobre o pedido.

§ 5º A captação de imagem e de som ambiental, medida de natureza excepcional, será realizada apenas quando não for possível efetuar a investigação criminal por intermédio de interceptação de comunicação telefônica, mediante a demonstração da circunstância impeditiva no pedido formulado pela autoridade policial ou pelo representante do Ministério Público." (NR)

"Art. 5º A decisão será fundamentada, sob pena de nulidade, indicando também a forma de execução da diligência, que não poderá exceder o prazo de trinta dias, renovável uma única vez por igual período, quando comprovada a indispensabilidade do meio de prova.

§ 1º O prazo de execução das interceptações de comunicações telefônicas e das captações de imagens e sons ambientais nos crimes de extorsão mediante seqüestro e terrorismo, em razão de sua natureza, será indeterminado.

§ 2º O juiz que conceder a medida ficará obrigado a exercer o controle efetivo das diligências de interceptação de comunicação telefônica e captação de imagem e som ambiental, acompanhando todas as etapas do trabalho ao longo do período determinado.

§ 3º Os Tribunais manterão bancos de dados referentes aos pedidos de interceptação de comunicação telefônica e captação de imagem e som ambiental deferidos, com a finalidade de fiscalizar e evitar a concessão simultânea dessa medida." (NR)

"Art. 6º Deferido o pedido, a autoridade policial conduzirá os procedimentos de interceptação ou de captação de imagem e sons, dando ciência ao Ministério Público, que poderá acompanhar a sua realização.

§ 1º No caso de a diligência possibilitar a gravação da comunicação interceptada ou do som ambiental, será determinada a sua transcrição integral, por policial da equipe responsável pelo trabalho, com as cautelas necessárias para evitar a quebra do segredo de justiça.

§ 2º Cumprida a diligência, a autoridade policial encaminhará o resultado da interceptação ou da captação ao juiz, acompanhado de auto circunstanciado, que deverá conter o resumo das operações realizadas.

§ 3º Recebidos esses elementos, o juiz determinará a providência do art. 8º, ciente o Ministério Público, que tomará as medidas necessárias para manter o sigilo das informações na esfera de suas atribuições." (NR)

"Art. 8º A interceptação de comunicação telefônica, de qualquer natureza, e a captação de imagem e som ambiental, ocorrerão em autos apartados, apensados aos autos do inquérito policial ou do processo criminal, preservando-se o sigilo das diligências, gravações e transcrições respectivas.

....." (NR)

"Art. 9º A gravação que não interessar à prova será inutilizada por decisão judicial, durante o inquérito, a instrução processual ou após esta, em virtude de requerimento da autoridade policial, do membro do Ministério Público ou da parte interessada.

....." (NR)

"Art. 10. A divulgação do teor das interceptações telefônicas e das captações de imagem e som ambiente, somente será autorizada pelo juiz que deferiu a medida, desde que não haja possibilidade de comprometer a produção de prova no inquérito policial ou no processo crime e de causar prejuízo material ou moral ao investigado ou acusado.

Parágrafo único. Quando houver autorização judicial para a divulgação do conteúdo das interceptações e captações, todos os órgãos de imprensa terão, sem distinção e em audiência pública, acesso ao material produzido." (NR)

"Art. 11. As interceptações de comunicação telefônica e as captações de imagem e som ambiental de contatos mantidos entre o suspeito ou acusado e seu defensor são proibidas, relativas aos fatos objeto de apuração em inquérito policial ou processo penal.

Parágrafo único. O material ocasionalmente gravado, contendo imagem ou diálogo mantido entre o defensor e investigado ou acusado, não poderá ser utilizado como meio de prova, devendo ser inutilizado, com as cautelas estabelecidas no art. 9º, desta Lei." (NR)

"Art. 12. As interceptações de comunicações telefônicas e captações de imagem e som ambiental que detectarem, de maneira fortuita, informação de outros crimes, praticados por pessoas que não eram alvo de investigação, não serão aceitas como prova lícita, salvo se o indiciado estiver na iminência do cometimento de um delito." (NR)

Art. 3º A Lei nº 9.296, de 24 de julho de 1996, passa a vigorar acrescida dos seguintes arts. 13, 14, 15 e 16:

"Art. 13. Constitui crime realizar interceptação de comunicações telefônicas, de informática ou telemática, captação de imagem e som ambiental por todos os meios, sem expressa autorização judicial.

Pena: reclusão, de dois a seis anos, e multa.

§ 1º A pena é de reclusão, de dois a oito anos, e multa, se o crime é praticado por policial, servidor ou membro do Ministério Público."

"Art. 14. Constitui crime divulgar ou propiciar a divulgação do conteúdo, total ou parcial, da interceptação de comunicação telefônica ou da captação de imagem e sons, sem expressa autorização judicial.

Pena: reclusão, de dois a seis anos, e multa.

§ 1º A pena é de reclusão, de dois a oito anos, e multa, se o crime é praticado por policial, servidores ou membros do Ministério Público ou do Poder Judiciário.

§ 2º A pena é de reclusão, de dois a oito anos, e multa, se o crime é praticado para perseguição por motivo de crença religiosa ou convicção filosófica, ideológica ou política."

"Art. 15. Constitui crime a ação ou omissão dos funcionários das concessionárias do serviço público de telefonia, que, devidamente requisitados, impedem, dificultam ou retardam a execução de interceptação de comunicação telefônica, autorizada pelo Poder Judiciário.

Pena: reclusão, de dois a três anos, e multa."

"Art. 16. Ocorrendo quebra do sigilo judicialmente imposto à interceptação de comunicação telefônica e captação de imagem e som ambiental, o ofendido poderá requerer ao

juiz imediato direito de resposta, assegurando espaço proporcional ao da notícia.

§ 1º O juiz proferirá despacho em vinte e quatro horas, em caso de evidente demonstração de gravação ilegal ou não autorizada, garantindo a resposta.

§ 2º Efetuada a resposta, os autos serão arquivados, ressalvando-se discussão indenizatória em ação própria.

§ 3º A desobediência será punida, nos termos do Código Penal."

Art. 4º Esta Lei entre em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

Do direito ao sigilo das comunicações telefônicas

O inciso X, do art. 5º, da Magna Carta, assegurou às pessoas o **direito à intimidade e privacidade.**

> *Art. 5º - ...*
> *X - são invioláveis **a intimidade, a vida privada,** a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;*

Segundo ensina o Professor José Afonso da Silva[1], privacidade é o:

> *"conjunto de informação acerca do indivíduo que ele pode decidir manter sob seu exclusivo controle, ou comunicar, decidindo a quem, quando, onde e em que condições, sem isso poder ser legalmente sujeito".*

O conceituado Jurista acrescenta:

---

[1] SILVA, José Afonso da, *Curso de Direito Constitucional Positivo*, São Paulo, Ed. Malheiros, 1992, pág. 188 e 189.

> *"A esfera da inviolabilidade, assim é ampla, abrangendo o modo de vida doméstica, nas relações familiares e afetivas em geral, fatos, hábitos, local, nome, imagem, pensamentos, segredos e, bem assim, as origens e planos futuros do indivíduo".*

O Direito à intimidade e à privacidade se espraiam em outros bens, como o **sigilo das comunicações telefônicas**, direito consagrado no inciso XII, do art. 5º, da Carta Política.

> *Art. 5º - .....*
> *XII - **é inviolável o sigilo** da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e **das comunicações telefônicas**, ...;*

Da mesma forma, o direito à privacidade abrange, também, **o direito ao segredo de justiça das informações obtidas por intermédio das investigações realizadas no inquérito policial e das provas produzidas no processo criminal.**

Entretanto, a garantia ao sigilo das comunicações telefônicas não é absoluta, como bem observa Damásio E. de Jesus[2]:

> *"No tema da tutela da intimidade, mas especialmente no sigilo das comunicações, se o cidadão tem o direito de manter em reserva os fatos de sua vida pessoal, zelando para não deixar que se lhe devassem a vida privada, as legislações mais modernas inclinam-se no sentido de lhe permitir limitações".*

O consagrado mestre continua:

> *"Não se trata, pois, de uma garantia absoluta e sim relativa. Significa que lhe são admitidas exceções legítimas no próprio plano do ordenamento legal".*

As garantias individuais previstas na Carta Magna, como bem observa Ada Pellegrini Grinover:

> *"tem sempre feitio e finalidades éticas, não podendo proteger abusos nem acobertar violações. Por isso, as liberdades públicas não podem ser entendidas em sentido absoluto, em face da natural restrição do princípio da convivência das liberdades, pelo que nenhuma delas*

[2] Site: http//www.damasio.com.br /novo/ prefácio / interceptação telefônica.

> *pode ser exercida de modo danoso à ordem pública e às liberdades alheias*"[3].

O direito ao sigilo das comunicações, consoante ensinamento de Carlos Barbosa Moreira:

> *"é, como qualquer outro, limitado, e não se pode sobrepor de maneira absoluta a todos os restantes interesses dignos de tutela jurídica, por mais relevantes que se mostrem. Aqui tem igualmente lugar a valoração comparativa dos interesses em conflito e a aplicação do princípio da proporcionalidade"*[4].

De fato, a veracidade de tal assertiva pode ser constatada no próprio texto do inciso XII, do art. 5º, que permite expressamente **a invasão na intimidade e privacidade da pessoa, através da interceptação da suas comunicações telefônicas, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal.**

> *Art. 5º- .....*
>
> *XII - **é inviolável o sigilo** ... **das comunicações telefônicas**, salvo, ... por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para **fins de investigação criminal ou instrução processual penal;***

Da importância da Interceptação das comunicações telefônicas no combate à criminalidade

Neste contexto, surge a Lei nº 9.296, de 25 de julho de 1996, que foi editada com o objetivo de regulamentar o art. 5º, inciso XII, parte final, da Constituição Federal. A mencionada norma disciplina o procedimento de interceptação de comunicações telefônicas, para fins de investigação criminal e instrução do processo penal.

Indiscutivelmente, a Lei nº 9.296/1996 representou um grande passo no combate à criminalidade, principalmente, no que se refere ao crime organizado, onde a produção de provas se constitui tarefa difícil, em razão da estrutura dessas ações criminosas.

Com ralação ao tema, oportunas as palavras do Deputado Flávio Dino[5]:

---

3 *Liberdades públicas e processo penal*. São Paulo: RT, 1982. p. 251.

4 *Direito aplicado*. Rio de Janeiro: Forense, 1987. p. 170.

5 Síntese da exposição feita no Encontro Criminal da 2ª Região, promovido pela 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, site: www.pgr.mpf.gov.br / pgr / 2camara / eventos.

> *"quando se cogita de mudar a lei para restringir a realização de interceptações em investigações criminais legais entra-se em contradição com o discurso de que precisamos de métodos modernos e científicos para combater a criminalidade crescente. Ao contrário de serem um "mal" absoluto, as interceptações telefônicas são indispensáveis para a elucidação de crimes, inclusive de muitos praticados sem violência, como os de "colarinho branco".*

O eminente Parlamentar, mais adiante, conclui:

> *"o que deve ser combatido não é a tecnologia, e sim a sua indevida apropriação para objetivos condenáveis".*

Do desvirtuamento da utilização do instituto da interceptação das comunicações telefônicas

Infelizmente, constata-se, nos últimos tempos, a utilização indevida da interceptação das comunicações telefônicas. Algumas vezes, tais atos se revestem de desvio de finalidade, outras vezes, essas ações se distanciam dos limites estabelecidos pela norma.

Com efeito, ultimamente, os meios de comunicação têm noticiado, com bastante freqüência, a realização de interceptação telefônica pelos integrantes dos órgãos de segurança pública, de maneira informal, sem autorização Judicial, o denominado "grampo ilegal".

A respeito deste assunto, importante o alerta feito pelo ilustre Promotor de Justiça Renato Marcão[6], em matéria intitulada "Interceptação telefônica ilegal: organização criminosa oficial (?)

> *"Não obstante a clareza do texto legal, o que se tem verificado muitas vezes (é claro que existem exceções), e até com muita evidência (só não vê quem não quer), é que as Polícias têm se utilizado da interceptação telefônica de forma ilegal, e depois da exitosa prisão em flagrante, sem que a existência da escuta venha à tona, justifica-se que as diligências se iniciaram em razão de "denúncia anônima".*

Outro fato que vem ocorrendo, de forma reiterada, é o vazamento do teor das informações, obtidas através das interceptações telefônicas autorizadas pelo Judiciário.

---

[6] Matéria publicada no Site: http://jus.uol.com.br / elaborado em 10/2003.

Ressalte-se que este fato é, ainda mais, grave, porque as gravações interceptadas são fornecidas ilegalmente à imprensa pelos servidores, que têm a responsabilidade legal de preservar o sigilo dessas informações.

Outro aspecto que causa perplexidade é que estes funcionários privilegiam apenas uma emissora de televisão com o acesso exclusivo às informações captadas, em troca da projeção da imagem de eficiência da Instituição.

Vale lembrar que a aludida emissora, na disputa de audiência, divulga as conversas gravadas, durante o denominado "horário nobre", expondo a intimidade e privacidade das pessoas investigadas.

No rol extenso das irregularidades praticadas nesta área, destaca-se, ainda, a utilização das conversas telefônicas interceptadas, com a finalidade de perseguição por motivo de crença religiosa ou convicção filosófica, ideológica ou política.

Finalmente, destacamos o uso indevido do material obtido por intermédio da denominada "escuta ambiente", para denegrir a imagem e a honra das pessoas.

Das conseqüências dessas irregularidades

As condutas narradas são ilegais, porque **transgridem o direito à intimidade, à privacidade e ao sigilo das comunicações telefônicas**, consagrados nos incisos X e XII, do art. 5º, da Constituição Federal.

Da mesma forma, tais atividades são ilícitas, porquanto **violam o direito ao segredo de justiça** das informações obtidas através das investigações realizadas no inquérito policial e das provas produzidas no processo criminal, garantido no *"caput"*, do art. 8º, da Lei nº 9.296/1996.

> *Art. 8º A interceptação de comunicação telefônica, de qualquer natureza, ocorrerá em autos apartados, apensados aos autos do inquérito policial ou do processo criminal,* ***preservando-se o sigilo das diligências, gravações e transcrições respectivas.***

Além disso, o vazamento do teor das interceptações telefônicas **viola o princípio da presunção da inocência**, estabelecido no inc. LVII, do art. 5º, da Magna Carta, na medida em que **impõe a punição de execração pública** às pessoas que tiveram as conversas reveladas, antes do julgamento do crime que lhe é imputado.

Por último, a exploração ilegal da vida íntima e particular da pessoa pela mídia, acarreta prejuízo material e moral incalculável, muitas vezes, com reflexos negativos nos negócios, na profissão e no convívio social e familiar.

Da legislação vigente

A Constituição Federal anterior não previa exceção ao princípio da inviolabilidade da comunicação telefônica (antigo art. 153, § 9º), mas a lei ordinária admitia a interceptação mediante ordem judicial, para fins processuais penais, nos termos do art. 57, inciso II, "e", do Código Brasileiro de Telecomunicações (Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962).

A Carta Política de 1988, no art. 5º, inciso LVI, determina a inadmissibilidade, no processo, das provas obtidas por meio ilícito. E na mesma disposição, no inciso XII, permite a violação da comunicação telefônica por ordem judicial, nas hipóteses e **na forma que a lei estabelecer** para fins de investigação criminal ou instrução processual penal.

Portanto, a Lei nº 9.296, de 24 de julho de 1996, que disciplina a interceptação de comunicações telefônicas, foi editada para preencher uma lacuna legislativa e regulamentar um importante instrumento de investigação criminal.

Da necessidade de aperfeiçoar e atualizar a legislação existente

Contudo, esta norma precisa ser atualizada e aperfeiçoada, notadamente, para dispor sobre condutas não previstas e impedir a utilização indevida do instituto em discussão.

De fato, a doutrina e a jurisprudência demonstram a necessidade de tipificar como crime as escutas telefônicas, a interceptação e escuta ambiental e a gravação unilateral clandestina.

Na verdade, o grande desafio consiste em conciliar o uso deste poderoso instrumento de investigação criminal com o direito constitucional à intimidade e à vida privada das pessoas.

Da Interceptação Telefônica em outros Países

Inicialmente, com a finalidade de fundamentar e facilitar o trabalho de atualização e aprimoramento da Lei nº 9.296/1996, realizou-se estudo para saber como os outros países disciplinam o instituto da interceptação de comunicação telefônica.

É importante salientar que a fonte de informação desta pesquisa foi o brilhante trabalho realizado por Thiago Abud, Defensor Público do Estado do Rio de Janeiro, publicado na revista da Faculdade de Direito de Campos.

As interceptações das comunicações telefônicas no direito alienígena.

Portugal

O Direito Português admite a realização de interceptação de comunicações telefônicas somente nos casos previstos na lei em matéria de processo criminal.

As interceptações telefônicas são permitidas apenas nos casos previstos no art. 187, do Código de Processo Penal Português, **onde se destacam**

não só os crimes graves, mas também os delitos cuja espécie de prova é praticamente indispensável para demonstrar a sua existência, como o crime de ameaça, injúria, coação e intromissão na vida privada, quando cometidos através de telefone.

Os requisitos para autorização da interceptação telefônica no Direito Português são:

a) somente podem ser deferidas as interceptações telefônicas para aqueles crimes previamente relacionados, quais sejam: aqueles previstos taxativamente no parágrafo primeiro, do artigo 187, do Código de Processo Penal Português;
b) demonstração de participação em crime com base em fatos determinados;
c) necessidade de a interceptação ser o único meio viável e adequado, por isso que somente pode ser deferida subsidiariamente; e
d) limitação das interceptações a um número determinados de pessoas ou ligações telefônicas.

Destaque-se que legislação lusitana estabelece limites às interceptações de conversa mantida entre o investigado e seu defensor.

Espanha

A legislação Espanhola possibilita a interceptação telefônica, para fins de investigação, principalmente, **sobre a atuação de grupos armados ou elementos terroristas**.

Os requisitos necessários para a realização das interceptações telefônicas na Espanha são:

a) previsão legal, já que toda restrição a direito fundamental deve estar expressamente prevista e delineada;
b) autorização judicial prévia e ponderada, como regra e, excepcionalmente, nos casos relacionados a situações de urgência em investigação de bandos armados, terroristas ou rebeldes, a autorização pode ser conferida pelo Ministro do Interior ou, na falta deste, pelo Diretor de Segurança do Estado, com confirmação judicial posterior, no prazo máximo de setenta e duas horas, como permite o artigo 579.4, do Código de Processo Penal espanhol;
c) adequada motivação da decisão judicial;
d) delimitação na determinação judicial do sujeito a ser investigado, do objeto e do prazo da medida de exceção;
e) proporcionalidade da medida (a interceptação telefônica deve ser a única medida possível para a investigação dos fatos);
f) controle judicial efetivo, com o conhecimento do magistrado de todos os passos da medida ao longo do período determinado;

g) incorporação ao processo, quer com a oitiva das fitas, quer com a leitura das degravações em sua integralidade, a fim de se preservar o princípio do contraditório, da ampla defesa, da oralidade e da publicidade.

Destaque-se que a Lei Orgânica nº 07/84 introduziu no ordenamento jurídico espanhol novos tipos penais, com a finalidade de proteger o segredo das comunicações telefônicas, **caracterizando como crime todo tipo de captação de sons pela utilização de instrumento de escuta, gravação, transmissão e reprodução.**

Alemanha

O Direito Alemão permite excepcionalmente a realização de Interceptação Telefônica, pois naquele país vigora o princípio de que **a busca da verdade real nunca deve colidir com a preservação dos direitos fundamentais do homem.**

Os pressupostos materiais para realização de tal atividade no direito germânico são:

a) a conduta tem que estar contida no rol taxativo de crimes[7] que possibilita a medida restritiva, desde que o sujeito investigado seja ao menos partícipe do crime (o que não vale para os delitos de favorecimento pessoal, auxílio material e receptação, para os quais se exigem que o investigado seja autor do crime);

b) que o crime seja consumado ou trate de tentativa punível, isto significa que a interceptação telefônica não pode ser deflagrada em relação a atos preparatórios não puníveis autonomamente;

c) a exigência de que contra o investigado recaia fundada suspeita com base em fatos determinados e não meras conjecturas que tenham por emboço fatos incertos;

d) as interceptações telefônicas estão subordinadas ao princípio da subsidiariedade;

e) limitação do universo de pessoas ou de ligações telefônicas a serem interceptadas.

Itália

As condições exigidas para a realização de interceptação telefônica na Itália são:

a) somente será possível a interceptação das comunicações telefônicas na hipótese de investigação de crimes dolosos, punidos com pena de reclusão superior a cinco anos, tais como crimes contra a administração pública; crimes relacionados à substâncias entorpecentes ou psicotrópicas, crimes

---

7 O rol prevê os crimes contra o estado, a segurança nacional, a ordem pública, ou contra a segurança das tropas dos estados que aderiram ao Tratado do Atlântico Norte; crimes de homicídio voluntário premeditado, de falsificação de moeda, de seqüestro, rapto, tráfico de mulheres, estelionato e os crimes de perigo social, definidos no art. 138 do Código Penal.

relacionados à armas ou substâncias explosivas, crimes de contrabando, crimes relativos à injúria, ameaça, incômodo ou distúrbio as pessoas por meio do telefone.
b) somente pode ser deferida a interceptação telefônica com base em indícios concretos da prática do crime;
c) só cabe interceptação telefônica diante da impossibilidade de obter-se a prova de outro modo;
d) duração das interceptações telefônicas;
e) lavratura de auto e remessa das gravações à autoridade judiciária;
f) a intimação da defesa técnica para que possa examinar o material colhido;
g) a triagem das gravações e termos, com destruição dos originais e transcrições onde houver nulidades ou impertinência à instrução;
h) a utilização como provas das notícias obtidas das gravações exclusivamente no processo para o qual foram colhidas;
i) a cominação de nulidade – absoluta e insanável – da prova obtida através de interceptações ilegais.

É importante registrar que o artigo 270, do Código de Processo Penal Italiano, diferentemente do que ocorre com a legislação do Brasil, dispõe sobre os **chamados encontros fortuitos de outros crimes, estabelecendo, como regra, que os resultados dessas interceptações não podem ser utilizados em outros processos**, salvo nos casos de prisão em flagrante.

Das medidas que precisam ser adotas, no sentido de aprimorar a legislação vigente

Antes de propor soluções às questões apresentadas, é necessário, para facilitar o trabalho de sistematização, esclarecer que, para efeito didático, a doutrina adotou as seguintes definições no que se refere à interceptação telefônica:

A interceptação telefônica subdivide-se em:

Art. 2 **Interceptação telefônica em sentido estrito**: que consiste na captação feita por um terceiro de uma comunicação telefônica alheia, sem o conhecimento e autorização dos interlocutores (é o chamado "grampeamento");
Art. 3 **Escuta telefônica**: que ocorre quando o terceiro capta a conversa, com o consentimento de apenas um dos interlocutores;
Art. 4 **Interceptação ambiental**: captação de conversa entre presentes, efetuada por terceiro, dentro do ambiente que se situam os interlocutores, sem o conhecimento destes;
Art. 5 **Escuta ambiental**: interceptação de conversa entre presentes, realizada, com o conhecimento de um ou alguns; e
Art. 6 **Gravação unilateral clandestina ou gravação telefônica**: que é a praticada pelo próprio interlocutor ao registrar sua conversa (telefônica ou não), sem o consentimento da outra pessoa.

As principais medidas restritivas à aplicação do instituto da interceptação das comunicações telefônicas ou captação de imagens e sons ambientais, extraídas das imperfeições da Lei nº 9.296/1996, das ilegalidades praticadas atualmente pelos órgãos de segurança pública e da legislação de outros países, **que precisam ser adotadas com urgência em nosso ordenamento jurídico,** são:

- Condicionar a realização da interceptação telefônica ou captação de imagem e som ambiental à prévia **instauração de inquérito policial a respeito do crime,** que se pretende investigar, com o objetivo de impedir a realização do chamado "grampo ilegal", "escuta ou captação de imagem clandestina".

Para garantir tal medida, o Delegado de Polícia, por ocasião do pedido de interceptação telefônica ou captação de imagem ou som ambiental, deverá instruir seu requerimento **com cópia da Portaria do inquérito policial instaurado a respeito,** devidamente registrado.

- Divulgação do teor das interceptações telefônicas ou das captações de imagens e sons ambientais, **somente com autorização do Juiz que autorizou a gravação,** desde que não haja possibilidade de comprometer a investigação policial ou instrução criminal e de causar prejuízo material ou moral ao indiciado ou acusado.

Quando houver autorização judicial para a divulgação do material gravado, **todos os órgãos de imprensa terão acesso ao teor das interceptações telefônicas ou captações de imagens e sons ambientais,** sem prejudicar ou favorecer qualquer emissora de rádio e televisão.

- Estabelecer um **rol taxativo de crimes que admite a realização de interceptação telefônica ou captação de imagem e som ambiental** - delitos mais graves e os crimes cuja espécie de prova é praticamente indispensável para demonstrar a sua existência.

- Proibição da interceptação de conversa telefônica ou captação de imagem ou som ambiental do contato mantido **entre o investigado ou acusado e seu defensor,** em homenagem ao sagrado direito de defesa.

- Adoção do chamado "princípio da subsidiariedade", ou seja, autoridade policial deverá efetivamente demonstrar no requerimento de solicitação da interceptação telefônica ou captação da imagem e som ambiental, que **tal diligência é o único meio viável e adequado para a realização de prova com relação aquele crime.**

Isto significa que não basta demonstrar que a prova não pode ser alcançada por outro meio, é necessário, ainda, **evidenciar que a interceptação telefônica ou captação de imagem e som ambiental é o meio concreto mais adequado a produzir o resultado pretendido.**

- Delimitação da diligência na determinação judicial, **especificando as pessoas que serão investigadas, os crimes, os números dos telefones e o prazo da medida de exceção.**

Tal providência visa **restringir a utilização das interceptações telefônicas nos casos dos chamados encontros ou descobrimentos fortuitos de outros crimes,** estabelecendo, como regra, que os resultados das gravações

não podem ser utilizados contra outras pessoas e em processos diferentes, salvo se o indiciado estiver na iminência do cometimento de um delito.

Em outras palavras, as interceptações podem alcançar somente o autor do delito e as pessoas envolvidas no mesmo crime.

- **Controle efetivo da diligência de interceptação ou captação pelo Poder Judiciário**, com o conhecimento do magistrado de todos os passos da medida ao longo do período determinado.

- Ampliação do tipo penal, para **considerar como crime**, além da interceptação telefônica, **toda captação de imagem e som ambiental** por todos os meios, sem a anuência do Poder Judiciário.

Esta providência visa **coibir as captações de imagens e sons ambientais ilícitas**.

- **Majoração a pena do servidor público, principalmente, do policial**, que realiza interceptação telefônica ou qualquer tipo de captação de imagem e sons sem autorização Judicial.

- **Prever como tipo autônomo o crime de divulgação de conteúdo de interceptação telefônica ou captação de imagem e som ambiental**, sem autorização judicial, elevando a pena quando tal comportamento for praticado por funcionário responsável pela preservação do sigilo dessas informações.

- Elevação da pena da pessoa que utiliza o teor da interceptação telefônica ou captação de imagem e som ambiental para **perseguição por motivo de crença religiosa ou convicção filosófica, ideológica ou política**.

- Revogação do § 1°, art. 4°, da Lei 9.296/1996, que **faculta ao Juiz autorizar verbalmente a concessão de interceptação telefônica**, brecha na lei que permite a **"legalização" de interceptações realizadas ilegalmente.**

- Possibilitar ao Delegado de Polícia o acesso ao cadastro de assinantes das concessionárias do serviço público de telefonia, mediante senha pessoal e intransferível, com o objetivo de facilitar a execução da diligência de interceptação e captação, identificando, por ocasião do pedido da concessão da medida, o nome do assinante e o número do telefone alvo da gravação.

- Ampliação do prazo para a execução das diligências de interceptação e captação, dos atuais quinze dias, para trinta dias, com a possibilidade de renovação uma única vez por igual período, quando comprovada a indispensabilidade do meio de prova. Exceto para os crimes de extorsão mediante seqüestro e terrorismo, que, em razão de sua natureza, o prazo será indeterminado. Tais providências visam desburocratizar e facilitar o trabalho da polícia, principalmente, na repressão dos crimes mais graves.

- Criação nos Tribunais de Justiça dos Estados de bancos de dados referentes aos pedidos de interceptação de comunicação telefônica e captação de imagem e som ambiental deferidos, com a finalidade de fiscalizar e evitar a concessão simultânea dessa medida.

- Assegurar expressamente o direito de resposta à pessoa que tiver o direito à intimidade, à privacidade e à imagem violado pela divulgação ilegal da

interceptação das comunicações telefônicas ou captações das imagens e dos sons ambientais, nos termos da Lei nº 5.250, de 09 de fevereiro de 1967.

Pelos motivos expostos, conto com o apoio dos ilustres Pares para a aprovação da medida legislativa ora projetada, que contribuirá para o aperfeiçoamento da Justiça Criminal.

Sala da Comissão, em 28 de junho de 2007.

Deputado Leonardo Picciani

Presidente

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CEDI

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

.....

TÍTULO II
DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS

CAPÍTULO I
DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição;

II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei;

III - ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante;

IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato;

V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem;

VI - é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias;

CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO COM A FINALIDADE DE INVESTIGAR ESCUTAS TELEFÔNICAS CLANDESTINAS/ILEGAIS, CONFORME DENÚNCIA PUBLICADA NA REVISTA "VEJA", EDIÇÃO 2.022, Nº 33, DE 22 DE AGOSTO DE 2007. (**CPI – ESCUTAS TELEFÔNICAS CLANDESTINAS**)

910

Ofício nº 205 /08-P

Brasília, 14 de maio de 2008

Senhor Procurador,

Solicito a Vossa Excelência a gentileza de fornecer a esta CPI cópia dos seguintes documentos:

- Resolução Conjunta nº 002/2002, do Ministério Público de Minas Gerais e da Polícia Militar de Minas Gerais que trata da criação do Grupo de Combate às Organizações Criminosas;
- Convênio firmado entre o Ministério Público e a Secretaria Estadual de Fazenda para aquisição do Sistema Guardião de interceptações telefônicas.

Agradecendo antecipadamente sua valiosa contribuição, estamos à disposição de Vossa Excelência para maiores esclarecimentos por meio do telefone (61) 3216-6276, fax (61) 3216-6285, ou e-mail (cpiescutastelefonicas@camara.gov.br).

Atenciosamente,

Deputado MARCELO ITAGIBA
Presidente

A Sua Excelência o Senhor
Procurador ANDRÉ ESTEVÃO UBALDINO PEREIRA
Coordenador do Centro de Apoio Operacional de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Estado de Minas Gerais – CAO-CRIMO
Belo Horizonte/MG

RECIBO CAO-CRIMO
Protocolo nº: 7561
Data: 16/05/08
Recebido por:

Of. Inform. Procurador Dr. André Estevão

MPMG SGDP
ID 1022706
DATA 02/06/08

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

Ofício n.º 252/08/CAO-CRIMO — Belo Horizonte, 21 de maio de 2008.
Ref.: Ofício nº 205/08-P

Senhor Deputado,

Com minha cordial visita, em atenção ao ofício nº 205/08-P, dessa CPI "Escutas Telefônicas Clandestinas", encaminho a Vossa Excelência, em anexo, conforme solicitado, cópias do (a):

- Resolução Conjunta nº 002/2002, do Ministério Público do Estado de Minas Gerais e da Polícia Militar de Minas Gerais, que trata da criação do Grupo de Combate às Organizações Criminosas;
- Termo de Cessão Gratuita de Uso de equipamento e software específico destinados às atividades de análise e pesquisa de apoio à fiscalização, celebrado entre o Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado de Fazenda, e o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, por intermédio da Procuradoria Geral de Justiça, tendo por objeto a cessão gratuita de uso de uma plataforma completa para o Sistema Guardião (hardware e licenças de software).

Sem outro motivo, colho a oportunidade para renovar protestos de estima e consideração.

André Estêvão Ubaldino Pereira
Procurador de Justiça

CPI - ESCUTAS TELEFÔNICAS CLANDESTINAS
RECEBIDO
Em 04/06/08, às 16 h 01
Assinatura 5757 Ponto

Excelentíssimo Senhor
MARCELO ITAGIBA
Digníssimo Deputado Presidente da CPI "Escutas Telefônicas Clandestinas"
Praça dos Três Poderes, Câmara dos Deputados, Ed. Anexo II, Sala 151-B,
BRASÍLIA/DF
CEP: 70160-900

7597

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

RESOLUÇÃO CONJUNTA Nº 02 , DE 12 DE JUNHO DE 2002

Dispõe sobre a criação do Grupo de Combate às Organizações Criminosas em Minas Gerais.

O CORONEL PM COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais previstas no art 6º, Inciso XI, do Decreto 18445, de 15Abr77 (R100), e **O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS,** no uso das suas atribuições que lhe conferem o artigo 18, inciso LV, art. 66, inciso IX, art. 67, incisos I e IX, art. 69, inciso I, da Lei Complementar 34/94-MG, e o artigo 129, incisos VI e VIII, da Constituição Federal, e considerando:

Que as funções institucionais do Ministério Público e da Polícia Militar são convergentes, enquanto instrumentos do Poder Público para fazer valer o Estado Democrático de Direito e a normalidade da ordem pública;

Que o Ministério Público, instituição essencial à função jurisdicional do Estado, titular exclusivo da ação penal pública, carece de um suporte probatório mínimo para o ajuizamento da ação penal e, em alguns casos, da obtenção de providências cautelares;

Que, à Polícia Militar, como instituição permanente, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem pública, interessa o perfeito funcionamento do Sistema de Defesa Social;

Que a compreensão da elevada importância de cada uma das instituições requer o estabelecimento de normas de inter-relacionamento harmônico, com vistas a um melhor desempenho das respectivas atividades;

Que os meios tradicionais de prevenção e repressão às organizações criminosas, dentro da atual conjuntura, não atendem a contento a seus propósitos, sendo necessário otimizar os esforços operacionais das Instituições, montando-se uma estrutura administrativa básica que viabilize e dê efetividade aos instrumentos jurídicos disponibilizados pela Lei Nr 9.034/95, modificada pela Lei Nr 10.217/01;

Que o combate às organizações criminosas ("crime organizado") exige especificidade de atuação e instrumentos alternativos de trabalho, a fim de que haja eficiência nas investigações e resultados objetivos na repressão criminal;

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

§ 1º - O GCOC/MG pode, em conseqüência de suas atividades, realizar diligências, solicitar providências, desenvolver pesquisas, trabalhar em parceria e trocar informações com Órgãos de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública, da Polícia Militar de Minas Gerais e do Ministério Público de Minas Gerais, bem como com outras instituições públicas que tenham funções correlatas aos objetivos operacionais do GCOC/MG.

§ 2º - O GCOC/MG desenvolve trabalho permanente de coleta de dados, de análise de informações, de elaboração de estratégias específicas de investigação, e de formação de conjunto probatório necessário à fundamentação de ação penal.

Art. 4º - Compete ao Ministério Público dotar o GCOC/MG de apoio logístico e infra-estrutura administrativa necessários à sua atuação, incluindo-se a cessão de uma sede funcional, material de consumo, equipamentos de informática, recursos tecnológicos e pagamento de diárias relativas ao serviço.

Art 5º - Compete à Instituição Policial designar Policiais, com lotação em uma Unidade Apoiadora, pertencente à estrutura interna respectiva, de forma a permitir o aproveitamento prioritário dos recursos humanos nas atividades desenvolvidas pelo GCOC/MG.

Parágrafo Único - Os Policiais designados para comporem o GCOC/MG permanecem vinculados administrativamente à Unidade Apoiadora, aplicando-se-lhes o regime jurídico estatutário próprio da Instituição de origem.

Art. 6º – Os Procuradores e Promotores de Justiça e as Unidades da Polícia, sempre que solicitados, disponibilizarão ao GCOC/MG, salvo impedimento de ordem legal, informações processuais, relatórios de serviço, boletins de ocorrência, inquéritos, termos circunstanciados e autos de prisão em flagrante necessários à atuação do GCOC/MG.

Art. 7º – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Belo Horizonte/MG, 12 de junho de 2002.

CORONEL ÁLVARO ANTÔNIO NICOLAU
COMANDANTE-GERAL

NEDENS ULISSES FREIRE VIEIRA
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

nº 22/2005

TERMO DE CESSÃO GRATUITA DE USO

TERMO DE CESSÃO GRATUITA DE USO DE EQUIPAMENTO E SOFTWARE ESPECÍFICO DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DE ANÁLISE E PESQUISA DE APOIO À FISCALIZAÇÃO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE MINAS GERAIS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA, E O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, POR INTERMÉDIO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

CEDENTE:

NOME: ESTADO DE MINAS GERAIS / SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CNPJ: 18.715.615/0001-60
SEDE: Praça da Liberdade, s/nº - Lourdes – Belo Horizonte/MG
REPRESENTANTE LEGAL: Euad Noman, Secretário de Estado de Fazenda
CESSIONÁRIO:

NOME: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS/ PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
SEDE: Av. Álvares Cabral, nº 1881, Bairro Santo Agostinho – Belo Horizonte/MG
REPRESENTANTE LEGAL: Jarbas Soares Júnior, Procurador-Geral de Justiça

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O objeto do presente instrumento é a CESSÃO GRATUITA DE USO de uma plataforma completa para o sistema GUARDIÃO (hardware e licenças de software), assim especificado:

Item	Qtd.	Descrição
Hardware	01	Hardware para sistema Guardião – BXS-20 Evolution
	01	Hardware IGC
	01	Hardware para Gravação e back-up em DVD
	01	Servidor Banco de Dados
	01	Modem Externo para Telemanutenção
	01	Rack Padrão 19"
Software do Sistema Guardião	01	Licença BXS Evolution - Guardião
	01	Licença de Banco de Dados Informix
	01	Licença de gerenciamento e configuração - IGC
Interceptação de Alvos Móveis	15	Licenças de acessos simultâneos de alvos celulares
	150	Número total de alvos
Interceptação de Alvos Fixos	30	Licenças de acessos simultâneos de alvos fixos
Posições de Agentes	04	Licenças de agente completa – acesso local e remoto / acesso a histórico e escuta / conferência entre agentes externos
	03	Licenças de transferência de áudio externo – siga-me
Software de Análise	01	Licença de rede de relacionamentos - NEXUS

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

O presente Contrato vigorará pelo prazo de 60 (sessenta) meses, a contar de 29/03/05, podendo ser celebrado novo Termo, a fim de não haver solução de continuidade da Cessão, por idêntico período.

C:\Assessoria\Cessão\MODELO Cessão.doc

José Eustáquio Diniz Rodrigues
Assessor Chefe – Assessoria

96

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR

Para efeito de registro contábil, dá-se aos equipamentos ora cedidos o valor de R$398.000,00 (trezentos e noventa e oito mil reais).

CLÁUSULA QUARTA – DO RECEBIMENTO

O CESSIONÁRIO reconhece que recebe os equipamentos, objeto desta Cessão, na condição de novos, dentro do prazo de garantia por um ano, obrigando-se a conservá-los e devolvê-los, quando findo ou rescindido o presente Contrato, em perfeita condição de uso, conforme Termo de Recebimento de equipamentos, constando relação dos componentes, lavrado em 29/03/2005 e assinado pelo Coordenador do Centro de Apoio Operacional de Combate ao Crime Organizado, parte integrante deste instrumento.

CLÁUSULA QUINTA – DA CONSERVAÇÃO

O CESSIONÁRIO se obriga pela perfeita conservação dos equipamentos objeto desta Cessão, respondendo por sua correta utilização, enquanto detiver a posse do mesmo.

Subcláusula primeira

Não responderá o CESSIONÁRIO pelo que ocorrer aos equipamentos cedidos em razão do uso normal, pela ação do tempo,

Subcláusula segunda

As despesas de manutenção dos equipamentos cedidos serão de responsabilidade do CEDENTE e correrão à conta da dotação orçamentária nº 1191.04.129.326.4755.0001.33.90.39, fontes 10.1 e 29.1, e suas equivalentes nos exercícios seguintes.

Subcláusula terceira

As despesas decorrentes da interligação do Sistema Guardião com as concessionárias de telefonia fixa, link digital e concessionárias de telefonia celular, estimadas em R$ 980,00, serão de responsabilidade do CESSIONÁRIO e correrão à conta da dotação orçamentária nº 3.3.90.39-14, e do empenho nº 373, com o seu respectivo valor reservado.

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES

São responsabilidades do CESSIONÁRIO:

I – Fornecer os sistemas de informática e periféricos necessários ao funcionamento do equipamento;

II – Disponibilizar rede de dados padrão ethernet com no-break para duas estações de PA e autonomia de até duas horas, exclusiva para o sistema guardião;

III – Disponibilizar rede de telefonia exclusiva para o sistema guardião;

José Henrique Rios
Assessor

97

IV – Disponibilizar espaço físico com iluminação adequada para instalação e funcionamento do sistema GUARDIÃO;

V – Disponibilizar todos os acessórios, infra-estrutura e logística necessária à instalação do sistema GUARDIÃO, não fornecidos pela empresa Digitro Tecnologia Ltda.

Parágrafo único

Por ser o Ministério Público o responsável pelo uso legal do equipamento em questão recai sobre este a responsabilidade e a fiscalização pela aplicação do mesmo dentro dos preceitos éticos e legais.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO USO DO SISTEMA

Devido à natureza do conhecimento produzido, o Ministério Público definirá o ambiente físico e informacional de forma a adequar o uso do Guardião, assegurando que 50% (cinqüenta por cento) da capacidade do sistema serão dedicados aos casos investigados pelo Ministério Público originários da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais, do CAOET e do próprio CAOCRIMO, envolvendo crimes contra a ordem tributária.

Parágrafo Único

Caberá ao Ministério Público promover as adequações dos recursos operacionais (humanos e materiais) necessários à efetivação do previsto no *caput*, especialmente no que respeita à alocação prioritária de 50% (cinqüenta por cento) da capacidade instalada do sistema aos procedimentos investigatórios referentes a crimes contra a ordem tributária.

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO

O presente Termo poderá ser rescindido a qualquer tempo:

I – Por decisão amigável, havendo interesse de ambas as partes;

II – Por decisão unilateral, ocorrendo descumprimento de qualquer das obrigações;

III – Pelo CESSIONÁRIO, caso o uso da coisa não seja mais de seu interesse;

IV – Pelo CEDENTE, no prazo de até dois anos da notificação administrativa de fim da cessão, ou no prazo regulamentar do Ministério Público para o fim das investigações, dentre eles o menor, para a devolução do equipamento, não podendo o cessionário adicionar novos casos ao uso do equipamento a partir da referida notificação.

CLÁUSULA NONA – DO REGIME JURÍDICO

Este instrumento rege-se pelo Decreto Estadual nº 43.053, de 28 de novembro de 2002 e, no que couber, pelas normas jurídicas próprias da Administração Pública, especialmente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como pelos demais ordenamentos juridicamente aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO

José Henrique Rigai Rodrigues
Assessor Chefe - Assessoria Técnica

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

RESOLUÇÃO CONJUNTA Nº 02 , DE 12 DE JUNHO DE 2002

Dispõe sobre a criação do Grupo de Combate às Organizações Criminosas em Minas Gerais.

O CORONEL PM COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais previstas no art 6º, Inciso XI, do Decreto 18445, de 15Abr77 (R100), e **O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS,** no uso das suas atribuições que lhe conferem o artigo 18, inciso LV, art. 66, inciso IX, art. 67, incisos I e IX, art. 69, inciso I, da Lei Complementar 34/94-MG, e o artigo 129, incisos VI e VIII, da Constituição Federal, e considerando:

Que as funções institucionais do Ministério Público e da Polícia Militar são convergentes, enquanto instrumentos do Poder Público para fazer valer o Estado Democrático de Direito e a normalidade da ordem pública;

Que o Ministério Público, instituição essencial à função jurisdicional do Estado, titular exclusivo da ação penal pública, carece de um suporte probatório mínimo para o ajuizamento da ação penal e, em alguns casos, da obtenção de providências cautelares;

Que, à Polícia Militar, como instituição permanente, responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem pública, interessa o perfeito funcionamento do Sistema de Defesa Social;

Que a compreensão da elevada importância de cada uma das instituições requer o estabelecimento de normas de inter-relacionamento harmônico, com vistas a um melhor desempenho das respectivas atividades;

Que os meios tradicionais de prevenção e repressão às organizações criminosas, dentro da atual conjuntura, não atendem a contento a seus propósitos, sendo necessário otimizar os esforços operacionais das Instituições, montando-se uma estrutura administrativa básica que viabilize e dê efetividade aos instrumentos jurídicos disponibilizados pela Lei Nr 9.034/95, modificada pela Lei Nr 10.217/01;

Que o combate às organizações criminosas ("crime organizado") exige especificidade de atuação e instrumentos alternativos de trabalho, a fim de que haja eficiência nas investigações e resultados objetivos na repressão criminal;

CPI - ESCUTAS TELEFÔNICAS CLANDESTINAS
RECEBIDO
Em 20/05/08, às 14 h 10
Assinatura
5307
Ponto

RESOLVEM:

Art. 1º - Cabe à Procuradoria-Geral de Justiça e à Polícia Militar adotar medidas administrativas e operacionais de cooperação para a consecução dos objetivos institucionais, especialmente no que se refere ao enfrentamento eficaz das organizações criminosas.

Art. 2º - Para atender ao disposto no artigo anterior, fica criado o **GRUPO DE COMBATE ÁS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS EM MINAS GERAIS – GCOC/MG**, composto por integrantes do Ministério Público e da Polícia Militar.

§ 1º - O GCOC/MG consiste num ambiente de cooperação e integração de esforços entre as instituições, sem subordinação direta de um convenente em relação a outro, e a coordenação administrativa de suas atividades é de atribuição do Ministério Público, por seu Procurador-Geral de Justiça ou por membro do Ministério Público designado por este.

§ 2º - Para efeito desta Resolução, consideram-se, preferencialmente, infrações penais praticadas por organizações criminosas:

a) lavagem de dinheiro, ocultação de bens, direitos e valores;

b) contra a ordem tributária, a ordem econômica e relações de consumo, especialmente quanto à adulteração de combustível e à cartelização de combustível;

c) exploração de jogos de azar e infrações penais conexas;

d) tráfico de substâncias ou produtos capazes de causar dependência física ou psíquica e seus precursores;

f) roubo e receptação de cargas;

g) extorsão mediante seqüestro;

h) contra instituições financeiras, empresas de transporte de valores ou cargas e a receptação de bens ou produtos que constituam proveito auferido por esta prática criminosa;

i) furto e roubo de veículos;

j) homicídio praticado em atividade de grupo de extermínio;

l) demais infrações penais praticadas por organizações criminosas.

Art. 3º - Compete ao GCOC/MG, em todas as fases da prevenção e da persecução criminal, instaurar ou apoiar procedimentos investigatórios e atuar em processos judiciais destinados a identificar e a reprimir organizações criminosas.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

§ 1º - O GCOC/MG pode, em conseqüência de suas atividades, realizar diligências, solicitar providências, desenvolver pesquisas, trabalhar em parceria e trocar informações com Órgãos de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública, da Polícia Militar de Minas Gerais e do Ministério Público de Minas Gerais, bem como com outras instituições públicas que tenham funções correlatas aos objetivos operacionais do GCOC/MG.

§ 2º - O GCOC/MG desenvolve trabalho permanente de coleta de dados, de análise de informações, de elaboração de estratégias específicas de investigação, e de formação de conjunto probatório necessário à fundamentação de ação penal.

Art. 4º - Compete ao Ministério Público dotar o GCOC/MG de apoio logístico e infra-estrutura administrativa necessários à sua atuação, incluindo-se a cessão de uma sede funcional, material de consumo, equipamentos de informática, recursos tecnológicos e pagamento de diárias relativas ao serviço.

Art 5º - Compete à Instituição Policial designar Policiais, com lotação em uma Unidade Apoiadora, pertencente à estrutura interna respectiva, de forma a permitir o aproveitamento prioritário dos recursos humanos nas atividades desenvolvidas pelo GCOC/MG.

Parágrafo Único - Os Policiais designados para comporem o GCOC/MG permanecem vinculados administrativamente à Unidade Apoiadora, aplicando-se-lhes o regime jurídico estatutário próprio da Instituição de origem.

Art. 6º – Os Procuradores e Promotores de Justiça e as Unidades da Polícia, sempre que solicitados, disponibilizarão ao GCOC/MG, salvo impedimento de ordem legal, informações processuais, relatórios de serviço, boletins de ocorrência, inquéritos, termos circunstanciados e autos de prisão em flagrante necessários à atuação do GCOC/MG.

Art. 7º – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Belo Horizonte/MG, 12 de junho de 2002.

CORONEL ÁLVARO ANTÔNIO NICOLAU
COMANDANTE-GERAL

NEDENS ULISSES FREIRE VIEIRA
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA